

天主教輔仁大學財經法律研究所碩士論文

指導教授：黃宏全 博士

住宅租賃契約之法律關係與爭議處理
——以消費者保護法為中心

The Legal Relationships and Dispute
Resolution in Residential Lease
Contracts — Focusing on the Consumer
Protection Law

研究生：盧冠宇 撰

中華民國 一 一 四 年 五 月

私立輔仁大學財經法律學系碩士班

論文口試委員會審定書

盧冠宇先生之論文

住宅租賃契約之法律關係與爭議處理——
以消費者保護法為中心

The Legal Relationships and
Dispute Resolution in Residential
Lease Contracts — Focusing on the
Consumer Protection Law

經本委員會審議合格，特此證明。

論文口試委員

姚志明
劉建中
黃富全

系主任

黃添信

中華民國 114 年 03 月 18 日

摘 要

隨著房價持續攀升，住宅租賃市場需求顯著增長，租屋已成為許多民眾解決居住需求的重要方式。然而，在住宅租賃關係中，承租人往往相對處於資訊不對等與議價能力較弱的地位，使得契約條款通常有利於出租人，甚至可能存在不合理限制承租人權益的情形，進一步加劇承租人權益受損的風險。此外，由於訴訟成本高昂，許多承租人選擇默認不公平條款，難以透過法律救濟途徑維護自身權益，導致住宅租賃市場的公平性受到挑戰。

為因應此問題，我國政府近年來積極推動租屋市場改革，透過修正租賃住宅市場發展及管理條例，明確將住宅租賃契約視為消費關係，使其適用消費者保護法。此一修法旨在透過消費者保護機制，提高承租人權益保障。然而，將住宅租賃契約納入消費者保護法範疇，將對出租人與承租人之間的法律關係帶來新的變化，並可能引發適用上的爭議，均是值得深入探討的議題。

本文旨在透過分析租賃住宅市場發展及管理條例的立法背景、修正內容及其與消費者保護法的關聯，探討法律修正後，對於出租人與承租人權利義務的影響，並評估其適用上的可行性與潛在問題。此外，本文也將檢視住宅租賃爭議解決機制的發展，介紹各種類型爭議解決管道的內涵與適用優勢，分析新法是否能有效強化承租人權益，並促進住宅租賃市場的公平與穩定。

關鍵詞：租賃住宅市場發展及管理條例、消費者保護法、住宅租賃契約、定型化契約、住宅租賃爭議處理

Abstract

With the continuous rise in housing prices, the demand for the residential rental market has increased significantly, making renting an essential means for many individuals to meet their housing needs. However, in residential leasing relationships, tenants are often in a relatively disadvantaged position due to information asymmetry and weaker bargaining power. As a result, lease agreements tend to favor landlords and may even include unfair clauses that unreasonably restrict tenants' rights, further exacerbating the risks of tenant rights infringement. Additionally, due to the high cost of litigation, many tenants choose to accept unfair terms rather than seeking legal remedies, which challenges the fairness of the residential rental market.

To address these issues, the Taiwanese government has actively promoted rental market reforms in recent years. Through amendments to the “Rental Housing Market Development and Regulation Act”, residential lease agreements are explicitly recognized as consumer relationships, thereby making them subject to the “Consumer Protection Act”. This legislative reform aims to enhance tenant rights through consumer protection mechanisms. However, incorporating residential lease agreements into the scope of consumer protection law introduces new changes in the legal relationship between landlords and tenants, raising significant concerns regarding its applicability and potential legal disputes, which warrant further in-depth discussion.

This study aims to analyze the legislative background, amendments, and the connection between the “Rental Housing Market Development and Regulation Act” and the “Consumer Protection Act”, examining the impact of these legal revisions on the rights and obligations of landlords and tenants. Furthermore, this paper evaluates the feasibility and potential issues arising from the application of these legal provisions. In addition, the study reviews the development of dispute resolution mechanisms in residential leasing, explores various dispute resolution channels, and assesses their

advantages and applicability. Through this analysis, this study seeks to assess whether the new legal framework effectively strengthens tenant rights while promoting fairness and stability in the residential rental market.



Keywords: Rental Housing Market Development and Regulation Act, Consumer Protection Act, Residential Lease Agreement, Standard Form Contract, Residential Lease Dispute Resolution

謝 辭

本論文的完成，首要感謝指導教授黃宏全老師，猶記得在法研所的第一門課就是老師開設的消費者保護法專題研究，當時因人生地不熟坐在門旁邊的位子，卻意外被老師選為首位課堂報告的同學，那也是研究所第一次的課堂報告，而在報告結束後，老師講評多是正面鼓勵，並且透過對話與引導提供我更多不同的思考模式。而在論文研究的各個階段，老師皆給予細心指導，並時常關心進度，促使論文能早日完成，特別是在口試前幾週，充滿緊張與焦慮的情緒下，尚能接到老師來電關心，實在倍感暖心，非常幸運能成為老師的指導學生，謹致上最深謝意。

再者要感謝口試委員姚志明老師與翁清坤老師的專業意見，促使研究內容更加豐富且充實，亦要感謝財法所冠蓉秘書協助處理各種繁雜程序並提供口試技巧的相關建議，讓相關程序與口試過程十分順利，以及感謝同一天口試的美伶學姐在口試前的信心喊話。

特別感謝研究所朋友們的熱心協助使我能迅速融入環境，以及黃老師所指導的學長姐們，皆十分親切友善並時常提供建議。亦要感謝各求學階段相識的好夥伴與心靈之友，所有曾經的陪伴與鼓勵，皆銘記於心。

最後，由衷感謝家人們的理解與支持，不僅是我求學旅途的基礎，更是不斷推動我前進的動力，成為我得以完成碩士學業最堅實的後盾，尤其要特別感謝父親始終鼓勵我勇敢追求理想，同時資助我能專注於學業，無後顧之憂地向目標邁進，在此亦期許自己能持續精進努力，不負所望。

冠宇 謹誌

于 2025 年 5 月

目 錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的	1
第一項 研究動機.....	1
第二項 研究目的.....	2
第二節 研究範圍與方法	3
第一項 研究範圍.....	3
第二項 研究方法.....	4
第三節 研究架構	4
第二章 立法例比較.....	7
第一節 統一住宅房東與房客法	7
第一項 法規背景.....	7
第二項 適居性擔保責任之形成與內涵	7
第三項 以美國阿拉巴馬州統一住宅房東與房客法為例	9
第二節 與我國法之比較	11
第一項 與民法比較.....	11
第二項 與租賃條例比較.....	12
第三節 小結	13
第三章 租賃住宅市場發展及管理條例之制定與內容概述	17

第一節 租賃條例之沿革	17
第一項 制定背景.....	17
第二項 立法目的.....	18
第三項 適用困境	18
第四項 修正變革	21
第二節 租賃條例之重要內容說明	25
第一項 租賃條例條文概述	25
第二項 租賃住宅服務業之簡介	39
第三節 租賃條例與其他法規範之關聯.....	40
第一項 租賃條例與民法.....	40
第二項 租賃條例與土地法.....	41
第三項 租賃條例與消費者保護法.....	43
第四節 小結	44
第四章 住宅租賃契約適用消費者保護法之法律關係.....	47
第一節 住宅租賃契約與當事人法律關係.....	47
第一項 住宅租賃契約之定義.....	47
第二項 住宅租賃契約之性質	48
第三項 住宅租賃契約當事人之法律關係	49
第二節 適用消費者保護法之探討	51

第一項 住宅租賃關係與消費關係之關聯	51
第二項 適用之爭議	53
第三項 適用之分析	55
第三節 定型化契約於住宅租賃之適用	56
第一項 定型化契約之意義與內涵	56
第二項 定型化契約條款之說明	58
第三項 住宅租賃定型化契約之類型	60
第四項 住宅租賃定型化契約條款之管制	61
第五項 定型化契約相關規定於住宅租賃之適用分析	64
第四節 承租人保障與出租人負擔之權衡	64
第一項 利益權衡	64
第二項 出租人無過失責任之適用與影響	65
第三項 懲罰性賠償金之適用探討	66
第五節 實務運用之案例	67
第一項 案例一	68
第二項 案例二	70
第三項 案例三	71
第四項 綜合分析	74
第六節 小結	74

第五章 住宅租賃爭議處理之探討	77
第一節 訴訟外紛爭解決	77
第一項 意義	77
第二項 區分類型	78
第三項 住宅租賃之訴訟外紛爭解決管道	79
第二節 司法訴訟程序解決	85
第一項 概述	85
第二項 民事訴訟程序之規定	85
第三節 爭議處理管道比較與檢討	88
第一項 訴訟外紛爭解決與司法訴訟程序	88
第二項 行政調解（調處）與法院調解	91
第三項 申訴與消費爭議調解之優勢	93
第四項 住宅租賃契約公證之實益	94
第四節 小結	95
第六章 結論	97
參考文獻	103

表 目 錄

表 1：與我國法比較整理	15
表 2：消費關係與非消費關係之住宅租賃類型整理	19
表 3：租賃條例第 10 條第 1 項第 2 款新舊法比較暨修正理由	22
表 4：租賃條例第 11 條第 1 項新舊法比較暨修正理由	23
表 5：租賃條例第 8 條與民法比較	29
表 6：租賃條例第 9 條與民法第 443 條比較.....	32
表 7：租賃條例第 10 條第 1 項各款與土地法第 100 條各款比較	37



第一章 緒論

「租賃住宅市場發展及管理條例」（下稱租賃條例）自 106 年 11 月 28 日制定（106 年 12 月 27 日公布），並於 112 年 1 月 12 日修正（112 年 2 月 8 日公布修正，公布後六個月施行），新修法改變過往先區分是否為消費關係，再分別適用不同規範，造成適用或判斷上困難之虞，而修正後將住宅租賃契約之出租人與承租人視為具備消費關係，而有消費者保護法相關規定之適用¹，亦即將出租人視作為消費者保護法上之企業經營者，而承租人則視為消費者，大幅提升承租人於契約上之地位。關於本次修法之修正理由、適用類型、雙方當事人權利義務的變動乃至後續爭議處理管道等，皆值得研究分析。

第一節 研究動機與目的

第一項 研究動機

房地產價格持續攀升，選擇透過租賃方式滿足一般生活居住之人越來越多，住宅租賃市場的規模亦逐漸擴大，尤其在都市地區以及近郊地區，住宅租賃之承租人更是不在少數。然而，在住宅租賃市場中，承租人往往處於資訊不對等及議價能力較弱之地位，致使與出租人訂立住宅租賃契約時，容易面臨不平等條款，或在後續租賃關係繼續中，發生權益受損之情形。

過去傳統類型之住宅租賃主要以民法作為規範架構，然而民法對於住宅租賃契約中處於弱勢地位之承租人，保障程度稍嫌不足，尤其是在契約訂立前磋商之過程中，出租人通常具有全面主導地位，能輕易擬定有利於己的契約條款，反之，承租人常因缺乏租賃經驗、相關法律知識或礙於市場上選擇過少等種種因素，往往被迫接受不平等條款，導致租賃糾紛發生時，承租人難以主張救濟，進而使其處境更加不利。

¹ 租賃條例第 5 條第 1 項：「租賃契約出租人及承租人間視為具消費關係，適用消費者保護法相關規定。」

而消費者保護法之立法目的即著重在保護消費者權益，促進並提昇國民消費生活之安全與品質²，其立法精神在於平衡消費關係當事人間之權利與義務，並對於資訊上或是財力上處於弱勢之消費者，透過制定法規範，實質強化其權益保障，以調和雙方之地位。

然而住宅租賃契約應如何適用消費者保護法即富有探究價值，申言之，一方面住宅租賃關係牽涉人民居住之基本需求，從保障消費者之角度切入觀察，應當受到更為嚴格的規範；另一方面，由於住宅租賃契約涉及房屋權利之使用收益，與消費者保護法傳統概念上之商品或服務存在一定的差異，況且出租人在資訊上或財力上的優勢程度，亦不如消費者保護法上典型之企業經營者。是以，透過租賃條例之新舊法比較，並探究其與消費者保護法的具體適用情形，嘗試分析現行法下住宅租賃當事人之法律關係與爭議處理機制。

第二項 研究目的

我國租賃條例發展較晚，民國 106 年制定並於 112 年修正，新修法之目的在於提升承租人保障，同時加重出租人之義務，然兩者之權益關係皆應審慎權衡，蓋政府住宅租賃政策涉及人民居住權之保障，甚至牽動國家房地產市場之價格漲跌，可能影響之面向甚廣，故法規範設計上與實務運作上皆應當謹慎為之。

基於住宅租賃契約與傳統商品或服務消費有所不同，消費者保護法如何適用於住宅租賃契約，即為本文所欲探究之核心問題，藉由比較新舊法規，加以釐清其中之法律關係，檢視適用上是否妥適。

再者，住宅租賃市場中，出租人之資訊往往較為充分，承租人則處於資訊相對劣勢之一方，所為之租賃決策可能陷承租人自己於不利之處境，是以如

² 消費者保護法第 1 條第 1 項：「為保護消費者權益，促進國民消費生活安全，提昇國民消費生活品質，特制定本法。」

何納入消費者保護法之精神，藉由加重出租人資訊揭露等義務，減少承租人因資訊不對稱而遭受損失之可能，確保契約訂立與履行之公平性，或是透過調整住宅租賃契約中的不平等條款，從而提升對承租人的法律保護，然住宅租賃終究屬於私法契約，其所生之私權爭議，國家又不宜過度介入，避免對出租人過於苛刻，是以如何在雙方取得平衡亦為本文所欲探究之處。

此外，傳統上住宅租賃所生之糾紛，解決途徑多為提起民事訴訟，然而訴訟程序當事人需要耗費龐大的勞力、時間及費用，無法有效率的解決住宅租賃市場中的紛爭，故透過消費者保護法中申訴或調解等機制以及租賃條例之調處制度，使紛爭解決更為便捷，本文亦將探討各種紛爭解決機制於住宅租賃糾紛之適用與實際運作情況，評估能否有效減少訴訟壓力，並分析當事人在權利救濟管道應如何採擇之利弊衡量。

最後，根據上述所觀察與分析之結果，嘗試提出政策或是法律制度設計建議，期望改善住宅租賃之相關法律規範，強化承租人權益保護，達到租賃關係當事人之實質平等，並期望促使住宅租賃市場之透明化與公平化。

第二節 研究範圍與方法

第一項 研究範圍

本文以住宅租賃契約適用消費者保護法為核心，並針對民法、土地法、租賃條例與消費者保護法等相關法規加以探究，參酌外國立法例，綜合實務見解與學者意見對於本次租賃條例修正之意見，檢視住宅租賃契約在租賃條例之規制下與適用消費者保護法之情形，是否能有效提升承租人之權益保障，再透過整理法制上之不足或可能產生疑義之處，評估新法施行後是否有效改善問題，另就住宅租賃契約當事人之法律關係、權利義務加以分析，並就住宅租賃常見之定型化契約為統整，再深入探討定型化契約條款不公平應如何判斷，最後就住宅租賃所衍生之爭議處理管道說明，比較訴訟外紛爭解決以

及司法訴訟之利弊，並就常見的爭議處理管道加以研討，嘗試尋求現行制度下最有利住宅租賃契約當事人之方法，促進我國住宅租賃市場走向更加公平與透明之道路。

第二項 研究方法

本文核心問題即在探究住宅租賃契約實際運作，透過強化承租人保障，以達成維護住宅租賃契約間之公平性，以健全住宅租賃市場，是以透過「文獻分析法」、「個案研究法」、「比較研究法」為本文之研究方法，期望藉此達到較完善之研究結果。

「文獻分析法」：透過分析、整理和歸納相關文獻，如立法理由、修正理由、法院實務見解、學者教科書或期刊論文，以解決所欲研究之問題。關於住宅租賃事項之相關實務見解繁多，而學者之期刊論文切入觀點亦有所不同，藉由綜合比較各方論述，為系統性的統整，以充實本文論述。

「個案研究法」：針對實務見解具有代表性之某一特定對象或案件加以分析、研究，加深本文之問題意識。透過搜尋租賃條例相關之實務判決，分析法條修正前後，個案處理之方式，以描繪出現行法實際運作與過去之差異情形，達成研究之目的。

「比較研究法」：就其他國家與我國之法規範相互參酌比較，發掘值得參考之處，並探究有無納入我國的體系之可能。如以美國阿拉巴馬州統一住房東與房客法為例，對照我國之租賃條例，比較其中差異，藉由不同之論述激盪，嘗試提供立法思考，以豐富本文之觀點。

第三節 研究架構

本文設計上分為六章：第一章「緒論」、第二章「立法例比較」、第三章「住宅租賃條例之制定與內容概述」、第四章「住宅租賃契約適用消費者保護法之

法律關係」、第五章「住宅租賃爭議處理之探討」、第六章「結論與建議」。以下就各章節簡要敘述。

第一章「緒論」：提出研究之動機及目的，並劃分研究範圍，說明研究方法以及如何架構。

第二章「立法例比較」：分析美國統一住宅房東與房客法中適居性擔保責任之概念，並以美國阿拉巴馬州的適用情況作為具體案例，說明其法律規範內容與實踐方式。本文將美國之租賃法制與我國民法及租賃條例進行比較，分析兩國在租賃契約法律關係、住宅租賃權利義務、承租人保護機制等方面的異同，並探討美國法制對我國法規範之借鑑價值，討論其重要概念及法律關係，亦評估是否可作為未來修法參考，以提升住宅租賃市場的公平性與透明度。

第三章「住宅租賃條例之制定與內容概述」：由於傳統民法租賃規範難以充分回應現代住宅租賃市場的需求，遂有制定專法之必要，以提升住宅租賃市場的公平性。本章首先說明租賃條例之立法背景與目的，並因應近年來條文修正，有必要將舊法之困境與修正變革加以介紹，比較新舊制度之異同，並概述租賃條例之重要內容，比較其與傳統民法租賃章節有何不同，檢驗是否有達成制定專法以保障人民居住權利之立法目的。此外將一併就租賃住宅服務業為之介紹，以理解政府如何透過市場管理機制提升租賃服務品質。最後再說明租賃條例與民法、土地法、消費者保護法之關聯性以釐清相關法規間的適用關係。

第四章「住宅租賃契約適用消費者保護法之法律關係」：本章主軸在於住宅租賃契約與當事人法律關係，論述適用消費者保護法後，對於住宅租賃雙方當事人權利義務之影響，是否賦予承租人更妥善權益保障，同時就定型化契約條款應如何管制加以說明，另有提出個別案例，檢視租賃條例修正前後，有無適用消費者保護法，對於承租人權益保障之差異。

第五章「住宅租賃爭議處理之探討」：本章聚焦於住宅租賃爭議之解決機制，分析現行訴訟程序與訴訟外紛爭解決機制的適用性。由於住宅租賃爭議涉及承租人基本居住權益，如何有效、迅速地解決糾紛，對於住宅租賃市場的穩定至關重要。本章首先探討透過法院訴訟解決租賃爭議的程序與現行法律規範，並進一步分析訴訟外紛爭解決機制，如法院調解、鄉鎮市調解、行政調處等。此外，因消費者保護法納入住宅租賃契約，承租人亦可透過消保機關進行申訴與調解，本章將比較各種爭議解決機制的異同，分析其利弊，並提供當事人選擇最適合自身情境的解決途徑之參考。

第六章「結論與建議」：總結各章結論並區分住宅租賃法律關係與住宅租賃爭議處理兩個部分，並針對住宅租賃法制的發展方向提供政策建議，嘗試提出想法以及不同的思考面向。



第二章 立法例比較

本章節以美國之統一住宅房東與房客法(Uniform Residential Landlord and Tenant Act, URLTA)為主軸，並以阿拉巴馬州統一住宅房東與房客法為例，透過外國立法例比較，檢視與我國住宅租賃相關規範之異同，同時提出值得借鑑或參考之概念。

第一節 統一住宅房東與房客法

第一項 法規背景

1972 年，美國統一法律委員會(The Uniform Law Commission, ULC)制定統一住宅房東與房客法，其旨在於建立一套明確且穩定的住宅租賃法律規範，因住宅租賃法律規範在各州之間皆有所不同，承租人權利保障並不一致，甚至經常面臨不平等條款或是無力尋求救濟管道等問題，使承租人處境更加劣勢，然而欲平衡出租人與承租人之權利義務，僅有統一住宅房東與房客法尚不足夠，蓋採納與否各州得自行決定，或是根據實際情形進行調整或增補，進而制定更加具體且妥適的州法，以作為住宅租賃實務上之運行規範。

第二項 適居性擔保責任之形成與內涵

在適居性默示擔保義務與適居性擔保責任之概念尚未出形成前，美國早期係採取買方注意原則或稱買者自慎原則(Caveat emptor)，即租賃物之維護責任由承租人負擔，縱使租賃住宅有不適合居住之情形，仍不免除支付租金之義務³，換言之，出租人並無提供合用狀態或是修繕之義務。然而隨時代變遷，租賃型態從農村土地租賃逐漸轉變為都市化之住宅租賃，舊有觀念無法妥善適用於現代複雜的住宅租賃型態，而住宅租賃關係中承租人可能因經濟能力與議價能力處於弱勢，進而造成雙方出現地位不平等之現象，更因此產生諸

³ 林旺根，〈論制定住宅租賃專法之必要性〉，《月旦法學雜誌》，245 期，2015 年 10 月，頁 173。

多如公共衛生或居住安全等社會問題，動搖了買方注意原則而逐漸向適居性默示擔保義務與適居性擔保責任發展⁴。

英美法上所謂適居性默示擔保義務(Implied Warranty of Habitability)，係指出租人應確保租賃住宅符合基本生活和安全標準，並將在期間內繼續維持，且不以書面契約上有約定為必要，由出租人負擔此義務，倘租賃住宅不符合標準，承租人得循法律管道救濟，促使出租人履行義務，如起訴出租人請求減少租金，此外承租人必須通知出租人不符合標準之情況，如果出租人拒絕履行修繕義務，承租人即有權終止契約或自為必要之修繕⁵。

適居性擔保責任則是立基於適居性默示擔保義務，即出租人應確保租賃住宅之使用收益符合標準，且負擔無過失責任，而統一住宅房東與房客法將適居性擔保責任明文化⁶，明確規範出租人所應負擔之義務，要求須符合各州的建築條例或住宅條例所揭示之安全規定，特別是針對租賃物之維持義務，如出租人需提供適合居住的房屋，並應保持租賃住宅的安全、衛生及功能性，維護基本設施，例如水電系統與供暖設備等等⁷；反之，承租人之義務則是應遵守各州適用的建築條例或住宅條例對承租人所規定的所有義務，包含保持租賃住宅之清潔和安全，妥善處理使用期間內所生的垃圾與廢棄物，並以合理的方式使用水電系統、供暖設備及其他設施和用具⁸。

故統一住宅房東與房客法將適居性擔保責任明文化，具體劃分住宅租賃關係雙方當事人的權利義務，並強調出租人之基本義務，藉由具體條文進一

⁴ 李晴瑜，〈淺談美國法之適居性默示擔保義務〉，《土地問題研究季刊》，21 卷 1 期，2022 年 3 月，頁 134-138。

⁵ Implied Warranty of Habitability: Meaning, Pros and Cons, at <https://www.investopedia.com/terms/i/iwoh.asp> (last visited 1/21/2025).

⁶ 林旺根，〈論制定住宅租賃專法之必要性〉，頁 172-175。

⁷ URLTA § 2.104

⁸ URLTA § 3.101

步規範，使適居性擔保責任不僅僅是默示條款而是法律明文之義務，以強化承租人之基本居住權益，使住宅租賃契約更具備可預見性及安定性，並確保公平性，以解決潛在矛盾與發生糾紛之可能，例如在契約條款內容解釋上之爭議，即因明確化後能夠大幅減少，使住宅租賃關係更加穩定，以達到實質強化承租人居住權之目的。

第三項 以美國阿拉巴馬州統一住宅房東與房客法為例

統一住宅房東與房客法之制定目的在於提供各州關於住宅租賃事項的規範框架，各州自得因地制宜設計，對於相關規範進行增補或修正，美國阿拉巴馬州即依此制定阿拉巴馬州統一住宅房東與房客法（Alabama Uniform Residential Landlord and Tenant Act, AURLTA），作為州內住宅租賃之法律規範，以平衡租賃雙方之權利義務，確保租賃關係之適法與公平，內容包括住宅租賃契約明確性之要求、口頭協議規範、不公平條款限制，以及出租人應維持住宅適居性和承租人需履行支付租金與財產保護之義務，此外，亦就違反住宅租賃契約有所規定，包括驅逐程序與終止權⁹。

確立住宅租賃關係之權利義務，不僅使雙方當事人能更明確遵循，亦能減少後續發生糾紛之可能，詳言之，在出租人責任部分，應提供安全且適合居住之住宅，甚至包含必要之設備，如水、空調、電力和暖氣，以符合適居性擔保責任之要求，以及對於出租人修繕義務之要求，倘出租人遲不履行，則承租人可自行請人修繕並於租金中扣除，在承租人責任部分，則要求合理使用房屋及設備，並按時繳納租金。至於驅逐程序係指承租人違反住宅租賃契約之規則而出租人要求其離開，如承租人未支付租金經出租人通知超過三十天，

⁹ Alabama Landlord-Tenant Laws: The 2025 Guide for Landlords & Renters, at <https://www.avail.co/education/articles/alabama-landlord-tenant-law-overview> (last visited 1/21/2025).

或違反住宅租賃契約中規範，或是承租人從事犯罪行為等情形，亦即出租人應有正當理由始得為之¹⁰。

惟美國阿拉巴馬州在租金管制制度上，並非全面限制監管，而是僅在租金調漲具有報復性質時，始有法規加以禁止¹¹，值得探究的是租金管制之妥適性，所謂租金管制指行政機關限制出租人不得超過所定之租金，以及每年可以增加租金之幅度，否定論者認為租金管制未必有利於承租人，首先是可能降低建商興建新房之意願，反而造成住宅租賃市場上供給量減少，其次是在租金管制地區，出租人為避免有經濟能力較差之承租人進入，而後續發生無力支付租金之情形，將更加嚴格檢視承租人之財力，惡化經濟能力較差者在住宅租賃市場之空間，最後，租金管制可能造成實際需求與資源使用間脫節，蓋承租有租金管制之住宅，縱使日後因家庭人口減少而不需要大型住宅，仍因有租金優惠存在而繼續承租，此現象使需要更大空間的家庭獲得適合住宅的機會遭到壓縮¹²；肯定論者則指出，租金管制對於承租人而言乃強而有力之保障，蓋部分出租人藉由調漲租金，迫使承租人無力承擔而被迫搬離，導致經濟能力較差者離開工作地，進而增加通勤負擔，且城市租金不斷調漲，將使人口移動至都市地區附近的城鎮，導致都市地區周遭的其他城鎮也出現房租提高的現象，更甚者是經濟困難者因無力支付房租而流落街頭，所衍生更

¹⁰ 2. Alabama Landlord-Tenant Law: Rights, Rules, and Responsibilities, at <https://fly.homes/blog/accommodation-abroad/alabama-landlord-tenant-law/> (last visited 1/21/2025).

¹¹ AL Code § 35-9A-501 (2023).

¹² <你無法想像的這三個原因：租金管制反而害了租客>，載於：<https://www.genglaws.com/blogs/kheh2sf4cw73tnmfdhnllp6fscypat>（最後瀏覽日2025/1/21）。

嚴重的社會問題，故肯定論者是以社會問題面向為考量，凸顯租金管制之必要性¹³。

第二節 與我國法之比較

第一項 與民法比較

按民法第 423 條明文規定，出租人應按照契約約定的期限與方式將租賃物交付給承租人，並在租賃關係存續期間，維持租賃物適於約定用途之狀態，於第 424 條進一步賦予承租人契約終止權，當租賃物的瑕疵足以危害承租人或同居人的健康安全時，承租人縱使已知有瑕疵，仍得終止契約，有學者指出此即是源自於適居性默示擔保義務¹⁴，惟另有不同見解者，自出租人之交付及合用之保持義務面向切入觀察，指出美國法上適居性默示擔保義務之發展與形成，主要在解決都市化所造成的住宅租賃型態轉變，進而引發諸多的社會問題，然而觀察我國民法第 423 條自民法制定之初即存在，似無法從立法歷程得出此結論¹⁵。此外，實務上認為民法第 423 條所謂「合於所約定」係指客觀上合於約定使用、收益之狀態，不問承租人是否能達成使用收益的效果¹⁶，然而問題即在於合於所約定之用語，有可能使出租人技巧性透過條款「約

¹³ As rents and evictions rise across the country, more cities and states debate rent control. at <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2023/08/18/what-is-rent-control-california-los-angeles-debate-laws/70601895007/> (last visited 1/21/2025).

¹⁴ 林旺根，〈論制定住宅租賃專法之必要性〉，頁 172。

¹⁵ 李晴瑜，〈不動產出租人之交付義務與保持義務〉，國立臺北大學不動產與城鄉環境學系碩士論文，2022 年 7 月，頁 35。

¹⁶ 最高法院 84 年度台上字第 333 號民事判決。

定」規避提供適合居住住宅之義務，是以我國民法對於承租人之居住品質保障尚非周全¹⁷。

至於住宅租賃關係雙方當事人之權利義務，我國民法亦有所規範，有關出租人責任，如第 429 條之修繕義務或是有關承租人責任，如第 432 條之承租人保管租賃物之注意義務、第 438 條依照約定使用收益租賃物，或是第 439 條及第 440 條，承租人遲付租金，出租人得定相當期限催告後，取得終止契約之權利等等，就此部分我國民法均有相對應之類似規定。

在租金規定我國民法第 442 條針對不定期租賃設計有聲請法院調整之規定，在定期租賃契約則無，故租約期滿時出租人得收回房屋並且調漲租金，然而美國之租金管制定期與不定期租賃契約皆有適用，是以可能發生租金管制地區租金低於市價之情形，使出租人受到損失¹⁸。

第二項 與租賃條例比較

租賃條例第 6 條規定，係由出租人與承租人約定租金並無土地法規定之適用，觀察土地法第 97 條就城市地區之租金有管制規定，如約定租金超過標準，則生強制減定之效果，是以我國租賃條例並不採行租金管制措施，而是回歸自由市場機制，至於美國各州是否採取租金管制措施亦是有不同規定，肯否意見分歧，惟論述上皆有所依據，蓋必須考量各州實際情形，如人口組成、經濟能力、工作機會以及房價高低等因素綜合評斷，進而因地制宜設置妥適之規範，故是否採取租金管制措施，似乎難以一概而論。

租賃條例第 8 條第 1 項，基本上在重申民法第 423 條之規定，仍是規定以符合約定居住使用之住宅交付予承租人，而並未有更具體之規範，如美國

¹⁷ 林旺根，〈租賃專法上路 保障百萬房客權益？〉，《消費者報導》，445 期，2018 年 5 月，頁 20。

¹⁸ 謝哲勝，《土地法》，臺北：翰蘆，2011 年 9 月，2 版，頁 313-314。

法直接指出應提供必要設備如水電以及供暖設施以及符合建築法規之房屋，我國法看似較尊重當事人磋商後之合意約定，惟亦可能導致出租人因此技巧性規避適居性擔保責任。

租賃條例第 10 條則是明文條列出租人得提前終止住宅租賃契約之事由，例如承租人毀損房屋或是相關設備、遲付租金等，亦是美國法規範上常見之終止事由，惟我國租賃條例另針對未經出租人同意即轉租、重新建築而有必要收回，亦明文作為出租人之終止事由，是以在出租人終止權之取得，部分事由與美國法有相類似之規範。

第三節 小結

本章第一節針對美國統一住宅房東與房客法切入觀察，並說明適居性擔保責任的形成與發展，在住宅租賃法規範中為重要核心概念，而美國因各州政府之政策考量及法規範皆不相同，縱有制定統一住宅房東與房客法，仍然僅是提供各州政府作為參考依據，就住宅租賃事項之實際規範，應是要觀察各州法之規定，故在此制度下美國各州法或有相異之規範，有可能造成適用與理解上不方便，惟若是強制一體適用相同法規範，在幅員遼闊的國家，反倒會失去彈性而難以應對各區域之實際情形。

本章第二節則透過與我國法之比較為主軸，在英美法上之適居性擔保責任，固然能在我國民法以及租賃條例中尋找出相類似意旨之規範，不過以租賃條例作為民法之特別規定而言，應是要就住宅租賃契約有更深入的規範，惟卻不少僅重申民法上相類似之規定，例如租賃條例第 8 條第 1 項主要在重申民法第 423 條之規定，並未如美國法有更加深入具體強調出租人之適居性擔保責任，例如美國法針對出租人應提供必要的設備或是符合建築法規之房屋等，有較明確之規範，我國民法與租賃條例僅要求合於所約定，可能出現出租人透過約定規避適居性擔保責任之情形，故我國既然已制定租賃條例作為住宅租賃事項之特別規定，自應設計有更加細緻且明確之規定，就細節部

分可為更詳盡之規劃與調整，如此對於承租人之居住品質與權利保障，方能有更大幅度的提升。

綜上，雖然我國的體制以及實際狀況可能與美國有所不同，但仍可透過觀察與比較美國各州住宅租賃法規範，來對照我國現行住宅租賃相關法規，進一步探討其中值得借鑒與調整之處，透過對不同法制的比較分析，不僅能加深對住宅租賃法制運作的理解，也能為我國法制的發展提供有益的參考方向，協助完善現行法規，使其更能符合住宅租賃市場的實際需求。



表 1：與我國法比較整理

	我國法（民法與租賃 條例）	美國法	比較
租金 調整 與管 制	民法第 442 條：不定期租賃可聲請法院調整租金，定期租賃則無調整機制，租期屆滿後可調漲租金。 租賃條例第 6 條：排除土地法規定，未設租金管制，回歸市場機制決定。	依各州法有不同租金管制規範，亦有不採行租金管制。	美國法可能發生租金管制地區租金低於市價之情形，使出租人受到損失。
租賃 物之 交付 與維 護義 務	民法第 423 條：出租人應交付租賃物，並維持其適於約定用途。 租賃條例第 8 條第 1 項：重申民法 423 條，亦未明確規範基本設備標準。	更加深入具體強調出租人之適居性擔保責任，例如水電、供暖、符合建築法規等較明確規範。	我國法看似較尊重當事人磋商後之合意約定，惟亦可能導致出租人因此技巧性規避適居性擔保責任。

本研究就自行整理



第三章 租賃住宅市場發展及管理條例之制定與內容概述

本章節首先論述租賃條例的立法制定背景與目的、法規修正之變革以及條例重要內容，其中包含比較新舊法之間的差異，檢視有無達成新法之修正目的，一併介紹租賃住宅服務業，即包租代管業，並分析其利弊，最後就租賃條例與民法、土地法及消費者保護法相互比較其規範之異同。

第一節 租賃條例之沿革

第一項 制定背景

隨著都市房價攀升，選擇以住宅租賃替代購買房屋的人數亦隨之增加，早期尚未制定租賃條例，住宅租賃契約主要依循民法租賃章節即民法第 421 條以下，與土地法第三編土地使用中第三章房屋及基地租用，即土地法第 94 條至第 105 條，然民法具有私法自治及契約自由之色彩，實務適用上出租人可透過擬定條款使契約有利於己，造成實質不利於承租人進而衍生相關爭議，而土地法為民法之特別法，對於出租人之部分權利有所限縮，以調和私法契約下雙方當事人之權利義務關係，然而民法與土地法為住宅租賃之規範，雖有經修法但仍是難以妥善解決現代住宅租賃型態中承租人可能遭遇之困境，且法規分別規範亦容易造成一般民眾較難理解掌握，導致關於雙方權利義務之爭議不斷發生，況且制度上缺乏迅速有效率的爭議處理管道，使本於租賃關係中居於弱勢地位之承租人難以負擔爭訟成本，此外尚有發展租賃住宅服務業之政府政策，規劃導入專業有效率的包租業者及代管業者進入住宅租賃市場，以提升實務運作效率，並改善住宅租賃市場之環境，故提倡制定專法以建構住宅租賃法規之意見與日俱增，直到民國 106 年制定專法，即為「租賃住宅市場發展及管理條例」¹⁹。

¹⁹ 崔媽媽基金會，台日住宅租賃國際研討會系列 1：以他山之石為台灣發展租屋市場的借鏡，載於：<https://enews.url.com.tw/tmm/84796>；崔媽媽基金會，台日住宅租賃

第二項 立法目的

按租賃條例第 1 條所揭示之立法目的，包含維護人民居住之權利、住宅租賃市場健全化、保障住宅租賃當事人之權益，以及發展租賃住宅服務業亦為租賃條例規範之重點。申言之，在住宅租賃關係雙方當事人間之權利義務，承租人常陷於較不利之一方，更有出租人之住宅租賃廣告不實，甚至是紛爭解決制度不完善，使承租人自訂立契約至後續爭議處理，皆未能受到充足的權利保障，透過制定租賃條例更明確的規範住宅租賃關係，並增加爭議處理管道，以實質調和雙方當事人之權利義務，而在另外一方面，為了促進閒置房屋使用，政府規劃發展租賃住宅服務業，目的在於藉由專人從事包租與代管業務，引入專業有效率之制度提升整體市場環境，增加房屋出租之意願，同時能使承租人有更多選擇不同房屋的機會，以達成保障人民居住權之核心目的²⁰。

第三項 適用困境

依照修正前之租賃條例第 5 條之規定，係以住宅租賃契約具備消費關係與否作為區分標準，具備消費關係者即有消費者保護法之適用，並依循消費者保護法第 17 條第 1 項²¹，由中央主管機關及內政部，擬訂定型化契約應記載及不得記載事項，藉此衡平出租人與承租人間權利義務關係，減少住宅租賃事項之相關爭議；非具備消費關係者則是適用租賃條例規範之應約定及不應約定事項²²。

國際研討會系列 2：台灣住宅租賃法令之現況與問題，載於：<https://enews.url.com.tw/tmm/84884>（最後瀏覽日：2024/11/8）。

²⁰ 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，《月旦法學雜誌》277 期，2018 年 5 月，頁 6。

²¹ 消保字第 1070020024 號函。

²² 租賃條例第 5 條立法理由參照。

表 2：消費關係與非消費關係之住宅租賃類型整理

租賃類型	適用法律	適用對象	定型化契約名稱
消費關係 租約	消費者保護法	企業經營者房東 (反覆出租為業)	房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項 ²³
非消費關係租約	租賃住宅市場發展 及管理條例	一般住宅出租	住宅租賃契約應約定及不得約定事項 ²⁴

資料來源：宜蘭縣地政處，租賃專法懶人包²⁵；本研究自行整理

所謂具有消費關係者，除了指消費者與企業經營者間就商品或服務所發生之法律關係外，消費者尚須符合所謂最終消費之要件，亦即消費係達成生活目的之事實生活行為且直接使用商品或接受服務之最終消費²⁶，換言之，在住宅租賃之情形，承租人基於居住使用而租賃住宅，又出租人係以出租為業，進而反覆實施出租行為，即屬企業經營者；相反地，例如偶一為之的出租行為之出租人即非企業經營者，並不具消費關係。附帶說明者，倘承租之目的係用於另行轉租營利，則亦與最終消費之要件不符，仍非屬具消費關係，無消費者保護法之適用。

²³ 台內地字第 1090264203 號函：修正名為「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」。

²⁴ 台內地字第 1120263009 號函：廢止「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」。

²⁵ 宜蘭縣地政處，〈租賃專法懶人包(簡報版).pdf〉，載於：[https://land.e-land.gov.tw/archive/file/%E7%A7%9F%E8%B3%83%E5%B0%88%E6%B3%95%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85\(%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E7%89%88\).pdf](https://land.e-land.gov.tw/archive/file/%E7%A7%9F%E8%B3%83%E5%B0%88%E6%B3%95%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85(%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E7%89%88).pdf)（最後瀏覽日：2025/3/20）。

²⁶ 台 84 消保法字第 00351 號函：係指不再用於生產之情形下所為之最終消費而言。

此區分標準之下首先面臨之問題，在於消費之概念本就難以定義，有函釋指出住宅租賃契約是否具消費關係而適用消費者保護法，仍是應就實際情形並依照所謂最終消費之意旨，為個案之認定²⁷，足見消費之概念在具體判定上有其困難。舉例而言，一般自然人出租人將閒置之住宅租賃，究竟是否具消費關係，即應區分是否為一次性租賃，此情形出租人即屬偶一為之的出租人，應非屬消費關係，不過將時間拉長觀察，通常會發生原承租人續租或是另行承租予其他人，此時是否仍屬於偶一為之，抑或是產生第一次租賃行為屬非具消費關係，而後續租賃行為則屬消費關係之割裂法律適用之現象，不僅一般民眾在分辨及理解上容易混淆，承租人亦無從知悉出租人是否有反覆出租之行為，縱使知情亦可能陷於難以舉證之窘境，如此不僅對於應否適用消費者保護法之判斷上造成不便，亦有導致承租人權益受到侵害之虞²⁸。



²⁷ 消保字第 1080083375 號函：「惟該租賃契約是否具消保法上之消費關係，仍請貴公司依改組前行政院消費者保護委員會 84 年 4 月 6 日台 84 消保法字第 00351 號函不再用於生產之情形下所為之最終消費意旨進行個案判斷。」

²⁸ 林旺根，〈評 2023 年租賃專法之修正—以租賃契約回歸消保法為中心〉，《全國律師》，27 卷 10 期，2023 年 10 月，頁 51-58。

第四項 修正變革

民國 112 年修正之租賃條例包含第 5、10、11、34、46 條，並有新增第 38-1、38-2 條，說明如下：

一、第 5 條

修正後之租賃條例第 5 條第 1 項之規定，出租人及承租人之間訂立之住宅租賃契約視為具備消費關係，而有消費者保護法相關規定之適用；又同條第 2 項之規定，包租業者與出租人之間訂立之住宅包租契約，其應約定及不得約定事項，由中央主管機關定之。換言之，除了包租業者與出租人間之住宅包租契約此種契約類型以外，其餘住宅租賃契約類型皆視為具消費關係，而有消費者保護法之適用，毋庸再以具消費關係與否為區分²⁹。是以，本次租賃條例修正之核心議題即是將住宅租賃事項適用消費者保護法相關規定，將牽動雙方當事人所適用之法規範以及權利義務。

二、第 10 條

本條第 1 項就出租人行使終止權之各種情形定有明文，第 1 項第 2 款原本規定，承租人遲付租金或是費用超過二個月的租額，經催告仍拒繳者，將「經催告仍拒繳」修正為「經定相當期限催告仍拒繳」。本款之立法例由即指出是參考民法第 440 條而為之立法，使出租人在承租人未履行義務之時，具有契約終止權，而修正理由指出，加上定相當期限之用語，在於與民法第 254 條有關催告之部分為統合之規定³⁰。

²⁹ 林旺根，〈評 2023 年租賃專法之修正—以租賃契約回歸消保法為中心〉，頁 58。

³⁰ 租賃條例第 10 條立法理由及修正理由參照。

表 3：租賃條例第 10 條第 1 項第 2 款新舊法比較暨修正理由

	新法內容 (1120112)	舊法內容 (1061128)	修正理由 (節錄)
第 10 條第 1 項 第 2 款	承租人遲付租金或費用，達二個月之租額， <u>經定相當期限</u> 催告仍拒繳。	承租人遲付租金或費用，達二個月之租額，經催告仍拒繳。	為使催告在本法與民法效果一致，特將相關文字納入本條第一項第二款。

本研究自行整理



三、第 11 條

本條規定承租人提前終止租賃契約之要求為「致難以繼續居住者」，惟此要件不僅在認定上有其困難，更使承租人在舉證責任之負擔上相當不利，況且住宅租賃糾紛中，多數承租人處於弱勢地位，為衡平租賃關係雙方當事人地位，故刪除「致難以繼續居住者」之要件，減輕承租人據此主張可能面臨舉證困難之難題，強化承租人終止契約之權利³¹。

表 4：租賃條例第 11 條第 1 項新舊法比較暨修正理由

	新法內容 (1120112)	舊法內容 (1061128)	修正理由 (節錄)
第 11 條 第 1 項	租賃期間發生下列情形之一者，承租人得提前終止租賃契約，且出租人不得要求任何賠償：	租賃期間發生下列情形之一， <u>致難以繼續居住者</u> ，承租人得提前終止租賃契約，且出租人不得要求任何賠償：	常有承租人因本條所規範致難以繼續居住之條文要件，須負相關舉證義務，而於租賃糾紛中居於弱勢。又本條各款之規範明確，保留難以繼續居住之要件實屬不必要之規範文字。

本研究自行整理

³¹ 租賃條例第 11 條修正理由參照。

三、第 34 條

原先舊法第 34 條規定，租賃住宅服務業應在每季結束後十五日內，將其受託管理、承租或轉租的相關資訊，提供給主管機關，修正後租賃住宅服務業應改為簽訂契約之日起三十日內，將其受託管理、承租或轉租的相關資訊，提供給主管機關。

修正後之差異在於租賃住宅服務業原先一年只需提供四次相關資訊，修正後每年至少需提供十二次相關資訊，雖增加人力成本及作業時間，但縮短租賃資訊公開時間，有利住宅租賃市場透明化³²。

四、第 38-1 條、第 38-2 條

修法後所新增之兩條文係有關於行政罰鍰之規定，第 38-1 條規定住宅包租契約之雙方當事人違反中央主管機關所定之應約定及不得約定事項，得處以行政罰鍰，惟有認為包租契約之訂定，包租業者往往具有資訊及專業優勢，甚至是包租契約之擬訂，本就取決於包租業者單方之決定，故不宜以雙方當事人為處罰對象，而應直接聚焦於包租業者之監管，亦可避免對出租人過於苛刻³³；第 38-2 條係為包租業者違反第 34 條第 2 項及第 5 項新增處罰規定，亦即應申報登錄之租金、面積或各種資訊，倘若有不實之情形將有行政處罰之依據，試圖解決不實申報之問題，並針對有礙查核者，擬定行政罰鍰之規定。

³² 蔡志雄，〈租賃條例修正之影響與實務亟待解決之問題〉，《國立政治大學不動產研究中心》，載於：<https://rer.nccu.edu.tw/article/detail/2309290023078>（最後瀏覽日：2024/11/21）。

³³ 林旺根，〈評 2023 年租賃專法之修正—以租賃契約回歸消保法為中心〉，頁 62-63。

第二節 租賃條例之重要內容說明

第一項 租賃條例條文概述

「租賃住宅市場發展及管理條例」共有五章，分別為第一章「總論」、第二章「健全住宅租賃關係」、第三章「租賃住宅服務業」、第四章「罰則」、第五章「附則」，本文論述以「健全住宅租賃關係」之部分為核心，故特就此章節之重要條文說明。

一、住宅租賃適用消費者保護法之規定（第 5 條）

租賃條例第 5 條第 1 項，為本次修正之重點已如前述，全面適用消費者保護法後，免除判斷是否具消費關係之困難，縱使出租人為自然人亦同樣受到消費者保護法之規範，而第 5 條第 2 項至第 6 項，則是就住宅包租契約之應約定及不得約定事項，以及條款無效事由之規範。

二、排除土地法租金管制之規定（第 6 條）

租賃條例第 6 條就土地法第 97 條關於租金管制之適用予以排除，立法理由指出公告地價與市場現值有所差距，故應尊重市場機制而排除適用；有學者認為，因實際市價遠高於公告價格，導致租金上限過低之問題，又租金管制為強制規定，違反時承租人得主張強制減定，惟有可能衍生出租人不願將閒置房屋出租之結果³⁴；亦有學者認為，同為住宅租賃行為，卻區別城市地區與否而有租金管制，並不合理³⁵；另有不同見解認為應是捨棄舊有之認定標準，於專法內另訂妥適之規範，然而現行法直接排除租金管制回歸自由市場機制，

³⁴ 陳立夫，〈租賃住宅市場發展及管理條例解說〉，《月旦法學雜誌》，277 期，2018 年 5 月，頁 30-31。

³⁵ 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，頁 14。

將無法抑制租賃契約屆滿時，出租人旋即調漲租金之行為，其認為有租金管制之規範方能妥適保障承租人³⁶。

本文以為，市場價格具有浮動之性質，影響住宅租賃關係之租金因素眾多，受到房價波動影響只是其中一項原因，各租賃住宅之屋齡屋況、內部裝修、周邊生活機能等有所不同，在專法中細緻規範租金上限實有難度，不僅缺乏彈性，甚至可能落得租賃雙方當事人皆不滿意之結果，如管制過嚴影響出租人之意願，長久以來將使住宅租賃市場供需失衡，反而更不利承租人之選擇，縱使擬定合理租金限制價格，亦可能衍生出租人有意無意降低品質或是閒置不予出租之情形，反而對於住宅租賃市場造成負面影響，倒不如回歸自由市場機制，尊重雙方合意結果，再透過法規範自其他面向強化承租人之權益保障。

三、押金之規定（第 7 條）

按押金之定義，指承租人預先支付金錢，以擔保租賃住宅之損害賠償以及處理遺留物，於租賃條例第 3 條第 13 款定有明文，而第 7 條第 1 項限制押金不得超過二個月的租金總額，第 2 項則規定出租人於住宅租賃契約消滅時應返還押金，參照立法理由限制押金總額以及規範返還押金，皆是旨在保護承租人。

關於第 1 項限制押金不得超過兩個月租金總額，並未針對超收押金之效力有所規範，學者指出土地法第 99 條第 2 項就押金超過限制之效力定有明文，即承租人得以超過的部分來抵付房租，在租賃條例未有規範下，基於租賃條例為土地法之特別規定，應適用土地法條文規定³⁷，是以押金超過部分依

³⁶ 王珍玲，〈從立法目的論租賃住宅市場發展及管理條例〉，《月旦法學教室》，248 期，2023 年 6 月，頁 60-61。

³⁷ 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，頁 15。

照土地法之規定，其效力並非約定無效而係具有抵銷性質，倘承租人給付超過兩個月之租金總額，亦不構成不當得利³⁸。

第 2 項規範出租人應於住宅租賃契約消滅後返還押金，此規定可避免出租人將房屋所有權讓與第三人，承租人於住宅租賃契約消滅時，應向原出租人抑或是房屋所有權人請求押金返還之民法上爭點，亦即透過法條直接明文返還主體為住宅租賃契約之出租人，其特點在於促使實務運作上明確化，並且杜絕後續可能衍生之爭議³⁹。

四、出租人交付及合用保持義務與修繕義務（第 8 條）

租賃條例第 8 條第 1 項規定，出租人應交付承租人合於所約定居住使用之住宅，並確保租賃期間之狀態合於居住使用，本條係參照民法第 423 條所規定之出租人交付及合用保持義務，僅在重申民法上義務，惟另有認為隨著適用消費者保護法之修正，第 8 條第 1 項仍是援用民法第 423 條「合於所約定」的用語，於此並無法達成強化承租人保障及提升住宅居住品質之目的⁴⁰，蓋出租人仍可透過約定的方式規避提供合於居住住宅之義務，是以租賃條例為特別專法，在條文上應明定提高出租人之擔保義務，始能確保現行住宅租賃居住品質之提升⁴¹。

租賃條例第 8 條第 2 項，與民法第 429 條第 1 項之差異在於，民法原則上係由出租人負責修繕，例外在有契約約定或習慣時，則依約定或習慣，惟租賃條例則以出租人應於訂約前說明修繕之項目與範圍，學者指出即是由住宅租賃關係雙方當事人約定⁴²。亦即租賃條例並非概括以出租人負擔修繕義務

³⁸ 吳啟賓，《租賃法論》，臺北：新學林，2018 年 3 月，2 版 1 刷，頁 107。

³⁹ 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，頁 15-16。

⁴⁰ 林旺根，〈租賃專法上路 保障百萬房客權益？〉，頁 20。

⁴¹ 林旺根，〈評 2023 年租賃專法之修正—以租賃契約回歸消保法為中心〉，頁 62。

⁴² 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，頁 16-17。

為原則，而是要求出租人簽約前先行說明約定清楚，惟問題在於，出租人倘如藉此排除諸多修繕項目，承租人又礙於市場上已無其他選擇，如此反倒對於承租人不利，分析現行住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項，在附件表設計有承租人負責修繕之項目與範圍的確認書與明細表，足見現行實務運作上是由雙方約定，出租人應表列何種項目由承租人負責修繕，至於未約定者，明細表附註指出該損壞除可歸責於承租人外，應由出租人修繕。本文以為，修繕於住宅租賃中甚是普遍，要求出租人在訂約前先予說明，優點在於可以確立雙方所應負責修繕之部分，至於若是與民法規定相較，民法亦容許透過契約約定排除，同樣會有出租人排除諸多項目之修繕義務的問題產生，蓋租賃條例僅有明確化之功能，並無限制排除項目與範圍之權限，除非研擬透過法規明文不可排除之修繕項目，例如以修繕標的之價額作為區分，較昂貴的設備則不能約定由承租人修繕。結論上而言，租賃條例第 8 條第 2 項作為特別規定，目前雖具有明確化各項目修繕責任歸屬之優勢，惟尚無法解決約定可能不利於承租人之問題。

另有疑問者，民法第 430 條關於出租人逾期不履行修繕義務之效果，承租人得主張包含終止契約、自行修繕後請出租人償還費或是直接從租金中扣除，反觀租賃條例第 8 條第 3 項，未如民法第 430 條設有「得終止契約」之規定，不過在未合於居住使用而有修繕必要之情形，即依租賃條例第 11 條第 1 項第 2 款之規定，定相當期限催告，出租人仍不修繕，承租人方得終止住宅租賃契約⁴³。

租賃條例第 8 條第 4 項則與民法第 429 條第 2 項有相類似之規定，屬於重申民法規定，即出租人因修繕所為的必要行為，承租人不可以拒絕，以衡平租賃關係雙方當事人之權利義務⁴⁴。

⁴³ 陳立夫，〈租賃住宅市場發展及管理條例解說〉，頁 33。

⁴⁴ 吳啟賓，〈租賃法論〉，頁 102。

表 5：租賃條例第 8 條與民法比較

租賃條例第 8 條	民法	比較
第 1 項：出租人應以合於所約定居住使用之租賃住宅，交付承租人，並應於租賃期間保持其合於居住使用之狀態。	第 423 條：出租人應以合於所約定使用收益之租賃物，交付承租人，並應於租賃關係存續中，保持其合於約定使用、收益之狀態。	重申民法規定。
第 2 項：出租人應於簽訂租賃契約前，向承租人說明由出租人負責修繕項目及範圍，並提供有修繕必要時之聯絡方式。	第 429 條第 1 項：租賃物之修繕，除契約另有訂定或另有習慣外，由出租人負擔。	民法原則由出租人負責，例外依約定或習慣；租賃條例規範雙方約定修繕項目，具備明確化之功能，惟與民法相同，可能出現不利於承租人之約定。

接續下頁

租賃條例第 8 條	民法	比較
第 3 項：前項由出租人負責修繕者，如出租人未於承租人所定適當期限內修繕，承租人得自行修繕並請求出租人償還其費用或於約定之租金中扣除。	第 430 條：租賃關係存續中，租賃物如有修繕之必要，應由出租人負擔者，承租人得定相當期限，催告出租人修繕，如出租人於其期限內不為修繕者，承租人得終止契約或自行修繕而請求出租人償還其費用或於租金中扣除之。	租賃條例在此未如民法設計有得終止契約之規定。要在住宅未合於居住使用而有修繕必要之情形，依租賃條例第 11 條第 1 項第 2 款，定相當期限催告，出租人仍不修繕，承租人方得終止契約。
第 4 項：出租人為修繕租賃住宅所為之必要行為，承租人不得拒絕。	第 429 條第 2 項：出租人為保存租賃物所為之必要行為，承租人不得拒絕。	重申民法規定。

本研究自行整理

五、轉租規定（第 9 條）

按租賃條例第 9 條就轉租有嚴格明文之規定，轉租人應要經過出租人出具書面同意，才能轉租其所租用之住宅全部或一部，且應要向次承租人提供出租人同意轉租的書面文件，並在訂立轉租契約後三十日內，以書面通知出租人，而非如同民法第 443 條第 1 項但書，在租賃物為房屋時，除了出租人有反對之約定外，承租人得將租賃物之一部分轉租給他人，觀察立法理由之意旨在於保障住宅租賃當事人權益，並透過增加書面通知制度提升轉租之資訊透明⁴⁵。

至於違反民法與租賃條例有關轉租之規定，則構成所謂違法轉租，承租人與次承租人間之契約並非無效⁴⁶，出租人於民法得依第 443 條第 2 項終止契約，於租賃條例得依第 10 條第 1 項第 3 款提前終止租賃契約，惟依租賃條例第 10 條第 2 項第 1 款之規定應於終止前三十日通知承租人。

比較兩條文之主要差異在於，租賃條例第 9 條就轉租之規範更為具體，增加出租人書面同意之要求並且應提供次承租人及轉租後通知出租人之義務，以加強轉租行為的透明性和合法性，並更適合現代住宅租賃市場的需求，以降低後續糾紛發生之煩，以下就民法第 443 條與租賃條例第 9 條整理比較：

⁴⁵ 租賃條例第 9 條立法理由參照。

⁴⁶ 最高法院 98 年度台上字第 659 號民事判決：「惟按轉租契約係債之契約，原則上於承租人與次承租人間為有效，承租人違反民法第四百四十三條第一項規定，將租賃物轉租於他人，同條第二項既規定出租人得終止契約，則承租人未經出租人承諾，將非耕地之土地轉租於他人，自非當然無效，本院四十三年台上字第八六八號判例係指土地法第一百零八條及耕地三七五減租條例第十六條之耕地轉租情形，並不包括民法之一般土地轉租。」

表 6：租賃條例第 9 條與民法第 443 條比較

	租賃條例第 9 條	民法第 443 條
轉租條件	轉租人必須取得出租人書面同意，方能轉租住宅全部或一部。	原則上禁止轉租，例外於租賃物為房屋，除有反對之約定外，得將其一部轉租於他人。
書面要求	需提供出租人同意轉租的書面文件，並在轉租契約中記載相關事項。	無規定需要提供書面文件。
通知義務	轉租人需於簽訂轉租契約後三十日內書面通知出租人。	無要求通知出租人。
規範範圍	特定於住宅租賃關係，針對住宅租賃市場管理進行規範。	一般租賃關係皆有適用。
違反效力	依租賃條例第 10 條第 1 項第 3 款，承租人違反轉租，出租人得提前終止租賃契約，且承租人不得要求任何賠償。同條第 2 項第 1 款規定應於終止前三十日通知承租人。	依民法第 443 條第 2 項，出租人得終止契約。

本研究自行整理

六、出租人終止租賃契約之規定（第 10 條）

租賃條例第 10 條第 1 項針對出租人得提前終止租賃契約之事由設有五款明文：第 1 款為承租人毀損住宅或設備而不為修繕或賠償，基於保障出租人之財產權，賦予出租人提前終止契約之權利，況且民法第 432 條亦規定就租賃物之保管，承租人應負善良管理人之注意，倘違反注意義務導致租賃物毀損滅失，負有損害賠償責任；第 2 款就承租人遲付超過兩個月之租金，經定相當期限催告仍拒繳，即賦予終止契約之權利，其立法理由指出係參酌民法第 440 條，觀察兩條文差異，本款僅重申民法之規定，而修法僅是將用語與民法定相當期限催告履行為一致規定⁴⁷；第 3 款則是承租人違反租賃條例第 9 條，未經出租人書面同意而違法轉租效力之明文；第 4 款係指出租人為重新建築而必要收回，依照文義解釋，重新建築並非擴建，亦不需領得建築執照，只須客觀上有重建之必要，且確實有重新建築之事實即足⁴⁸，立法理由亦指出以重新建築期間作為提前終止租約之依據應明確⁴⁹，應是避免出租人透過空泛之重新建築計畫為理由，達成提前終止租賃契約之目的，如此有害承租人之權益；第 5 款則使其他得提前終止租賃契約之法規範，亦得依本款為之，供出租人衡量如何行使較為有利⁵⁰。第 10 條第 2 項就出租人提前終止租賃契約應依照期限之規定，以書面通知承租人並附加證明，除第 4 款重新建築應於終止前三個月提出外，其餘皆應在終止前三十日為之。

上開係針對租賃條例第 10 條第 1 項所規定出租人得提前終止租賃契約之各款事由及立法理由為說明，可以發現與土地法第 100 條之條文類似，惟土

⁴⁷ 租賃條例第 10 條立法理由及修正理由參照。

⁴⁸ 吳啟賓，《租賃法論》，頁 120。

⁴⁹ 租賃條例第 10 條立法理由參照。

⁵⁰ 吳啟賓，《租賃法論》，頁 120。

地法第 100 條，僅適用於不定期租賃⁵¹，且兩部法規用語上仍有不同，實務運作上針對不定期租賃應如何適用土地法與租賃條例，本文嘗試摘要並整理實務判決對此適用問題之見解⁵²。

判決首先指出租賃條例第 1 條，確立其為住宅租賃事項之專法，因此在適用時應優先於土地法適用，除非租賃條例中無相關規定，方可適用土地法。縱使租賃條例第 10 條第 1 項第 5 款訂有得依「其他法律規定」終止租約之概括條款，仍基於特別規定之緣故，應優先尋找租賃條例之規定適用，只有租賃條例未有規定時，始能有適用其他法律之空間，判決以土地法第 100 條第 4、5 款規定為例，此時因租賃條例未有相似規範，始有適用土地法之可能。再就法條解釋與適用問題之部分，承租人毀損住宅或附屬設備之情形，但未修繕或賠償，出租人始能依租賃條例第 10 條第 1 款終止，而不能僅適用土地法第 100 條第 6 款，逕以未賠償即終止租約；而承租人遲付租金達兩個月租額的情況下，依租賃條例第 10 條第 2 款即可終止租約，無須依土地法第 100 條第 3 款以擔保金抵償，不過增加訂相當期間催告之程序；承租人未經書面同意轉租，出租人可終止契約，承租人不得依土地法第 100 條第 2 款主張適用民法第 443 條關於轉租之規定；針對收回房屋的規定，租賃條例僅限於「重新建屋而必要」，排除土地法第 100 條第 1 款包含「自住」需求，此為立法者有意設計的限制。

據此，可觀察出租賃條例的規範設計在於更細緻處理租賃住宅關係，並對出租人終止契約之權利設有更嚴謹的要件，故解釋上租賃條例本應優先適用，

⁵¹ 最高法院 37 年上字第 7729 號判例：「土地法第一百條規定，實應解為不包含定有期限之租賃契約在內。」；最高法院 109 年度台上字第 109 號民事判決：「而不定期限之房屋租賃，非有土地法第 100 條所定各款情形之一者，出租人不得終止租賃契約，收回房屋。」

⁵² 臺灣桃園地方法院 112 年度壩簡字第 1896 號民事判決。

否則租賃條例關於終止租約所增加之限制將形同具文，亦將背離制定專法以提升租賃雙方當事人權益之目的。

不過有疑問者在於，承租人遲付租金超過兩個月，出租人欲終止契約時，是否須依土地法之規定扣除抵償金，實務見解上意見有所分歧，如上開判決認為不須依土地法之規定扣除抵償金，即可依照租賃條例第 10 條第 2 款規定終止租約，惟仍應須先訂相當期間催告；類似見解亦是認為租賃條例為特別規定，在定期租賃應優先適用，亦即直接依照租賃條例第 10 條第 2 款規定終止租約，換言之，僅有在不定期租賃，始有依照土地法第 100 條第 3 款之規定適用，亦即在先扣除擔保金抵償之後，仍然積欠超過兩個月的租金時，出租人始得終止租約⁵³；另有判決基於平衡保障出租人權益之觀點指出，倘若扣除抵償金後始能終止契約，在住宅設備遭毀損之情形時，出租人權益將無法受到充足保障⁵⁴；不同見解則是以承租人之角度切入，在不定期租賃有土地法關於先扣除抵償金之規定可資適用，則在定期租賃之情況，亦應可類推適用，始能達到保護承租人之目的⁵⁵。

採取扣除抵償金之見解，確實對於承租人較為有利，不過對於出租人而言，倘扣除押金後始能終止契約，使出租人失去押金保障，在面臨損害設備或是處理遺留物時，將造成出租人在責任風險之負擔過重，並不公平⁵⁶。本文

⁵³ 臺灣橋頭地方法院 112 年度訴字第 979 號民事判決：「只有不定期租賃，必須適用土地法第 100 條第 3 款，扣除擔保金抵償後，仍欠租達兩個月租金額時，出租人始得終止租約（司法院院解字第 3489 號解釋參照）。」

⁵⁴ 臺灣高雄地方法院 112 年度雄簡字第 1392 號民事判決：「且押金乃承租人擔保租賃住宅之損害賠償行為及處理遺留物責任，預為支付之金錢。若須扣除後才得以終止租約，則終止租約後若租賃物尚有其他損壞，出租人將無押金之保障，亦非公平。」

⁵⁵ 臺灣新竹地方法院 110 年度簡上字第 93 號民事判決：「土地法第 100 條第 3 款關於擔保抵償租金之規定，雖僅就未定有期限之租賃而設，然在有期限之租賃實具有同一之法律理由，自應類推適用。」

⁵⁶ 陳冠甫，〈論積欠租金之期前終止權行使爭議〉，《月旦律評》，29 期，2024 年 8 月，頁 117-118。

亦認為，提升承租人於住宅租賃關係中之權益，固然有其重要性，惟提升承租人權益亦要同時關注出租人之責任有無過重或是不合理之處，以衡平租賃雙方關係。



表 7：租賃條例第 10 條第 1 項各款與土地法第 100 條各款比較

租賃條例第 10 條第 1 項	土地法第 100 條
第 1 款：承租人毀損租賃住宅或附屬設備，不為修繕或相當之賠償。	第 6 款：承租人損壞出租人之房屋或附著財物，而不為相當之賠償時。
第 2 款：承租人遲付租金或費用，達二個月之租額，經定相當期限催告仍拒繳。	第 3 款：承租人積欠租金額，除擔保金抵償外，達二個月以上時。
第 3 款：承租人未經出租人書面同意，將租賃住宅轉租於他人。	第 2 款：承租人違反民法第四百四十三條第一項之規定轉租於他人時。
第 4 款：出租人為重新建築而必要收回。	第 1 款：出租人收回自住或重新建築時。
第 5 款：其他依法律規定得提前終止租賃契約。	
	第 4 款：承租人以房屋供違反法令之使用時。
	第 5 款：承租人違反租賃契約時。

本研究自行整理

七、承租人終止租賃契約之規定（第 11 條）

租賃條例第 11 條第 1 項針對承租人得提前終止租賃契約的事由，設有四款明文：第 1 款允許承租人因意外事變等不得已事由，致難以繼續租賃住宅而提前終止租賃契約，即是考量承租人之地位與處境之規定；第 2 款則是住宅不符合居住使用而有修繕必要，經承租人催告後出租人仍不修繕，致難以繼續居住者，承租人得提前終止租賃契約，立法理由指出民法第 423 條與第 430 條就出租人有義務保持租賃物使用收益狀態並且有義務進行修繕，是以經承租人在催告後出租人仍是拒絕不予修繕，則契約之目的已不能達成，自應允許承租人得提前終止契約⁵⁷；第 3 款係因不可歸責於承租人之事由，導致租賃住宅之一部分滅失，且其存餘部分難以繼續居住，賦予承租人提前終止權，蓋已不能達住宅租賃之契約目的，此係重申民法第 435 條之規定；第 4 款則是因第三人主張權利致承租人不能就住宅為約定之使用收益，此亦是重申民法第 436 條準用第 435 條之規定。第 11 條第 2 項則是重申民法第 452 條之規定，即在承租人死亡時，繼承人得主張終止租賃契約，第 11 條第 3 項則是規範承租人應要提出證明並書面通知出租人，以避免有濫用之虞。

八、租賃契約消滅後返還之規定（第 12 條）

為了解決住宅租賃糾紛，租賃條例第 12 條規定當事人於住宅租賃契約消滅後，應共同完成屋況及附屬設備之點交，倘一方未會同點交，經他方催告後仍不為之，視為完成點交，另外針對遺留物亦有催告之規定，經催告後仍不取回者，可視為拋棄其所有權，處理費用從押金扣除，如有不足尚得請求承租人給付，有論者指出此係民法第 431 條關於有益費用與工作物取回之特別規定，故應優先適用⁵⁸。

⁵⁷ 租賃條例第 11 條立法理由參照。

⁵⁸ 吳啟賓，《租賃法論》，頁 123。

本條雖是增加民法所未有之規定，蓋民法第 455 條前段僅就返還租賃物有規定，期待透過租賃條例將點交程序明文化，並明確規範遺留物之處理方式，以減少租賃契約結束後因返還所生之爭議，惟法規在程序上並未細緻區分不同情形而有不同之規範，例如承租人不配合點交，究竟係因尚居住於租賃住宅中而拒絕點交，抑或是已遷往他處而無法聯繫⁵⁹，是以立法技術上應就實際可能遇到之不同情況，分別設計相對應之不同程序。有認為應以承租人是否搬離為區分依據，並更明確定義何謂視為完成點交，在承租人已搬離之情形適用本條，至於未搬離之情形則應另循法律途徑處理⁶⁰。本文亦認為在條文設計上當更加細緻明確，俾使實務運作上所面臨之各種情狀有法律條文可供依循，更是兼及考慮雙方當事人之權益。

九、提供真實租賃住宅廣告之義務（第 13 條）

租賃住宅之廣告係參照消費者保護法第 22 條與第 23 條之規定立法，要求出租人應有義務提供真實資訊，同時基於保障承租人與善盡企業責任，特別將受託刊登租賃住宅廣告的媒體經營者納入規範範圍，使其負擔查證之責任，如係明知或可得而知廣告有不實之情形仍為刊登，則就承租人因信賴該廣告所受之損害與出租人負連帶賠償責任，蓋廣告資訊為承租人作成承租與否之重要依據⁶¹。

第二項 租賃住宅服務業之簡介

住宅租賃當事人除了出租人與承租人外，租賃條例另外就租賃住宅服務業（即代管業及包租業）有明文規定，發展租賃住宅服務業亦為租賃條例的

⁵⁹ 法務部法律字第 10803510750 號函。

⁶⁰ 劉琦富，〈租賃住宅市場發展及管理條例第 12 條適用疑義〉，《全國律師》，26 卷 2 期，2022 年 2 月，頁 49-50。

⁶¹ 租賃條例第 13 條立法理由參照。

立法目的之一，本文先就租賃住宅服務業之功能加以介紹，再說明適用利弊分析。

租賃條例之所以建立租賃住宅服務業的相關制度，在於提供房屋所有人於出租時有不同的選擇管道，透過包租代管業的專業服務，免去在租賃關係上可能面臨的麻煩，例如設備點交、修繕管理與爭議處理等，提升出租人將空閒房屋出租之意願，使住宅租賃市場上有更多標的供承租人選擇⁶²。而租賃條例制定後使租賃住宅服務業明確成為特許行業，受到政府法規監管以提升其素質並使相關規範更加完備，蓋過去從事此等業務係粗略歸類於不動產租賃業，惟不動產租賃之概念遼闊，對於租賃住宅服務之監管並不完善，是以租賃條例之制定將租賃住宅服務業之概念明文化，並設計法規範予以管理，除達成建構租賃住宅服務業之立法目的，更期待能改善住宅租賃市場⁶³。

租賃條例發展租賃住宅服務業之設立核心概念係，僅需要出租人支出租金的一小部分即可託付專人協助處理，無須自行勞心勞力於租賃事項，以增加出租空閒住宅的機會，更能提升住宅租賃之專業度，然另有認為租賃住宅服務業的營收最終仍是轉嫁到租金之上，是否反倒造成推升租金的效果⁶⁴，產生對於承租人更不利的環境，本文認為此乃長期政策性層面問題，實務運用上確有可能使服務費用加諸承租人之租金中，故後續應持續觀察租賃住宅服務業是否對租賃市場發展有正面效益，以確保有助於達成健全租賃住宅市場之立法目的。

第三節 租賃條例與其他法規範之關聯

第一項 租賃條例與民法

⁶² 陳立夫，〈租賃住宅市場發展及管理條例解說〉，頁 41。

⁶³ 楊文瑞，〈住宅租賃契約理論與實務教戰手冊〉，臺北：元照，2022 年 8 月，2 版 1 刷，頁 3-4。

⁶⁴ 王珍玲，〈從立法目的論租賃住宅市場發展及管理條例〉，頁 61。

民法租賃章節於第 421 條以下定有明文，而觀察租賃條例第 1 條所揭示之立法目的，可知租賃條例係專就住宅租賃事項所制定更細緻之規範，實務判決更明確指出，依照租賃條例之規範目的觀察，於住宅租賃事項內，租賃條例為民法之特別法⁶⁵。再觀察租賃條例第二章「健全住宅租賃關係」部分，亦即本文所整理租賃條例之重要條文，在規範上常見與民法條文有類似用語或是具有關聯性之規定，或有重申民法規定如出租人交付及合用保持義務；或有增加民法所無之規定，如在修繕義務上要求出租人說明修繕範圍並提供聯絡方式，以提升承租人權益；又或有與民法相異之設計，如轉租之書面要求與通知義務，以促使住宅租賃市場更加透明。足見立法者在租賃條例制定上，賦予租賃條例成為住宅租賃統合性之專門法規，以達成保障人民居住權之目的，並補足民事私法契約可能導致住宅租賃雙方當事人地位不平等之問題。

第二項 租賃條例與土地法

土地法第 94 條至第 105 條針對房屋及基地租用定有明文，亦即就住宅租賃事項，土地法與租賃條例皆有制定有相關規範，故針對租賃條例是否為土地法之特別規定而應優先適用，容有疑問。

有認為民法、土地法及租賃條例就住宅租賃均有所規範，而租賃條例之核心概念在於規範住宅租賃契約當事人之權利義務關係，係住宅租賃事項之特別法，依照中央法規標準法第 16 條之規定，法規對其他法規所規定之同一事

⁶⁵ 臺灣新北地方法院 112 年度訴字第 1086 號民事判決：「故該條例在住宅租賃事務範圍內為民法之特別法，應優先於民法適用（臺灣桃園地方法院 108 年度壠簡字第 125 號判決、臺中簡易庭 111 年度中簡字第 2109 號判決參照），縱兩造為不定期租賃契約，亦為原租賃契約之繼續，既適用原契約之所有條件，且未於該條例第 4 條排除項所排除，自有該條例之適用，合先敘明。」

項有特別規定則應優先適用⁶⁶，況且租賃條例之法條設計，除有新設計之特別規範外，亦有諸多參酌或重申民法、土地法之規定，參照立法理由即可得知。故實務上有判決指出租賃條例係專就住宅租賃事項所制定，且較之土地法為新法，故租賃條例應屬民法及土地法之特別規定⁶⁷。

惟有學者以法學方法論切入觀察，並指出在特別法與普通法判斷上，應是比較兩條文之構成要件要素，特別法之構成要件要素應涵蓋普通法之構成要件要素，並以租賃條例第 10 條第 1 項第 2 款與土地法第 100 條第 3 款比較為例指出，在比較租賃住宅條例與土地法規定時，可以觀察到兩者在構成要件要素上的差異，租賃條例針對積欠標的除租金外亦納入費用，然而針對出租人是否應扣抵押金始能終止契約並無明文規定，相對而言，土地法雖未將費用列為積欠標的，但其就扣抵押金有所明文，此為租賃條例中所未涵蓋的內容，是以能否逕將租賃條例認定為土地法之特別規定，似乎有所疑問⁶⁸。

本文以為，問題應是在於立法者意思與法條構成要件要素之設計，觀察租賃條例之條文及其立法理由，可以推知租賃條例定位乃住宅租賃專法，惟條文用語部分，特別是與其他法規範有競合之情形，應有更加明確且細緻規範，避免增添在條文適用上之爭議。是以，如認為租賃條例屬特別規定，適用上

⁶⁶ 陳宏明，〈住宅租賃契約適用法律問題研析〉，立法院法制局議題研析，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=222390>（最後瀏覽日：2024/11/28）。

⁶⁷ 臺灣高等法院 109 年度上易字第 248 號民事判決：「且就住宅租賃而言，租賃住宅管理條例應為民法及土地法之特別法，是關於兩造間系爭租約之相關事項，自應優先適用租賃住宅管理條例之規定，上訴人辯稱本件應適用土地法之相關規定云云，要非可採。」；臺灣高雄地方法院 112 年度雄簡字第 1392 號民事判決：「租賃管理條例訂立於土地法後，且專為住宅租賃而設，就租賃房屋為居住之情形，自應優先於土地法為適用。」

⁶⁸ 吳從周，〈臺灣租賃法上押租金規定修正芻議——兼論租賃住宅市場發展及管理條例之相關規定〉，《月旦民商法雜誌》，70 期，2020 年 12 月，頁 40-41。

應以租賃條例有規定時優先適用，僅在租賃條例未有規範，依序適用土地法之規定，倘土地法亦未規定，始有民法規定之適用⁶⁹。

第三項 租賃條例與消費者保護法

觀察租賃條例與消費者保護法之立法制定目的，前者旨在保障涉及人民居住權利之住宅租賃關係，後者則以保護消費者權益為重點，在本次修正租賃條例將住宅租賃契約之出租人與承租人視為消費關係，而有消費者保護法相關規定之適用，然而消費者保護法並無與租賃有關之構成要件要素，如何適用值得深入探討。

有學者指出租賃條例並非適用於所有租賃事項，僅有居住用之住宅租賃有所適用，至於適用順序上，應是以消費者保護法優先，未有規定時始適用租賃條例，倘租賃條例亦未規定，則適用土地法或是民法規定⁷⁰。

亦有論者即指出在定型化契約如有疑義時，應為有利於消費者之解釋，甚至是無過失責任或懲罰性賠償金等，即應適用消費者保護法，惟租賃條例若有較具體之規範，例如租賃當事人期前終止之規定、轉租須得書面同意、出租人交付及合用保持義務與修繕義務等規定，則應優先適用租賃條例，是以租賃條例與消費者保護法在租賃相關案件適用上具有雙重規範的保護效果⁷¹。

另有研究論文認為，消費者保護法重點在於「事前預防」以及「事後救濟」，對於住宅租賃關係雙方之實質權利義務並無規範，故涉及實質面之租賃糾紛時，應優先適用租賃條例之規範，而在事前審閱期間之規範或是事後申請調

⁶⁹ 溫豐文，〈租賃專法體系之定位與適用問題〉，《台灣法學雜誌》，400期，2020年9月，頁41；姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，頁7。

⁷⁰ 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，頁7。

⁷¹ 陳冠甫，〈論租賃條例與消費者保護法之連動關係〉，《不動產研究》，2期，2023年9月，頁85-86。

解即提起訴訟，則依照消費者保護法之規定，故消費者保護法並非「完全」優先適用於租賃條例⁷²。

本文以為，上述見解看似論述方式有所不同，然而結論實則相同，蓋消費者保護法之條文本質上並無住宅租賃關係實質權利義務之相關規範，故涉及實質租賃糾紛，可認為消費者保護法未有規定而適用租賃條例，亦可認為在實質權利義務之認定應以租賃條例為優先適用，結論上並無不同，換言之，應以實際面臨之狀況性質為斷，亦即產生雙重規範的保護效果，故法律適用上並無扞格。

第四節 小結

本章第一節講述租賃條例之沿革，制定背景係因現代住宅租賃型態改變，傳統民法基於私法自治與契約自由原則的概念下，對於住宅租賃事項中承租人之保障可能有所不足，故特別制定專門法規予以規範，期望能保障人民居住之權利、平衡租賃雙方權益並提升整體住宅租賃市場之公平與秩序，而租賃條例在通過施行後卻遭遇適用困境，亦即難以區分住宅租賃契約究竟是否屬消費關係，進而應適用何種法規範之難題，是以透過法律修正將住宅租賃契約之出租人與承租人視為消費關係，而有消費者保護法之適用，此修正大幅提升承租人之權益，不過也衍生後續問題，即住宅租賃契約全面適用消費者保護法是否妥適

本章第二節針對租賃條例條文內容方面進行說明，以租賃條例中核心規範作出逐一解析，並就常見爭議分別就實務見解與學者論述加以整理，例如排除租金管制以尊重市場機制、明定由出租人負押金返還之責、轉租有較民法為更嚴謹之規範、出租人主張承租人積欠達兩個月租額欲終止契約是否需

⁷² 陳世元，《住宅租賃法制之檢討與建議—以押金為中心》，輔仁大學法律學系碩士論文，2022年7月，頁120-122。

先扣除押金之爭議、點交程序應為更精緻規範等，故租賃條例之制定使住宅租賃雙方當事人的基本權利義務得以更加確立，另透過對租賃住宅服務業之規範，促進市場資訊透明化與專業化，並提供合用之法規以供遵循。

本章第三節就租賃條例與民法、土地法及消費者保護法之間的關聯進行分析，可發現租賃條例作為住宅租賃事項之特別規定，除了有重申民法相關規定外，亦有基於保障承租人之核心概念，特別增設較民法更有利於承租人之規定，展現其身為專法之功能與特色及制定之必要性。而在租賃條例與土地法之適用關係上，自立法意旨觀察，租賃條例屬於特別規範住宅租賃事項之法規而應優先適用，針對法學方法論上的疑慮，則應透過修法予以解決。至於租賃條例與消費者保護法適用關係上，因為消費者保護法並無與租賃有關之構成要件要素，如何適用應就實際狀況判斷，亦即產生雙重規範的保護效果，故立法者將住宅租賃契約適用消費者保護法，賦予承租人更充足之保障。

綜上，本章節釐清租賃條例之立法脈絡與規範意旨後，藉此深化對租賃條例制定與適用現況的理解，特別是在法律修正上亦能觀察出保障承租人居住權利之內涵，同時針對條例適用範圍與執行困境進行探討，將為探討租賃條例在實務中的運作成效及其爭議解決機制提供重要參考依據。



第四章 住宅租賃契約適用消費者保護法之法律關係

前一章節針對租賃條例之適用與修正為解析，本章節以消費者保護法於住宅租賃契約之適用為主軸，探討住宅租賃契約之性質與內涵，以及適用消費者保護法之妥適性，並詳細說明修正後租賃關係當事人之權利義務有何改變，另就定型化契約相關規範為說明與檢視，蓋住宅租賃中出租人可能預先擬定不公平條款，致使承租人權益受損，故有探討如何適用消費者保護法中關於定型化契約條款管制規範等相關規定之必要，在政府有意提升承租人之政策考量下，更需審視租賃條例之制定與修正是否能有效達成目的，並提出新舊實務見解之差異，綜合觀察實務上之運作。

第一節 住宅租賃契約與當事人法律關係

第一項 住宅租賃契約之定義

按租賃之意義，指當事人透過約定，一方以「物」租與他方「使用收益」，而他方負責支付租金之契約，為民法第 421 第 1 項所明文規定，而租賃條例第 3 條第 1 項第 2 款就「住宅租賃契約」之定義為，指當事人透過約定，一方以「建築物」租與他方「居住使用」，他方負責支付租金之契約，可以發現條文將物直接稱為建築物，使用收益則直接特定為居住使用，顯見立法者制定租賃條例係參照民法之概念，就用語部分針對住宅租賃的特質所為之規範，立法理由特別指出租賃條例之規範範圍及所欲管理之對象為一般居住使用，並不以符合建築法規或土地使用規定為必要，惟排除社會福利機構或是醫療照護機構，確立本條例之適用範圍僅限於一般居住使用之情形⁷³，是以住宅租

⁷³ 租賃條例第 2 條立法理由參照，排除適用者包含員工宿舍、學生宿舍、機能社區型照顧模式之居住場所、香客大樓等。

賃固屬房屋租賃，然房屋租賃尚得區分為營業使用之商業租賃或一般居住用途之住宅租賃，而僅住宅租賃有租賃條例之適用⁷⁴。

第二項 住宅租賃契約之性質

租賃契約之性質，實務及學說⁷⁵多有討論，首先於民法債篇中第 2 章第 5 節設有專節即第 421 條以下，自屬一有名契約並無疑問；而實務見解一向認為租賃契約之成立，不以出租人對租賃物具有所有權為必要⁷⁶，即出租人不以租賃物之所有人為限⁷⁷，出租人所負擔者僅移轉占有並保持租賃物之使用收益狀態，故為債權契約；出租人有提供租賃物供承租人使用收益，而承租人則支付租金作為對價，故租賃亦適用雙務契約上如危險負擔與同時履行抗辯之規定，惟依照民法第 439 條之規定，租金如無約定或習慣則於租賃期滿時支付，故無同時履行抗辯之適用⁷⁸；承接前述之對價關係，即雙方皆須有租賃物使用收益或價金之給付，故為有償契約⁷⁹；而租賃契約為不要式契約⁸⁰，其契約

⁷⁴ 臺灣臺中地方法院 113 年度消字第 4 號民事判決：「故同條例所謂租賃契約限於居住用之建築物租賃，營業用之建築物租賃則不適用上開規定，附此敘明。」

⁷⁵ 林誠二，《債編各論新解—體系化解說（上）》，臺北：瑞興，2018 年 8 月，3 版 1 刷，頁 304-311；吳啟賓，《租賃法論》，頁 8-10。

⁷⁶ 最高法院 64 年度台上字第 424 號民事判決：「然按租賃契約，係以當事人約定，一方以物租與他方使用收益，他方支付租金而成立，並不以出租人對於租賃物有所有權為要件。」

⁷⁷ 最高法院 110 年度台上字第 2467 號民事判決：「按租賃契約為債權契約，出租人不以租賃物所有人為限，出租人未經所有人同意，擅以自己名義出租租賃物，其租約並非無效，僅不得以之對抗所有人，是除法律別有規定或另有約定者外，當事人仍應依租約履行。」

⁷⁸ 吳啟賓，《租賃法論》，頁 9。

⁷⁹ 臺灣高等法院 92 年度上易字第 575 號民事判決：「而租賃契約為有償契約，故關於買賣瑕疵擔保之規定亦準用之。」

⁸⁰ 最高法院 91 年度台上字第 2587 號民事判決：「按租賃為諾成契約，僅因雙方當事人對於租賃要件之意思一致，即可成立，並為不要式契約，是以雖未補簽租賃之書面契約，然此不影響兩造間就系爭土地租期自八十五年一月一日起至同年五月三十一日止之租賃續約之有效成立。」

成立並不以具書面契約為必要，民法第 422 條針對逾一年之不動產租賃契約規範應以字據訂立，不過如未以字據訂立，亦無礙契約成立，效果僅是視為不定期租賃；實務上亦有指出租賃契約為一諾成契約，只要雙方當事人就租賃契約之租金、租賃標的等必要之點達意思合致，則租賃契約即已成立⁸¹；而租賃契約屬於繼續性契約，此為與買賣契約有別之一大差異點，亦即租賃關係存續中出租人之義務持續存在，具有持續維持租賃物合於約定使用之義務，而承租人亦有依約定按時給付租金之義務，是以本於繼續性契約之特徵，故特別重視契約雙方之信任關係，並因契約關係存續時間較長，而有情事變更原則之適用⁸²。

第三項 住宅租賃契約當事人之法律關係

按住宅租賃契約之定義，依照租賃條例第 3 條第 1 項第 2 款定有明文，主要規範傳統民法租賃概念上之出租人與承租人於住宅租賃之情形，即有適用，至於以商業行為為用途之租賃，則排除租賃條例之適用。另就租賃條例第 5 條修正後，新增視為消費關係之規定，亦有適用消費者保護法之空間。又租賃條例特別就轉租定有明文，納入轉租之概念並衍生轉租人及次承租人之關係。此外租賃住宅服務業於租賃關係中又扮演何等角色，均有探究之必要。

首應說明者為轉租之概念，係指承租住宅，再以其全部或一部租與他人居住使用，他人支付租金之租賃行為，於租賃條例第 3 條第 1 項第 9 款定有明文，而租用住宅租予他人之人即為轉租人，其特點在於兼具出租人與承租人之雙重身分，申言之，應區分前後兩段租賃關係分別觀察，在前段租賃關係

⁸¹ 最高法院 112 年度台上字第 1926 號民事判決：「按租賃係當事人約定，一方以物租與他方使用、收益，他方支付租金之契約，其性質為諾成契約，雙方若就租賃關係中關於租金、租賃標的等必要之點達成意思表示之合致，則租賃契約即已成立，不以訂立書面契約為必要。」

⁸² 林誠二，《債編各論新解—體系化解說（上）》，頁 311。

中為承租人，承租供居住使用之建築物，在後段租賃關係中則處於出租人之地位，將承租之租賃住宅租與次承租人，而民法第 443 條及第 444 條就轉租固有所規定，惟未針對轉租人有所定義，故學者肯定租賃條例對於轉租人加以定義，有助於住宅租賃法律關係之明確化⁸³。

所謂租賃住宅服務業可區分為代管業及包租業，代管業所為代管業務，即是受出租人委託，負責經營管理業務，代管業者處理租賃住宅管理事務，與出租人間所成立之契約應屬委任契約；包租業之包租業務則包含承租住宅並且轉租，及經營管理業務兩者，在法律關係之層面上，不同於出租人與承租人締結一個住宅租賃契約，而是先由包租業者與出租人先訂立住宅包租契約，再由包租業者與次承租人訂立轉租契約。

包租契約在租賃條例修正前曾有是否具消費關係之爭議，實務向來認為包租業者雖為承租之一方，然並不符合最終消費為目的之定義而不具消費關係⁸⁴；不過另有認為出租人在面對包租代管業時，實際上是處於弱勢地位，無論是資訊優勢或是議價能力皆有不小落差，是以有將包租業務解為提供「服務」的空間，使房屋出租人可以同樣受到消費者保護法之保障⁸⁵。惟在租賃條例修正後，包租業者與出租人所成立之契約應屬第 5 條第 2 項之住宅包租契約，同條第 3 項至第 6 項定有相關規範，依照反面解釋似仍認為不具消費關係，蓋房屋出租人與包租業者簽訂包租契約之最終目的係為達到出租之營業行為，自不因此轉為消費者，與最終消費之定義不符⁸⁶，而無從適用消費者保護法⁸⁷。應注意的是，轉租人之身分可能是自然人亦可能是包租業者，若該轉

⁸³ 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，頁 8-9。

⁸⁴ 內授中辦地字第 1080110037 號函：「於包租契約關係中，雖為承租方，惟其仍非屬承租作為居住使用之最終消費者，尚難謂具有消費關係。」

⁸⁵ 陳冠甫，〈論租賃條例與消費者保護法之連動關係〉，頁 80-81。

⁸⁶ 黃明陽，〈住宅租賃法律關係解析－以租賃住宅市場發展及管理條例為中心〉，《消費者保護研究》，24 輯，2020 年 3 月，頁 80。

⁸⁷ 林旺根，〈評 2023 年租賃專法之修正－以租賃契約回歸消保法為中心〉，頁 55-58。

租人係自然人而非包租業者，雖轉租不合於最終消費之定義，惟依新修正之租賃條例第 5 條第 1 項規定，視為消費關係，從而仍是有消費者保護法之適用⁸⁸。

此外於用詞部分，租賃條例修正後新增住宅包租契約，惟並未於第 3 條另行定義，是以住宅包租契約是否亦屬租賃條例第 3 條第 1 項第 2 款所稱之住宅租賃契約即有疑問者，本文以為，自用詞定義觀察，有關租賃條例第 5 條第 2 項所稱住宅包租契約，因租賃住宅包租業承租住宅並非作為最終居住使用，故應非屬第 3 條第 1 項第 2 款所稱之住宅租賃契約。是以租賃條例修正後，於第 5 條第 1 項與第 2 項區分住宅租賃契約與住宅包租契約，除住宅包租契約外，其餘住宅租賃契約類型之當事人間皆依第 5 條第 1 項視為消費關係而有消費者保護法之適用，已免去法規修正前難以判斷是否具消費關係之困境，使當事人法律關係及適用規定上更為清晰，惟針對住宅包租契約似仍有加以明文定義之空間，以及再商討是否有使出租人訂立住宅包租契約時亦有適用消費者保護法之可能性。

第二節 適用消費者保護法之探討

第一項 住宅租賃關係與消費關係之關聯

民法契約屬於私法契約，契約自由原則為私法自治之核心概念，在尊重雙方當事人意思自主之下，只要締結契約當中未有瑕疵，即應受到契約之拘束，是為契約嚴守原則，國家不宜介入契約雙方當事人之間，避免干預人民經濟活動，維持市場交易之自主性，然而隨著資本主義經濟體制的發展，財富與資源逐漸向少數人集中，市場競爭失衡，貧富差距擴大，導致契約自由原則之濫用，逐漸淪為形式上的平等，而無法真正保障經濟上處於弱勢地位的契約當事人，故國家有必要介入調和契約雙方當事人之權利義務，在契約自由

⁸⁸ 陳冠甫，〈論租賃條例與消費者保護法之連動關係〉，頁 82。

原則與社會公平正義取得平衡，並且兼顧個人與整體社會之法律秩序與公共利益⁸⁹。

而在住宅租賃契約涉及人民居住之基本權利，其中承租人因資訊落差、財力懸殊等因素，往往陷於締約上弱勢之一方，與消費者保護法所欲保障弱勢之消費者概念相似，為提升承租人於租賃關係中之權益，立法者另外制定土地法及租賃條例，並透過導入消費者保護法之概念於住宅租賃契約，又其性質上具有消費關係之特質，故賦予住宅租賃關係出租人與承租人如同企業經營者與消費者之關係，期望提升承租人之權益。

所謂消費關係，於消費者保護法之定義，指消費者與企業經營者間就商品或服務所發生之法律關係，據此消費關係之主體為企業經營者與消費者，消費關係之客體為商品及服務，消費關係之行為係消費者的消費行為及企業經營者的營業行為。欲將住宅租賃契約適用消費者保護法，即應探討上開要素能否對應進行檢視，亦即出租人與承租人能否認定為企業經營者與消費者，再者出租人所提供之住宅租賃是否屬於商品或服務，並判斷出租行為能否認定為營業行為。

檢視兩者關聯性可發現在法律層面，住宅租賃關係與消費關係相契合，適用消費者保護法並無疑問，惟我國住宅租賃出租人除包租業外，常見一般自然人為出租行為，政府在監管自然人出租時，較之監管包租業更加困難，蓋自然人不如包租業受到政府高密度管制，且就住宅租賃法律之專業知識良莠不齊，致使承租人權益遭受侵害，承租人更可能礙於經濟財力或是人情壓力而放棄尋求救濟，使住宅租賃市場之環境更加劣化，故本於住宅租賃關係與消費關係之關聯，透過租賃條例之修正，直接使住宅租賃契約適用消費者保

⁸⁹ 陳聰富，《契約自由與誠信原則》，臺北：元照，2015年12月，初版1刷，頁56-58；
陳聰富，《民法總則》，臺北：元照，2018年8月，2版4刷，頁8-15。

護法，政府得以公權力介入調整私人間之住宅租賃契約，加以衡平出租人與承租人之權利義務關係。

第二項 適用之爭議

在租賃條例制定前，內政部即有依消費者保護法第 17 條第 1 項授權公告「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」⁹⁰，後於租賃條例制定後更名為「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，據此，在租賃條例制定前，內政部已有藉由訂定應記載及不得記載事項，介入衡平住宅租賃契約之雙方當事人地位，惟住宅租賃關係是否適用消費者保護法，於租賃條例制定時容有爭議。

一、住宅租賃出租人可否認定為企業經營者之爭議

當時針對住宅租賃出租人可否認定為企業經營者意見有所分歧，當時行政院消費者保護處有召開房屋租賃適用消費者保護法疑義座談會，有文獻彙整座談會之肯否意見，持否定意見者認為，不宜一概將出租人認定為企業經營者，蓋民法與應記載及不得記載事項對於住宅租賃皆設有規範，然規範內涵究有不同，倘若將出租人認定為企業經營者，判斷上應是基於出租數量認定劃分，再分別適用不同法規範，而觀察出租人與企業經營者在資訊優勢層面，出租人在財力及資訊方面之優勢程度，亦無法與企業經營者比擬，況且民法租賃之相關規範，已有較保障承租人之條文設計，欲透過適用消費者保護法介入住宅租賃，是否妥適不無疑問，此外一般民眾出租住宅之行為亦將認定為企業經營者，亦可能降低閒置住宅出租意願，導致住宅租賃市場供需失衡，反而更不利承租人；持肯定意見者則是指出，營業於消費者保護法上之判斷，重點是主客觀上具有營業之意圖與行為，不因主業或副業而有所不

⁹⁰ 內授中辦地字第 1051305384 號函：「訂定房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項，並自中華民國一百零六年一月一日起生效。依據：消費者保護法第十七條第一項規定及行政院一百零五年六月三日院臺消保字第一〇五〇一六五一〇四號函核定。」

同，亦不能以出租數量多寡作為判斷依據，是以將出租人認定為企業經營者於法律層面並無疑問，換言之，只要不是偶一為之的出租行為，該出租人均應解為企業經營者，更不能因造成大量出租人被認定為企業經營者，而創設出例外規定進而破壞消費關係之認定⁹¹。

座談會之結論則有行政函釋整理歸納，其用語後續亦成為租賃條例第 5 條之立法理由，結論以出租人被認定為企業經營者的關鍵應是「反覆實施」出租行為，至於出租人為公司、團體或個人應非所問，而該行政函釋亦就租賃關係有無應記載及不得記載事項之適用進一步指出，承租人係以單純自住或另有執行業務等目的為區分，倘承租之目的乃執行業務等非單純自住之情形，則無相關應記載及不得記載事項之適用，出租人則以是否屬反覆實施出租行為作為判斷依據，如係偶一為之，亦無適用⁹²。

二、住宅租賃出租人係提供「商品」或「服務」之爭議

觀察我國消費者保護法將商品與服務並列規範，且皆採無過失責任，學者指出服務責任在多數外國立法例上，係採取過失責任或推定過失責任，而我國係採取無過失責任，目的在於保障消費者權益，惟似乎缺乏堅實的論理依據，況且消費者保護法施行細則僅就商品加以定義，而針對服務則無相關定義，是以在認定服務責任，應以「立法目的」、「服務的危險性」、「分散責任可

⁹¹ 黃明陽，〈住宅租賃法律關係解析－以租賃住宅市場發展及管理條例為中心〉，頁 75-81；陳世元，〈住宅租賃法制之檢討與建議－以押金為中心〉，頁 42-44。

⁹² 消保字第 1050165274 號函：「獲致結論略以『不論公司、團體或個人，亦不論其營業於行政上是否經合法登記或許可經營，若反覆實施出租行為，非屬偶一為之，並以出租為業者，均可認定為企業經營者，其出租行為均得以消保法加以規範。』是以就承租人端而言，承租房屋之目的倘係作為銷售商品、執行業務或投入生產，並非單純供自住使用，即無房屋租賃定型化契約應記載或及不得記載事項之適用；就出租人端而言，不論其為公司、團體或個人，亦不論出租戶數，若反覆實施出租行為，非屬偶一為之，並以出租為業者，均可認定為企業經營者，得以房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項加以規範。」

能性」、「舉證的困難」為判斷標準，斷不能因法無明文定義遽認服務的範圍無所限制⁹³。

至於租賃關係中出租人究竟係提供商品或服務，有論者認為住宅租賃之交易客體為建築物，自屬有形之商品⁹⁴，另有論者認為住宅租賃契約之使用收益繼續性切入觀察，亦即承租人重視者乃契約關係存續中的使用收益狀態，是否合於約定之狀態，依照消費者保護法施行細則針對商品之定義固然「指交易客體之不動產或動產」，然而自消費者保護法第 7 條第 1 項用語觀察，企業經營者負擔商品責任強調從事設計、生產、製造商品，又住宅租賃出租人性質上應非從事設計、生產、製造商品，而是在於維持提供符合約定之租賃狀態，故應認定屬提供服務⁹⁵。

第三項 適用之分析

針對住宅租賃關係擬制為消費關係是否妥適有所爭議，否定觀點是認為新法在立法上是將住宅租賃關係擬制為消費關係，亦即出租人縱為偶一為之一同受消費者保護法所約束，並無從以反證推翻，如此將使出租人作為企業經營者，而須負擔消費者保護法上之無過失責任，然而出租人是否有承擔能力即有疑問⁹⁶；肯定觀點則是認為住宅租賃契約中，出租人作為反覆實施出租行為之主體，合於企業經營者之定義，而承租人租賃住宅之目的在於滿足居住之需求，亦合於消費者之概念，又出租人提供住宅以供承租人使用收益，其出租行為具有提供服務之性質，符合消費者保護法對於消費關係之定義，故住宅租賃契約具有消費關係之本質，然而民法在租賃關係雙方權利義務設

⁹³ 王澤鑑，《侵權行為》，臺北：王慕華，2023 年 8 月，增補版 3 刷，頁 736-740。

⁹⁴ 黃明陽，〈住宅租賃法律關係解析—以租賃住宅市場發展及管理條例為中心〉，頁 73。

⁹⁵ 陳冠甫，〈論租賃條例與消費者保護法之連動關係〉，頁 84。

⁹⁶ 劉書瑋，〈住宅租賃契約擬制為消費關係之檢討—兼論住宅租賃契約之公證〉，《公證法學》，20 期，2024 年 8 月，頁 31。

計上，固然可尋找到較有利於承租人之規範，但保障上仍略顯不足，尤其是要解決租賃關係地位不平等之問題，強化保障承租人之權益即為重點，透過將住宅租賃契約納入消費者保護法，賦予承租人如同消費者之保障來調整雙方之權利義務，以補足民法保障不足之處。

儘管我國住宅租賃市場中多數出租人為自然人⁹⁷，惟依據出租行為之「反覆實施」作為判斷標準，多數出租人並非偶一為之，欲以實質認定是否具消費關係而決定有無消費者保護法之適用，可能在認定與執行上有其困難性，故新修正之租賃條例已將住宅租賃契約擬制為全面適用消費者保護法，是以在法律適用上並無疑問。

另以住宅租賃市場之觀點切入，承租人通常處於資訊不對稱及議價能力弱勢的地位，出租人在財務與資訊方面的優勢或許不如典型企業經營者明顯，然而仍不乏有出租人單方擬定不公平條款之情形，承租人缺乏實質磋商之機會，將住宅租賃契約納入消費者保護法，在定型化契約條款的管制上，透過解釋原則、查核機制甚至行政處罰出租人等規範設計，以提升承租人保障，促進雙方地位平衡，並避免不公平情事之發生。至於促進租賃市場穩定發展，亦為國家政策所著眼之重要目標，藉由適用消費者保護法之規範，遏制不良出租行為，改善租賃市場環境，進而達到健全市場機制之目的，不僅明文確立出租人應遵循之法規範，更有助於提升居住品質與安全，減少租賃市場中不公平現象，以實踐居住正義，故適用消費者保護法有其必要。

第三節 定型化契約於住宅租賃之適用

第一項 定型化契約之意義與內涵

⁹⁷ 「以臺灣的租屋市場而言，雖以個人房東為主，如依函釋被認定為是企業經營者，即適用消保法之相關規定。」詳見，吳淑青，〈健全租屋市場管理之研析〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=220434>（最後瀏覽日 2025/1/21）。

所謂「定型化契約」於消費者保護法第 2 條第 9 款之定義係「指以企業經營者提出之定型化契約條款作為契約內容之全部或一部而訂立之契約。」，自條文觀察可知定型化契約之構成內容，可能係全部或一部為定型化契約條款，換言之，在定型化契約內容一部為定型化契約條款之情形，於另一部分消費者尚有與企業經營者協調個別磋商條款之空間，就此部分並不需過度介入，是以消費者保護法第 15 條，針對定型化契約條款與個別磋商條款有違背時，基於尊重締約自由與內容決定自由，定型化契約條款牴觸部分無效，惟行政函釋指出，個別磋商條款之約定如較定型化契約條款更不利消費者，而消費者於磋商協調時不知，則應目的性限縮解釋，仍以定型化契約條款之內容為準⁹⁸，故縱使為個別磋商條款，仍可能存在不公平現象，應從磋商協調之過程實際判斷有無適用定型化契約之規定⁹⁹。

在定型化契約中，企業經營者預先擬定之定型化契約條款，因消費者並無商議餘地，處於締約地位之弱勢方，故有法律加以介入調整權利義務之必要¹⁰⁰。而民法第 247 之 1 條亦針對「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約」有所規定，足見我國法制對於定型化契約分別規範於不同法規，具有消費關係者即依循消費者保護法，反之民法第 247 之 1 條則適用於消費者保護法以外之定型化契約¹⁰¹，惟有學者指出，此種割裂適用之區分模式，有重複規範或因規範差異導致適用結果歧異之可能¹⁰²。

定型化契約之功能在於企業經營者可先行擬訂契約條款，再向多數消費者訂立同類型之契約，因此不僅能降低交易成本，更能提高經濟效率，並具

⁹⁸ 消保字第 1050169280 號函。

⁹⁹ 陳聰富，《契約自由與誠信原則》，頁 70-71。

¹⁰⁰ 李淑明，《債法總論》，臺北：元照，2018 年 11 月，9 版 2 刷，頁 484-485。

¹⁰¹ 尤重道，〈定型化契約之概念與法律效果暨實務見解分析〉，《消費者保護研究》，17 輯，2011 年 12 月，頁 181。

¹⁰² 楊淑文，〈消費者保護法與民法的分與合一雙軌制立法下的消費者與消費關係〉，《民事法與消費者保護》，台北：元照，2011 年 5 月 1 版，頁 173。

有加速交易過程之效果，與現代交易需求相互契合，於一般日常生活亦屬常見，甚至可謂是不可或缺，惟先行擬訂之契約條款對於企業經營者較為有利，壓抑消費者之交易自由，進而導致締約雙方當事人地位不對等。故在資本主義興盛下，產業規模擴張所衍生財力或資訊不平等的程度，是早年農業社會所無法比擬，私法契約自由之概念，亦應隨著時空背景不同而有所調整，現代民法更著重於權利社會化與契約正義，特別是締約雙方地位懸殊之情形，堅守傳統契約自由，對於處於弱勢地位之一方而言，締約自由實質上僅餘不締約之自由，如此與契約正義背道而馳，是以有必要依靠政府管制定型化契約條款，透過公權力介入調整締約雙方當事人地位，以達成現代民法所追求之契約正義，亦即實質的契約自由¹⁰³。

第二項 定型化契約條款之說明

消費者保護法第 11 條至第 17 條之 1 對於定型化契約有明文規定，而學理上針對定型化契約條款之效力，有幾個層面需依序檢驗，本文參酌學說並以「訂入契約」、「條款解釋」、「條款效力」等三個層面進行說明¹⁰⁴。

一、訂入契約

首先定型化契約條款需要先訂入契約中，才有接續探討條款解釋與效力之實益，其中消費者保護法第 11 條之 1 所規定之合理審閱期間乃條款被訂入契約之要件，解析本條條文，在簽訂定型化契約之前，應給予合理期間，供消費者評估全部的條款內容，且依照第 17 條之 1 應由企業經營者證明符合規定，倘若違反審閱期間的規定，其效果是依照第 11 條第 3 項，原則上該條款不會成為契約的內容，例外是在消費者主張該條款仍會成為契約的內容；消費者保護法第 13 條規定之明示性原則規定，定型化契約條款之內容應由企業

¹⁰³ 陳聰富，《民法總則》，頁 13-15。

¹⁰⁴ 王澤鑑，《債法原理(一)基本理論 債之發生 契約、代理權授與、無因管理》，臺北：王慕華，2009 年 9 月，再刷，頁 99-108；李淑明，《債法總論》，頁 486-488。

經營者向消費者明示，倘若明示內容有所困難者，應透過明顯的方式，公告條款的内容，並且經過消費者同意者，該條款方成為契約内容，亦即在企業經營者明示之後，經過消費者同意，該條款始為訂入契約内容。

二、條款解釋

在定型化契約條款訂入契約内容後，條款解釋上如有疑義，基於條款係單方擬定，締約之另一方當事人根本無從商議，故不採取民法第 98 條探求當事人真意為解釋原則，故在解釋上應以一般當事人之認識作為判斷基礎，不考慮個案特殊性，即客觀解釋原則；在免責條款部分，則應為限制解釋，始能保障相對人權益，即限制解釋原則；倘定型化契約條款在解釋上有疑義或不明確之情事，致生相關之不利益不應由相對人承擔，即不明確條款解釋原則，參照消費者保護法第 11 條第 2 項有利於消費者解釋原則即屬之；因適用於廣泛多數人，有統合解釋之必要，定型化契約條款之解釋屬可上訴第三審之法律問題，即統一解釋原則。

三、條款效力

按消費者保護法第 12 條第 1 項之規定，定型化契約條款違反誠信原則¹⁰⁵或對消費者顯失公平，該條款無效，而顯失公平之推定則參照消費者保護法第 12 條第 2 項之明文¹⁰⁶，另民法第 247 條之 1 亦有規範一方預先擬定之條款，倘如約定顯失公平，該部分約定無效。

¹⁰⁵ 判斷定型化契約條款是否有違誠信原則致對消費者顯失公平，應包含契約的性質、締約之目的、完整條款內容、一般交易之習慣等情形加以判斷，參照消費者保護法施行細則第 13 條。

¹⁰⁶ 消費者保護法第 12 條第 2 項：「定型化契約中之條款有下列情形之一者，推定其顯失公平：一、違反平等互惠原則者。二、條款與其所排除不予適用之任意規定之立法意旨顯相矛盾者。三、契約之主要權利或義務，因受條款之限制，致契約之目的難以達成者。」

至於無效的範圍，依照消費者保護法 16 條之規定，定型化契約條款在除去無效或不構成契約內容之一部後，契約仍可以成立者，則契約之其他部分原則上仍屬有效，但對於當事人的一方有顯失公平之情形時，該契約全部歸於無效；而民法第 111 條就無效之規定，法律行為之一部分無效者，原則上全部皆無效，但在除去該部分後仍可以成立者，則其他部分仍屬有效。比較兩者差異在於消費者保護法原則上在除去無效之定型化契約條款後，契約其他部分仍為有效，僅在對於當事人之一方有顯失公平的情形時，該契約始例外歸於無效¹⁰⁷，避免因一部分條款有無效之情形，而導致契約全部歸於無效，進而使相對人之契約目的無法達成，與民法第 111 條規定以全部無效為原則有別，又消費者保護法為民法之特別規定，故排除民法之適用。

第三項 住宅租賃定型化契約之類型

住宅租賃契約之訂定多由出租人先行擬定契約或是購買坊間常見的契約書，其中條款常見不利承租人之情形，政府就此有頒布相關定型化契約應記載及不得記載事項，藉由具有強制效力之規範，對於私法契約加以管制，期望平衡租賃關係雙方當事人之地位，亦避免事後爭議產生，惟為因應不同族群之需求，類型繁多且名稱皆相近又有涉及法律修正，可能導致民眾混淆或是難以區辨之情事¹⁰⁸，故有詳加釐清之必要，以下先就租賃條例修正前之情形說明，再敘述條例修正後有何變化。

在租賃條例第 5 條修正前，係以是否具備消費關係為區分，倘不具消費關係之一般出租人與承租人成立之住宅租賃契約，依循「住宅租賃契約應約

¹⁰⁷ 消費者保護法第 16 條立法理由：「鑑於契約一般條款（定型化契約條款）的作用主要多在排除任意規定的適用，因此並無因之而認為全部無效之必要。惟為避免失之公平，特以但書緩和之。」

¹⁰⁸ 契約範本與定型化契約應記載及不得記載事項有別，契約範本僅供為參考或示範之用途，並無消費者保護法第 17 條之效力。詳見，王澤鑑，《債法原理(一)基本理論 債之發生 契約、代理權授與、無因管理》，頁 108。

定及不得約定事項」，而不具消費關係之一般出租人與包租業所成立之包租契約，則依循「住宅包租契約應約定及不得約定事項」；倘具消費關係者，如出租人並非偶一為之，則出租人與承租人之間應依循「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」¹⁰⁹，又如包租業與次承租人之轉租契約則有「住宅轉租定型化契約應記載及不得記載事項」，以及出租人與代管業之「租賃住宅委託管理定型化契約應記載及不得記載事項」。據此，具消費關係者之住宅租賃契約，將有消費者保護法第 17 條之適用，違反可能導致定型化契約條款無效，而未記載公告之應記載事項，仍構成契約內容，另一方面不具消費關係之住宅租賃契約則適用租賃條例之規定，再觀當時租賃條例第 5 條之規定，與消費者保護法第 17 條性質相似，足見租賃條例於制定之初，已具有擴大住宅租賃保障之意旨¹¹⁰。

惟究竟是否具消費關係而應循「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」抑或是「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，實務運作上不僅在法律關係面臨區辨之困難，另在名稱上亦有相似容易混淆之虞，然而隨著租賃條例第 5 條修正後，不再區分是否消費關係，使一般出租人與承租人之租賃關係亦有消費者保護法之適用，故因應租賃條例之修正，刪除「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」，適用「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」受到消費者保護法監管，至於住宅包租契約則依循租賃條例第 5 條第 2 項以下規定之應約定及不得約定事項處理。

第四項 住宅租賃定型化契約條款之管制

一、審閱期間之規定

¹⁰⁹ 台內地字第 1090264203 號函：「修正房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項，並修正名稱為住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項，自 109 年 9 月 1 日生效」。

¹¹⁰ 楊文瑞，《住宅租賃契約理論與實務教戰手冊》，頁 4-7。

按消費者保護法第 11 條之 1 就審閱期間之相關規範定有明文，審閱期間之目的在於使消費者可以有足夠的時間理解契約條款內容¹¹¹，並在充分思考後始做出判斷，避免因一時失慮而致使權益受損。在租賃條例修正並確立住宅租賃適用消費者保護法後，訂立住宅租賃定型化契約即應有審閱期間之適用，實務上出租人亦多使用制式之住宅租賃定型化契約，根據住宅租賃之中央主管機關即內政部所公告之「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，應記載事項第 1 條即就契約審閱期明文為至少三日，倘若有拋棄審閱權之定型化契約條款，依照消費者保護法第 11 條之 1 第 2 條之規定該條款無效，至於違反審閱期間規定之效果，則依同法第 3 條，原則上該條款不構成契約之內容，惟消費者仍得例外主張該條款仍構成契約之內容。

另外，如係消費者主動要求縮短審閱期間以加快交易時程，實務上認為毋庸多加予以限制¹¹²，亦有論者認為，若完全禁止消費者拋棄審閱期間，可能導致締約時間不當延長，對交易效率和消費者權益反而產生負面影響，並整理國內多數意見指出，消費者保護法固然禁止企業經營者透過定型化契約條款剝奪消費者之審閱權限，然仍可透過個別磋商條款拋棄審閱期間¹¹³。

故住宅租賃關係之中，出租人不得預先擬定拋棄審閱期間之定型化契約條款，若有記載，該條款無效，惟承租人如欲儘速完成契約訂定，主動表示拋棄審閱期間，則屬承租人自願拋棄法律上利益並無不可。

二、條款解釋之規定

¹¹¹ 消保法字第 0930000500 號函：「審閱期間之立法意旨，在保障消費者於簽約前有充分時間以瞭解定型化契約內容。」

¹¹² 消保法字第 0990006937 號函：「有關主管機關公告之定型化契約審閱期間，倘消費者於簽訂契約前確已瞭解契約內容，而自願提前簽訂契約者，判決實務有承認此種情形係屬消費者對自身權利之拋棄，尚非法所不許。」

¹¹³ 歐陽勝嘉，〈定型化契約之審閱期間／高院 101 上易 146 號民事判決〉，《台灣法學雜誌》，371 期，2019 年 7 月，頁 284。

定型化契約條款在解釋上有疑義時，按消費者保護法第 11 條第 2 項規定，應為有利於消費者之解釋，亦即住宅租賃契約條款有疑義時，應為有利承租人之解釋，近期實務判決因應租賃條例之修正，故在住宅租賃定型化契約條款之解釋上所生之疑義，亦肯認應為有利於承租人之解釋¹¹⁴，足見修法後透過適用消費者保護法相關規定，確實有助於提升承租人之權益保障。

三、條款效力之規定

擬定住宅租賃定型化契約，應參酌內政部所公告之「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，在定型化契約條款有違反應記載及不得記載事項，可依消費者保護法第 17 條第 1 項及第 4 項認定該定型化契約條款無效，近期實務亦有判決肯認之¹¹⁵。換言之，透過消費者保護法作為依據規定，可大幅減少契約中出現不合理條款之可能性，倘如出租人有違背應記載及不得記載事項，承租人即可主張該條款無效，使承租人在權益保障更為充足。

四、查核及處罰之規定

消費者保護法第 17 條第 6 項規定主管機關得隨時派員查核，且可使出租人受到消費者保護法第 56 條之 1 所規定之處罰規範，透過政府公權力介入管制，令限期改正如不改正則處以罰鍰，遏止出租人以不公平條款不當侵害承

¹¹⁴ 臺南簡易庭 113 年度南小字第 680 號民事判決：「可知系爭租約係大量印刷並會依內政部公告函文改版，係供出租人與承租人訂約使用之定型化契約，且原告承租系爭房屋係供住宅使用，是以系爭租約雙方即兩造視為具消費關係，應適用消保法之規定，於系爭租約條款有疑義時，應為有利於消費者即原告之解釋。」

¹¹⁵ 臺南簡易庭 113 年度南小字第 418 號民事判決：「是系爭租約雙方即兩造視為具消費關係，應適用消費者保護法之規定。另中央主管機關為預防消費糾紛，保護消費者權益，促進定型化契約之公平化，得選擇特定行業，擬訂其定型化契約應記載或不得記載事項，報請行政院核定後公告之。違反第 1 項公告之定型化契約，其定型化契約條款無效。」

租人權益之行為，甚至有規避、妨礙或拒絕查核之情形，得依消費者保護法第 57 條規定處以行政罰鍰。

第五項 定型化契約相關規定於住宅租賃之適用分析

在住宅租賃契約中，出租人常以單方預先擬定的不公平條款，侵害承租人權益，然而將住宅租賃契約納入消費者保護法規範後，無論是在條款解釋、查核機制，或處罰規定等層面，均提升了承租人的權益保障，透過政府的介入與管制，有助於平衡住宅租賃雙方當事人的地位，減少因資訊不對等或經濟弱勢導致的不公平交易。

惟當時受到質疑是在自然人出租人在僅出租一戶之情形，在經濟財力或優勢資訊等層面，其優勢程度皆遠不如消費者保護法上典型的企業經營者，導入政府查核或是行政罰鍰等措施是否對於出租人過於苛刻，亦即非包租業之一般自然人出租人認定為企業經營者，可能因此受到行政查核與罰鍰，此質疑即是前述座談會認為不宜一概將出租人視為企業經營者之否定見解。

然而，新修法已明確將消費者保護法全面適用於住宅租賃關係，政策方向顯然更傾向於加強承租人之權益保障，此舉反映出立法者在住宅租賃市場中更重視承租人作為相對弱勢一方之地位，試圖透過制度設計改善其處境，雖然對自然人出租人的影響仍需進一步觀察與調整，但其立法政策之核心目標已逐漸明確。

第四節 承租人保障與出租人負擔之權衡

第一項 利益權衡

住宅租賃所牽涉者，尚包含承租人之居住權利，以及出租人的財產權，相較之下居住權屬於生存權之範疇，保障程度上應比起財產權保護更為優渥，惟亦非指應使出租人之財產權不斷讓步，蓋財產權隱含社會經濟發展，政府過度干涉可能導致負面之反效果，舉例而言，透過租金管制或是加重出租人

責任，固然可以提升承租人權益，但相對的可能造成出租人閒置房屋或是降低租賃物品質，反而破壞住宅租賃市場之運作，並且不利於社會經濟之正向發展，是以制度上仍是應考量兼顧出租人之財產權，以維持雙方權利義務之平衡¹¹⁶。

第二項 出租人無過失責任之適用與影響

住宅租賃契約全面適用消費者保護法後，免去判斷是否為消費關係之難題，縱使出租人為自然人，亦受到消費者保護法所規範，其中消費者保護法第 7 條規定，企業經營者提供商品或服務未符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，致消費者受有損害時，應負無過失責任。據此，住宅租賃當事人之法律關係，除契約法規定外，如有侵權責任相關情事致生損害於承租人，出租人需證明其無過失，法院始得減輕其賠償責任，此為對於出租人之責任加重¹¹⁷。

值得思考的是，倘如出租人係一般自然人，適用消費者保護法後，出租人如涉及侵權行為是否仍適用無過失責任，蓋無過失責任之理論基礎在於合理分配損害，使較具備控制危險發生能力以及風險負擔能力之企業經營者承擔內化為經營成本，惟在住宅租賃關係之一般出租人，或許只是偶一為出租行為，其是否具備控制危險發生能力或是分散承擔風險的能力，均有疑問¹¹⁸。上述質疑在租賃條例修正協商之初，即有類似質疑意見指出將自然人出租人視為企業經營者適用消費者保護法，民眾可能難以接受¹¹⁹，不過後續再協商時，另有見解指出住宅租賃契約涉及爭議大多為押金返還及修繕等契約責任，若是將自然人出租人排除消費者保護法第 7 條之無過失責任，則對於承租人之

¹¹⁶ 謝哲勝，《土地法》，頁 314-318。

¹¹⁷ 陳冠甫，〈論租賃條例與消費者保護法之連動關係〉，頁 82-84。

¹¹⁸ 劉書瑋，〈住宅租賃契約擬制為消費關係之檢討—兼論住宅租賃契約之公證〉，頁 33-34。

¹¹⁹ 林旺根，〈評 2023 年租賃專法之修正—以租賃契約回歸消保法為中心〉，頁 50。

保障有所不足，蓋侵權行為如違法隔間致妨礙逃生等嚴重情形，涉及承租人重大生命財產安全，應使出租人負擔無過失責任，方能妥適保障承租人權益¹²⁰。再觀最終租賃條例修正結果，足見立法者應是基於保障承租人作為考量，而擴大消費者保護法之適用。

第三項 懲罰性賠償金之適用探討

按懲罰性賠償金之規定於消費者保護法第 51 條定有明文，又住宅租賃關係依照租賃條例適用消費者保護法，故應有主張懲罰性賠償金之空間，條文重點在於「依本法所提之訴訟」之解釋，實務認為限於依消費者保護法所提之訴訟方有適用¹²¹，學說則有以較保障消費者之角度切入指出，消費訴訟之定義指因消費關係而向法院提起之訴訟，亦未有限縮之意思，故所謂依本法所提之訴訟，解釋上應寬認為與保護消費者之意旨有違背致消費者權益受損者，即有懲罰性賠償金適用，是以依照學說見解並不以依消費者保護法所提起之訴訟為限，縱使是依照民法提起只要有違保護消費者之意旨，即有消費者保護法第 51 條之適用¹²²，惟另有認為學說見解已超出文義之範圍，亦難認當時立法者有此意旨，故消費者保護法第 51 條之適用，應為消費者保護法之商品或服務責任，抑或是廣告責任之情形¹²³。



¹²⁰ <黨團協商紀錄：111 年 12 月 16 日>，《立法院公報》，112 卷第 8 期，台北：立法院公報處，2022 年 12 月。參地政司司長王成機發言，第 262 頁。

¹²¹ 最高法院 101 年度台上字第 122 號民事判決：「消費者與企業經營者間就商品，或服務發生爭議，消費者團體或消費者個人依消保法之規定起訴者，雖均有該條規定之適用，但以按該法所提之訴訟為限。」

¹²² 陳忠五，〈不誠實廣告與懲罰性賠償金——最高法院 101 年度台上字第 122 號判決評釋〉，《臺灣法學雜誌》，229 期，2013 年 8 月，頁 111-112。

¹²³ 陳聰富，《民法債編總論(一)侵權行為原理》，臺北：元照，2018 年 9 月，2 版 1 刷，頁 488。

實務上曾有承租人主張出租人故意不修繕漏水，請求 5 倍懲罰性賠償金的案例¹²⁴，本判決見解同過往實務見解，指出承租人並非依照消費者保護法主張請求損害賠償，不合法條要件，況且承租人損害賠償之主張亦不被法院採納，故請求懲罰性賠償金無理由。值得討論者，本判決認定不得請求係因承租人主張不符合要件，以及損害賠償之主張不被採納，換言之，住宅租賃之爭議，倘承租人依照消費者保護法起訴主張，理論上似乎可以請求懲罰性賠償金¹²⁵，不過實務上是否有承租人主張懲罰性賠償金並且成功的案例，則有待繼續關注。

是以，認定住宅租賃發生侵權行為，承租人依消費者保護法第 7 條主張，進而請求懲罰性賠償金，在法律適用上似無不可，惟應兼及考量出租人之負擔能力，蓋出租人亦可能僅是一般自然人，在財力優勢程度並無法與消費者保護法中典型之企業經營者比擬，此亦為反對住宅租賃適用消費者保護法一方所擔憂，換言之，提升承租人權益固然重要，然亦不宜對出租人過於苛刻。不過，我國實務判決在懲罰性賠償金的認定上，態度本就較為保守，故個案判斷中應不至於發生出租人寧可閒置進而導致租賃住宅出租數量減少之情事，影響住宅租賃市場之供需平衡。

第五節 實務運用之案例

本節透過搜尋住宅租賃契約適用消費者保護法之相關法院判決，觀察實務見解在處理住宅租賃關係所衍生之爭議，分別以租賃條例修正前後之判決，檢視修法前後，實務判決對於住宅租賃契約適用消費者保護法之態度，以及進而對住宅租賃雙方當事人產生何種影響。

¹²⁴ 臺灣臺北地方法院民事判決 111 年度簡上字第 333 號。

¹²⁵ 針對此判決有相同疑問者，詳見，劉書瑋，〈住宅租賃契約擬制為消費關係之檢討—兼論住宅租賃契約之公證〉，頁 32。

第一項 案例一

租賃條例修正前，住宅租賃契約倘認定為非具備消費關係者，無消費者保護法之適用。（臺灣新北地方法院 108 年度小上字第 151 號民事判決）

一、案件背景

本判決中出租人（被上訴人）與承租人（上訴人）訂有租賃契約，承租人主張租約約定房屋稅金若較出租前有增加，其增加部分由承租人負責補貼，違反內政部公告之房屋租賃定型化契約不得記載事項，應屬無效，故出租人增加之房屋稅額應由其自行負擔。

二、本文探究之爭點

系爭租賃租約是否適用內政部公告之「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」之規定。

三、判決見解

判決指出，有關房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項，係由中央主管機關內政部根據消費者保護法第 17 條之授權制定並公告，其適用範圍限於契約雙方當事人之一為企業經營者，另一方為消費者。

然而就出租人是否為企業經營者之認定，承租人主張房屋之前即有出租予前屋主，然出租人主張房屋以前是由其子處理，並表示不知情，法院即認為無法證明出租人是否有反覆出租之行為，且亦無法判斷是否以租金收入為主要收入來源，因此難以認定出租人具備反覆出租行為並以此為業之特徵，並不構成企業經營者。是以雙方訂立之契約不適用消費者保護法及房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項的相關規範。

附帶一提，系爭租賃契約於租賃條例施行前已簽訂，並無租賃條例之適用，亦無內政部所定住宅租賃契約應約定及不得約定事項之適用，判決結果

認為出租人請求承租人給付增加之房屋稅無理由，係因房屋所有人為出租人之子，出租人並非納稅義務人，本身並無增加負擔稅額，故出租人之主張無理由。

四、分析

本判決係依照修正前之租賃條例所作成，亦即以是否具備消費關係，判斷有無消費者保護法之適用，其中針對契約有無適用內政部公告之房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項之規定有所討論，惟本件情形縱使得依當時租賃條例判斷，仍屬非具消費關係，而無消費者保護法之適用。

根據判決可以發現在出租人為自然人之情況下，難以將出租人認定為企業經營者，蓋出租人只要以首次出租為由，承租人根本無從證明，本件出租人即是以先前是由其子自行處理，對於承租人主張曾有出租行為表示不了解，實務判決上即以無證據證明為由，認定為非消費關係，無從適用消費者保護法。亦即只要承租人無法提出相當的證據證明出租人係反覆實施，實務上通常會直接歸類於非消費關係，造成在契約條款爭議時，承租人無法主張消費者保護法關於條款無效或是有利解釋等規定，僅能回歸遵循民法之契約自由、私法自治等原則，足見舊法之判斷標準並不妥適，在實務判決的判斷操作之下，對於承租人更是十分不利¹²⁶，是以為了提升承租人權益，新修正之租賃條例全面適用消費者保護法，即是要避免承租人無法證明出租人為企業經營者之困境。

¹²⁶ 相同見解之研究論文指出，司法實務對此認定上態度保守，或有直接認定出租人非企業經營者；或有援引（修正前）租賃條例第 5 條逕認為非屬消費關係；或有以民法第 247 之 1 作為契約條款之判決依據，均未深究是否具備消費關係。詳見，許家瑋，〈從消費者保護法探討住宅租賃定型化契約〉，國立中興大學法律學系碩士在職專班碩士論文，2020 年 7 月，頁 163-164。

第二項 案例二

租賃條例修正後，住宅租賃契約有消費者保護法之適用。(臺南簡易庭 113 年度南小字第 680 號民事判決¹²⁷)

一、案件背景

本判決中出租人(被告)與承租人(原告)訂定之住宅租賃契約針對得否提前終止契約並不明確，承租人提前兩個月通知終止契約，然而出租人拒不返還押金。

二、本文探究之爭點

雙方未於系爭住宅租賃契約中勾選得否任意終止租約，則系爭住宅租賃契約得否提前終止。

三、判決見解

判決首先指出，系爭契約依照內政部公告函文進行改版，專供出租人與承租人訂立契約使用，屬於大量印刷之定型化契約，又承租房屋係作為住宅用途屬消費關係，應適用消費者保護法，是以契約條款如存有疑義，應依有利於消費者的解釋方式處理。

接著法院檢視契約內容中有關提前終止契約之相關條款，該條款以勾選方式確認是否可任意終止租約，若約定得終止租約，契約任一方需至少提前一個月通知，如未履行提前通知義務即逕行終止租約，應賠償對方違約金，最高不得超過一個月租金，然而雙方未在契約中勾選是否可提前終止租約。基於消費者保護法第 11 條第 2 項規定，對定型化契約條款疑義應作有利於消

¹²⁷ 本案被告上訴並未具體指明原審判決有何不適用法規或適用法規不當，遭裁定駁回，臺灣臺南地方法院 113 年度小上字第 59 號民事裁定參照。

費者之解釋，因此法院在認定契約是否得提前終止，應綜合考量當事人的主觀意思與客觀事實，並作有利於承租人即原告的解釋。

據此，法院認定承租人得提前終止契約，已將房屋返還並符合條款中提前一個月通知之要求，而出租人無法證明有不退還押金之約定，故應返還押金予承租人。

四、分析

根據本判決，住宅租賃雙方當事人皆為自然人，是一般常見之住宅租賃型態，依照現行新修正之租賃條例應認定為消費關係，適用消費者保護法並無疑問，契約之訂立採用定型化契約，法院面臨得否終止契約之條款疑義時，採取有利於承租人之解釋，縱使未在條款明確勾選得終止契約，仍因出租人無法提出更明確的證據，難以證明有不得提前終止之約定，故作有利於承租人之認定。

附帶說明者，本判決指出系爭租約為全文印刷，留有空格供當事人填在與勾選，依照內政部公告函文改版大量印刷，用於住宅租賃事項屬於定型化契約，與過去實務判決¹²⁸認為制式空白租賃契約並非定型化契約條款有別，是以針對坊間販賣之住宅租賃契約書，在租賃條例修正後，值得觀察是否有改變見解之情形。

第三項 案例三

¹²⁸ 板橋簡易庭 111 年度板簡字第 1864 號民事判決認為，系爭租約條款僅是一般坊間可見之制式空白租賃契約，封面印製有「內政部編」、「榮盈文具印」即知，並非原告所預先擬定之定型化契約條款。

民國 112 年 6 月 14 日，內政部公告修正不得記載事項第 10 點，即不得記載承租人不得申請租金補助，在此之前訂定之契約並不適用。(臺中簡易庭 112 年度中消小字第 18 號¹²⁹)

一、案件背景

本判決中出租人（被告）與承租人（原告）於 111 年 7 月 23 日訂定之住宅租賃契約，契約中約定不得申請租屋補助，嗣後承租人申請租屋補助需出租人統編遭拒絕提供，是以承租人主張該約定違反消費者保護法、住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項之不得記載事項第 10 點及民法第 247 條之 1 規定而無效，並以出租人未依契約義務提供統編，請求給付遲延之損害賠償。

二、本文探究之爭點

（一）系爭住宅租賃契約所生住宅租賃關係有無消費者保護法之適用。

（二）得否於住宅租賃契約中約定不得申請租屋補助。

三、判決見解

判決針對有無消費者保護法之適用指出，系爭契約訂定於民國 111 年 7 月 23 日，而租賃條例於民國 112 年 2 月 8 日修正公布，應適用修正前之規定，以是否具備消費關係為斷，並援引行政函釋就企業經營者之認定解釋，得為公司、合夥、獨資企業或個人¹³⁰，據此認定系爭契約具備消費關係，有消費者保護法之適用。

再者針對不可申請租屋補助之約定，判決指出不得記載事項第 10 點，不得記載承租人不得申請租金補助，乃民國 112 年 6 月 14 日所增訂，雙方簽訂

¹²⁹ 本案原告上訴未繳納裁判費，遭裁定駁回，112 年度中消小字第 18 號參照。

¹³⁰ 台 85 消保法字第 01241 號函。

契約時並無此規定，承租人主張該條款違反不得記載事項無理由。況且本案件約定不可申請租屋補助之條款，並非事前印製之定型化契約條款，而是手寫文字，足見雙方應是經過某程度的磋商協議，只要不違背強制或是禁止規定，法院應尊重契約自由，不能認定該條款無效。結論上法院認為承租人之主張無理由，故將原告之訴駁回。

四、分析

本案件屬於租賃條例修正前所訂定之住宅租賃契約，惟裁判日期在租賃條例修正之後，故本判決針對租賃條例之修正變革有所著墨，然而系契約仍是適用修正前之租賃條例，不過與過往租賃條例修正公布前之判決相較，本判決在判斷是否具備消費關係，並非單純以出租人為自然人遽認定非屬企業經營者，而是援引行政函釋，在解釋認定上縱使為個人，亦可能成為企業經營者，以此判斷本案件適用消費者保護法。本文以為在租賃條例修正後，應是改變實務對於住宅租賃契約適用消費者保護法之態度，即使是適用修正前之規定，法院亦會個案判斷是否具備消費關係，而非僅以出租人為自然人即否定有消費者保護法之適用。

至於租屋補助之議題乃是基於我國為減輕承租人租屋負擔之政策，然而我國住宅租賃市場常有出租人為避免稅金增加而不允許承租人申報租賃，更不允許申請租屋補貼，如此不僅嚴重侵害承租人之權益，更劣化整體住宅租賃市場之透明度，是以內政部透過增訂不得記載事項，避免有出租人透過契約約定承租人不得申請補助。惟本案件之契約訂定時尚無此不得記載事項之規定，是以判決認為應尊重契約自由原則，不得逕自認定為無效，本文以為在不得記載事項增訂前所訂定之契約，承租人倘若以嗣後內政部增訂不得申請租屋補助，而主張先前所約定不得申請租屋補助之條款無效，如此反倒對出租人不公平，亦如本判決見解指出，承租人形同是先同意後毀約，實乃違背契約自由原則。不過隨著內政部就不得記載事項之增訂，往後住宅租賃契

約如仍有承租人不得申請租屋補助之條款，則因違反不得記載事項，依照消費者保護法之規定，違反部分應屬無效。

第四項 綜合分析

將上開判決予以綜合觀察，可以發現住宅租賃契約適用消費者保護法後，針對認定是否具消費關係上將更加明確，改變過往法院實務判決可能因為難以認定出租人為反覆實施出租行為之企業經營者，以至於認定非具消費關係，而無從適用消費者保護法，如此不僅違背出租人反覆實施出租行為之事實，亦造成承租人權益受損。

是以新修正租賃條例第 5 條直接就住宅租賃契約視為消費關係而適用消費者保護法，解決認定上之困難，確實有助於強化承租人權益，舉例而言，對於在訂立定型化契約之條款疑義解釋，能賦予承租人較充足的保障，而毋庸陷於證明具消費關係之困境，平衡承租人在締約上資訊與議價能力居於弱勢地位之現況。

第六節 小結

本章第一節講述住宅租賃契約與當事人法律關係，說明住宅租賃契約的定義與法律性質以及住宅租賃雙方當事人的權利義務，在新法修正後，住宅租賃毋庸判斷具備消費關係與否，即有消費者保護法之適用。此外包租業者在向出租人承租租賃住宅，實務見解向來認為並無消費者保護法之適用，蓋包租業者之承租行為係以轉租營利為目的，惟轉租人倘若為自然人則因現行租賃條例之擬制為消費關係之規範，故仍有消費者保護法之適用。另有學者指出有鑒於包租業者與出租人在資訊與財力上實力懸殊，似有將包租業務解為服務之空間，使出租人得以依照消費者保護法之規定向包租業者主張，惟本次新法修正時並未採納。

本章第二節在探討住宅租賃事項適用消費者保護法之妥適性，本文藉由出租人是否適合作為企業經營者加以規範之爭議，蓋出租人之資訊與財力優勢，甚至是分攤風險的能力，均不如消費者保護法上典型之企業經營者懸殊，惟住宅租賃之出租人多為自然人，是否反覆實行出租行為，就承租人而言難以舉證，況且將第一次出租行為排除消費者保護法之適用，而第二次以後之出租行為卻適用消費者保護法，如此割裂適用似有不妥，又基於保障人民居住權利之概念，進而修正租賃條例，將住宅租賃全面適用消費者保護法，提升承租人之權益保障，故法律適用上應無疑問。

本章第三節針對定型化契約於住宅租賃之適用，住宅租賃契約因涉及承租人的生活基本需求，透過將住宅租賃契約納入消費者保護法管制，強化承租人於契約上之權益保障，為新修正租賃條例之核心概念，而出租人在契約中通常居於優勢地位，無論是在財力、資訊或是契約條款訂定上，皆可能使承租人因資訊不對稱或議價能力不足而陷於不利之處境，是以在住宅租賃契約普遍採用定型化契約之情況下，政府藉由消費者保護法對於應記載與不得記載事項之規範，使行政機關之公權力得以介入調和私法契約，遏止不公平條款之浮濫，以符合現代民法所追尋之契約正義。

本章第四節旨在探究承租人保障與出租人負擔應如何權衡，適用消費者保護法固然有強化承租人權益保障之效果，例如使出租人負擔無過失責任或是懲罰性賠償金，前者應是發生侵權行為時，始對出租人苛予無過失責任，後者則因法院實務認定較為保守，亦不至於對出租人造成過度負擔。惟未來政策仍應在承租人保護與出租人利益平衡之間尋求更完善的解決方案，蓋對於自然人出租人所加重之責任與管制，應具體考量出租人與承租人間優勢懸殊的程度，以及出租人負擔風險之能力，否則可能影響出租人將閒置房屋出租之意願，破壞住宅租賃市場之供需平衡，是以應持續監督與評估市場反應，針對自然人出租人

制定出更細緻的政策方案，確保住宅租賃市場在新修正之法律施行後能更加健全。

本章第五節提出實務運用之案例，現行法院實務判決在面對住宅租賃契約爭議時，亦肯認其有消費者保護法之適用，例如，對於是否可提前終止契約的爭議，法院基於條款解釋疑義時有利於消費者的原則，實質提升了承租人權益，對照過去實務見解更可觀察出在承租人保障層面有所不足，使出租人輕易規避責任，進而導致住宅租賃市場環境更加惡化，故租賃條例之修正解決承租人難以舉證具備消費關係之困境，並透過納入消費者保護法之規範加以適用，以實質強化承租人權益保障，期待能更完善人民之居住權利。



第五章 住宅租賃爭議處理之探討

住宅租賃契約法律關係涉及承租人與出租人之間之權利與義務，然而在實務運作中，雙方因契約條款、履行方式或其他因素產生爭議之情形，為解決此類爭議，我國現行法律提供多元化的紛爭處理機制，除循司法訴訟程序外，尚有訴訟外紛爭解決管道提供當事人選擇，然而各紛爭解決管道之處理模式及後續效果有所不同，蓋其法理基礎與設計理念所追求或著重之面向各異，故處理住宅租賃糾紛時，當事人自應慎重衡量自身追求之利益，決定以何種程序解決紛爭。

第一節 訴訟外紛爭解決

第一項 意義

訴訟外紛爭解決機制（Alternative Dispute Resolution，ADR），又有稱替代性紛爭解決機制或稱裁判外紛爭解決機制，亦即紛爭當事人透過法院作成判決以外之方式，藉由「和解」、「調解」、「調處」或「仲裁」等方式處理私權糾紛¹³¹，其特色在於適合大多數當事人適用，程序上富有彈性且成本較低，透過迅速有效率的程序，擬定出貼合當事人實際需求之紛爭解決方案，不僅可以維持雙方和諧關係，藉此提高和解可能性，更有兼及考量隱私及保密性，維護雙方關係與名譽¹³²。

在面對現代社會不同類型之糾紛，司法政策上基於司法資源之有限性，為緩解法院訟源，減輕司法體系之負擔，實有必要設計多元的紛爭解決管道，藉由制度規範將有延宕訴訟進行之餘的案件，以分流方式處理，故發展訴訟

¹³¹ 李念祖，〈訴訟外紛爭解決機制導論〉，《訴訟外紛爭解決機制》，台北：三民，2012年2月初版，頁5；司法院，〈訴訟外紛爭解決機制 ADR 簡介〉，載於：<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1497-57069-fceff-1.html>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹³² 林輝煌，〈發展精緻多元的糾紛解決機制疏減訟源〉，《司法新聲》，第100期，2011年10月，頁98。

外紛爭解決機制有其重要性，不僅減輕法院負擔以提升品質，於另一層面而言，減少大量無效率的訴訟案件湧入司法訴訟程序，更是對於人民訴訟權之保障與社會經濟之發展有正面積極的意義¹³³。

第二項 區分類型

為因應現今社會發展所衍生之爭議越加複雜且多元，訴訟外紛爭解決機制在發展上亦呈現多樣性特徵，亦即透過建構不同性質、功能與形式之紛爭解決管道，進而組織完整系統，各自能獨立運作充分發揮其特性，又賦予當事人自由選擇與轉換的空間，以貼合現今社會爭議多元化之需求，並滿足當事人尋求及時有效解決爭議之目的¹³⁴。

訴訟外紛爭解決機制在概念上有狹義與廣義之區別，狹義者僅指當事人在法院外進行的紛爭解決程序，而廣義者除指法院外進行的紛爭解決程序外，涵蓋法院內進行的程序，但最終非由法院作出裁判，而是以當事人合意方式終結，故於法院調解之強制調解事件或是任意調解事件，在廣義概念下，因非由法院作出裁判解決，仍應屬於訴訟外紛爭解決機制¹³⁵。

區分類型上，學者指出可分三大類型，其一為由法官外之第三人作出判斷之「判斷程序」，如仲裁程序，其二係基於當事人合意所作成之「合意程序」如和解或調解等，其三為「建議程序」例如仲裁鑑定制度¹³⁶；亦有區分方式，

¹³³ 林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制（ADR）與司法改革（上）〉，《司法周刊》，1879期，2017年12月，頁2。

¹³⁴ 蔡彥敏，〈論訴訟外的紛爭解決機制〉，《跨世紀兩岸民事程序法學之新視野》，台北：元照，2012年7月1版，頁429。

¹³⁵ 沈冠伶，〈台灣之裁判外紛爭處理制度（ADR）現況與發展－以法院之調解制度為中心〉，《跨世紀兩岸民事程序法學之新視野》，台北：元照，2012年7月1版，頁308；李家慶，〈我國訴訟外糾紛解決機制之發展現況與檢討〉，《訴訟外紛爭解決機制》，台北：三民，2012年2月初版，頁30。

¹³⁶ 沈冠伶，〈台灣之裁判外紛爭處理制度（ADR）現況與發展－以法院之調解制度為中心〉，頁308。

係先針對紛爭解決之單位與處理程序乃至於後續所發生之效力是否為法律所明文規範，即可區分為「要式 ADR」與「非要式 ADR」，尤其是在「非要式 ADR」因處理程序上並非特定之形式，是以在雙方合意後如未依一定程序為之，其效力是如同民法上和解契約，僅具有私法性質；而「要式 ADR」依照解決方式之不同，可分為調解型與裁斷型，如依照雙方合意所為者屬於調解型，如係由第三人作成決定者則屬裁斷型，此外，依照主導者可以區分出三種類型，包含由法院法官主導之「司法型 ADR」、行政機關如直轄市及各縣市政府之消費爭議調解委員會或如各鄉鎮市公所之調解委員會所為之「行政型 ADR」以及由民間仲裁協會進行之仲裁則屬於「民間型 ADR」，在經過排列組合後，「要式 ADR」共有五種類型，包含司法調解型、行政調解型、行政裁斷型、民間調解型與民間裁斷型，而並無司法裁斷型，蓋其屬於司法裁判之範疇¹³⁷。

第三項 住宅租賃之訴訟外紛爭解決管道

針對住宅租賃事項之爭議處理，當事人得依循司法訴訟程序解決，或尋求訴訟外紛爭解決機制，然而司法訴訟程序所消耗的勞力、時間及費用甚鉅，對於較弱勢之承租人可能較難負擔，甚至在爭執事項輕微時，依循訴訟成本較高之訴訟程序，更有浪費有限司法資源之虞，對於雙方當事人而言既無法迅速解決紛爭，又需耗費額外之勞費，故司法政策上，設計有多元的訴訟外紛爭解決管道供當事人選擇，例如利用調解或調處程序解決紛爭。此外，在租賃條例修正後，住宅租賃中承租人得依消費者保護法主張申訴、調解等規定，增加承租人進行權利救濟之機會，以下就住宅租賃中各種常見類型說明之。

¹³⁷ 司法院就 ADR 制度之類型說明，詳見，《司法周刊》，1839 期，2017 年 3 月；林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制（ADR）與司法改革（上）〉，頁 3。

一、法院調解（司法型 ADR）

法院調解之法規適用上，有民事訴訟法第 403 條第 1 項各款明文應強制調解，尤其是第 5 款與第 11 款之情形，與住宅租賃所衍生之爭議較有關聯，即增減不動產租金發生爭執與因財產權發生爭執，標的金額在 50 萬元以下者，第 5 款是基於雙方當事人之和諧性，有必要由法院介入調和當事人間之權利義務，並為全面性之裁斷，具有濃厚的非訟性質，而第 11 款係考量小額與簡易事件之標的金額不高，本於訴訟經濟以及費用相當性原則，宜透過調解程序解決紛爭，避免訴訟程序與標的金額不相當¹³⁸，此兩種事由為強制調解事件，起訴前須先經過調解程序，若逕行起訴除有民事訴訟法第 406 條不須經調解事由以外，依民事訴訟法第 424 條第 1 項將該起訴視為聲請調解；或非強制調解事件，然而當事人仍得於起訴前聲請調解，民事訴訟法第 404 條第 1 項參照；或有依民事訴訟法第 420 條之 1，於第一審訴訟繫屬中，經雙方當事人合意移付調解。

調解之成立依民事訴訟法第 416 條第 1 項前段，經當事人合意而成立，或是雖未經當事人合意，但依民事訴訟法第 415 條之 1 經兩造同意，得由調解委員或法官酌定解決事件之調解條款，或經調解委員或法官依職權為解決事件之方案，而當事人未異議者，亦視為已成立調解，民事訴訟法第 417 條與第 418 條參照；而調解成立之效力依民事訴訟法第 416 條第 1 項後段，與訴訟上和解有同一效力¹³⁹，亦即法院調解與確定判決有同一效力，包含羈束力、確定力、形成力以及得作為執行名義之執行力，蓋在法院介入依法定程序實

¹³⁸ 姜世明，《民事訴訟法下冊》，臺北：新學林，2024 年 2 月，10 版 1 刷，頁 429-430；姜世明，《調解法》，臺北：元照，2023 年 7 月，2 版 1 刷，頁 461-462。

¹³⁹ 民事訴訟法第 380 條第 1 項：「和解成立者，與確定判決有同一之效力。」

行調解之下，兼有訴訟法上之效果，具非訟特質，與實體法上和解契約之效力有別¹⁴⁰。

故法院調解之優勢除調解成立之效力與確定判決有同一效力外，另在當事人未到場，法院有處以新臺幣三千元以下之罰鍰之規定，具備一定強制效力，另外法院調解尚有保全程序可供當事人運用，於民事訴訟法第 409 條之 1 定有明文，惟應注意者，依民事訴訟法第 77 條之 20，法院調解財產權事件之標的之金額十萬元以上需要繳納聲請費。

二、鄉鎮市調解（行政型 ADR）

所謂鄉鎮市調解係指由鄉鎮市公所設置之調解委員會，由調解委員基於公正第三人之立場，勸導當事人互相讓步，以中止爭執之制度¹⁴¹，其特色在於舒緩訟源，設置上更是方便人民就近解決，以節省成本¹⁴²，著重在協商並尋求雙方可能接受之解決方案，故本質上較為和諧，又考量當事人隱私保障，故原則上採取不公開模式¹⁴³。

租賃關係雙方當事人可透過鄉鎮市調解條例第 11 條聲請調解¹⁴⁴以解決紛爭，特別是在出租人提起救濟時，因出租人並非消費者，自無從適用消費爭議調解，僅能依鄉鎮市條例調解或租賃條例之調處解決，此外鄉鎮市調解條例第 27 條規定，民事調解經法院核定，與民事確定判決有同一之效力，故有認為應強化鄉鎮市調解功能並宣導民眾利用，蓋調解成立之調解書經法院核

¹⁴⁰ 陳榮宗、林慶苗，《民事訴訟法（下）》，臺北：三民，2021 年 1 月，9 版 1 刷，頁 452-453；姜世明，《調解法》，頁 459。

¹⁴¹ 陳冠甫、劉崎富，《租賃住宅市場發展及管理條例釋義與實務解說》，臺北：新學林，2022 年 11 月，1 版 1 刷，頁 159。

¹⁴² 姜世明，《調解法》，頁 385。

¹⁴³ 吳光明，〈兩岸訴訟外爭議解決（ADR）機制之發展趨勢－以調解及仲裁制度為中心〉，《仲裁季刊》，105 期，2017 年 8 月，頁 80。

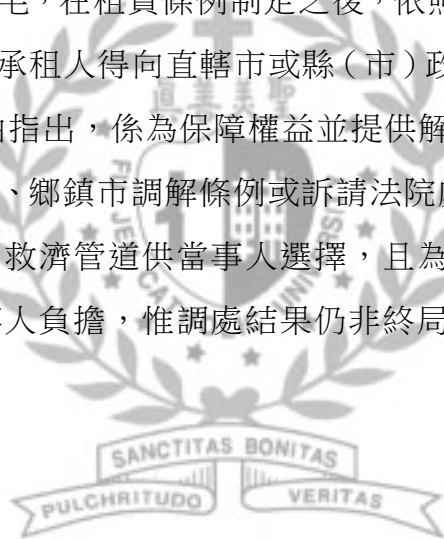
¹⁴⁴ 鄉鎮市調解條例第 11 條用字為「聲」請調解。

定後，具既判力並得作為執行名義，不僅有助於減少法院負擔，當事人亦能減輕循訴訟程序所應花費之成本而達到目的，實務運作上有其實益¹⁴⁵。

三、行政調處（行政型 ADR）

在房屋租賃發生爭議，依照土地法第 101 條，得由該管直轄市或縣（市）地政機關予以調處，不服調處者，得向司法機關訴請處理，據此，向各縣市政府不動產糾紛調處委員會聲請調處，僅為「得調處」足見並非起訴前之先行程序，況且調處成立並無執行名義之效力，故有論者指出實務運作上甚少採用¹⁴⁶。

而房屋若為租賃住宅，在租賃條例制定之後，依照租賃條例第 16 條：「住宅租賃爭議，出租人或承租人得向直轄市或縣（市）政府申請調處，並免繳調處費用¹⁴⁷」，其立法理由指出，係為保障權益並提供解決糾紛之管道，且亦說明尚得循消費者保護法、鄉鎮市調解條例或訴請法院處理等方式解決¹⁴⁸，亦即行政調處係在提供不同救濟管道供當事人選擇，且為鼓勵多加利用，明定無須收取費用以減輕當事人負擔，惟調處結果仍非終局確定，蓋不服者尚得訴



¹⁴⁵ 陳宏明，〈住宅租賃糾紛處理機制之探討〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=219617>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁴⁶ 吳啟賓，《租賃法論》，頁 123。

¹⁴⁷ 直轄市縣（市）不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法部分條文修正總說明（107.04.02 修正）：「茲因應租賃住宅市場發展及管理條例第十六條規定，住宅租賃爭議，出租人或承租人得向直轄市或縣（市）政府申請調處，並免繳調處費用。」

¹⁴⁸ 租賃條例第 16 條立法理由：「另出租人或承租人處理住宅租賃爭議，除得依本條規定申請調處外，尚得循消費者保護法、鄉鎮市調解條例申訴、申請調解或逕訴請法院處理等方式解決，併予說明。」

請法院審理，並不具有如同調解成立經法院核定後之效力，致使實務運用上成效不彰¹⁴⁹。

四、消費者保護法之申訴、調解（行政型 ADR）

消費者保護法第 43 條與第 44 條之申訴與調解，在分類上申訴屬於「非要式 ADR」，亦即方式上並不固定，而在申訴未獲處理所提起之調解，則屬「要式 ADR」，該調解屬於行政型 ADR，其調解成立之效力則如同鄉鎮市調解，須經法院核定後取得與確定判決同一效力¹⁵⁰。

租賃條例修正前，應先判斷住宅租賃是否具消費關係而定有無消費者保護法之適用，蓋所謂消費爭議，依照消費者保護法第 2 條第 4 款之定義為消費者與企業經營者之間，因商品或服務而產生之爭議，僅住宅租賃關係具消費關係之承租人，始得依消費者保護法第 43 條以下之規定進行申訴、調解，非具消費關係之承租人無從主張，應循其他管道進行救濟，而在租賃條例修正後，住宅租賃契約解釋上係直接適用消費者保護法，故承租人自得依第 43 條規定向消費者服務中心、消費者保護官申訴，於未能獲妥善處理時，依第 44 條向消費爭議調解委員會申請調解，且在小額消費爭議（十萬元以下¹⁵¹）如當事人一方無正當理由不到場，於第 45 條之 4 與第 45 條之 5，有視為依調解委員方案成立調解之規定，並送達當事人，當事人如未於十日內提出異議，則視為調解成立，立法理由指出，為降低調解程序採任意到場導致當事人消

¹⁴⁹ 陳宏明，〈住宅租賃糾紛處理機制之探討〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=219617>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁵⁰ 林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制（ADR）與司法改革（上）〉，頁 3；林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制（ADR）與司法改革（中）〉，《司法周刊》，1880 期，2017 年 12 月，頁 2。

¹⁵¹ 院臺聞字第 0920020214 號函，定小額消費爭議額度為新台幣十萬元以下。

極不作為之動機，並避免小額紛爭儘速解決之功能遭到破壞，賦予調解委員提出解決方案之權。

不過應一併說明者，出租人因不屬於消費者，自無法依消費者保護法進行申訴、調解，只能另依其他管道尋求救濟，故有意見指出，較之行政調處機制，消費爭議調解更具實益，本於考量住宅租賃雙方當事人調解管道之公平，應刪除租賃條例中所規定之行政調處機制，透過明文準用消費者保護法之申訴、調解等相關法規範，使出租人亦可依循相同管道處理¹⁵²。

本文以為，住宅租賃出租人之資訊、財力優勢程度，確實未必如消費者保護法中典型企業經營者懸殊，然而法規上為強化保障承租人已將住宅租賃契約視為消費關係，出租人即屬企業經營者，倘又考量救濟管道公平性，使出租人得以透過消費爭議調解之規定，概念上不免有所矛盾，故如欲針對特例放寬法規更應審慎衡量，避免衝擊原有法制體系。

五、仲裁（民間型 ADR）

按仲裁法第 1 條之規定，當事人得先約定仲裁協議，在爭議發生時依照仲裁程序解決，而仲裁判斷依仲裁法第 37 條規定，在當事人之間與法院的確定判決有同一效力，且聲請法院為執行裁定後，得為強制執行或有書面約定得逕為強制執行¹⁵³。惟有論者指出，仲裁雖具有專業與迅速之特徵，然而仲裁較常運用於跨國大型爭議，實務運用上可能因為對於仲裁程序陌生，而不如法院訴訟程序或是調解程序¹⁵⁴。

¹⁵² OURs 都市改革組織，〈為青年租屋族減壓！應修法降低租屋負擔，保障租屋權利〉，載於：<https://ours.org.tw/2022/03/10/rent/>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁵³ 林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制（ADR）與司法改革（中）〉，頁 2。

¹⁵⁴ 陳冠甫，〈租賃住宅紛爭解決模式之立法分析〉，《月旦財稅實務釋評》，36 期，2022 年 12 月，頁 39-40。

第二節 司法訴訟程序解決

第一項 概述

住宅租賃關係發生爭議時，如採取訴訟外紛爭解決機制未能圓滿處理完畢，當事人尚能依循司法訴訟程序，向管轄法院提起民事訴訟，作為解決爭議紛爭之最後手段，實務程序上依序為（一）蒐集證據、撰寫起訴書（二）遞狀、繳裁判費（三）法院發函查戶籍謄本（四）調解程序（五）準備程序、書狀先行（六）開庭、言詞辯論（七）判決¹⁵⁵。據此，司法程序雖在程序保障層面而言更加完整，惟實務程序上亦較為冗長，對於租賃關係當事人而言，亦可能造成勞力、時間與費用上不少負擔，故當事人應審慎評估是否依循司法訴訟程序解決。

第二項 民事訴訟程序之規定

在日常生活中，人民於私權關係發生爭議時，得依訴訟標的金額或價額之多寡、事件性質之繁簡以及當事人之意思等因素，選擇適用小額訴訟、簡易訴訟或通常訴訟程序，倘若訴訟經當事人雙方同意，或因標的金額較低、事件性質較為單純，則適用小額訴訟或簡易訴訟程序，以簡化訴訟程序，加速審理進程，使紛爭得以迅速解決，藉此提升司法救濟之效率，並確保私權之有效保障。

不過在立法政策上，雖區分為通常訴訟、簡易訴訟、小額訴訟三種程序分別於不同情形適用，惟三者同時進行並不會互相妨礙，觀察民事訴訟法第 436

¹⁵⁵ 實務程序之流程圖，詳見，陳冠甫、劉崎富，《租賃住宅市場發展及管理條例釋義與實務解說》，頁 175。

條第 2 項，簡易訴訟程序如未有規定，仍適用通常訴訟程序之相關規定處理¹⁵⁶。

一、通常訴訟程序

法院依通常訴訟程序所得審判之範圍應為民事案件之全部¹⁵⁷，惟立法政策上因應事件類型或標的金額，設計不同程序，依照民事訴訟法第 427 條規定所劃分適用簡易程序者，包含第 1 項依訴訟標的之金額或價額在新臺幣五十萬元以下，以及第 2 項依訴訟事件性質所列舉之各款規定，另依照民事訴訟法第 436 條之 8 規定所劃分適用小額程序者，指關於請求給付金錢或其他代替物或有價證券之訴訟，其標的金額低於新臺幣十萬元，是以事件類型如非屬小額程序、簡易程序，則屬於通常訴訟程序¹⁵⁸。

此外，我國民事訴訟之審級救濟於通常訴訟程序為三級三審制，不過依照民事訴訟法第 466 條就第二審判決上訴之規定，不逾新臺幣一百萬元者，不得上訴，然而「逾」解釋上並不包含本數，又依照同條第 3 項之規定，立法者有授權司法院得因情勢需要，以命令減至新臺幣五十萬元，或增至一百五十萬元，而司法院於民國九十一年已透過命令增加至一百五十萬元¹⁵⁹，故有論者即指出，當上訴利益不逾一百五十萬元時，即為二級二審制¹⁶⁰。

¹⁵⁶ 陳榮宗等，《民事訴訟法（下）》，頁 407-408；司法院，〈民事訴訟〉，載於：<http://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1447-58182-7cb42-1.html>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁵⁷ 吳明軒，〈通常、簡易、小額訴訟程序與調解程序之範圍及其互動〉，《月旦法學雜誌》，271 期，2017 年 12 月，頁 51-52。

¹⁵⁸ 陳冠甫等，《租賃住宅市場發展及管理條例釋義與實務解說》，頁 56；陳冠甫，〈租賃住宅紛爭解決模式之立法分析〉，頁 38-39。

¹⁵⁹ 廳民一字第 03074 號函：「依民事訴訟法第四百六十六條第三項之規定，將民事訴訟法第四百六十六條第一項所定上訴第三審之利益額數提高為新台幣一百五十萬元，並自中華民國九十一年二月八日起實施。」

¹⁶⁰ 吳明軒，〈通常、簡易、小額訴訟程序與調解程序之範圍及其互動〉，頁 51。

二、簡易訴訟程序

適用簡易訴訟程序之事件於民事訴訟法第 427 條定有明文，其功能在於使金額較少或是案情簡單之事件，藉由較為簡化程序，達成迅速終結之效果已如前述，值得注意者為第 427 條第 2 項第 1 款之情形常見於住宅租賃，「因建築物或其他工作物定期租賃或定期借貸關係所生之爭執涉訟者」，亦即在建築物因定期租賃所生之爭執，例如返還租賃物、使用修繕租賃物、給付租金、違約金、損害賠償等爭議，不問標的金額一律適用簡易程序，目的在於此類案件較為單純，藉由簡易訴訟程序以求迅速解決，至於是否適用簡易訴訟程序之判斷，並非由法院職權認定，而係以原告起訴主張之原因事實為斷¹⁶¹。

另有論者指出，住宅租賃事件如依循簡易程序，縱然非屬強制調解事件，實務運作上法院仍是會先安排調解程序，倘如調解成立，即與確定判決具同一效力，並能為強制執行之執行名義，反之若是調解不成立，則是繼續由法院進行審理¹⁶²。

三、小額訴訟程序

小額訴訟程序劃分訴訟標的金額在十萬元以下，蓋此類型爭議透過簡易程序仍顯繁雜，是以更簡化程序，以求更迅速解決小額紛爭，學者指出其功能在於使原告迅速獲得執行名義以受清償，並減輕法院負擔¹⁶³。

應注意的是住宅租賃事項中，給付租金或是返還押金之訴訟，如標的金額在十萬元以下，為使小額訴訟程序能達到簡速之目的，於民事訴訟法第 436 條之 12 即有規定，如當事人一方於調解期日五日前，已收到合法通知卻無正當理由不到場，到場當事人得聲請法院為訴訟辯論，法院並得為判決一造辯論

¹⁶¹ 陳榮宗等，《民事訴訟法（下）》，頁 409。

¹⁶² 陳冠甫等，《租賃住宅市場發展及管理條例釋義與實務解說》，頁 177。

¹⁶³ 陳榮宗等，《民事訴訟法（下）》，頁 424。

判決，詳言之，在小額訴訟程序被告倘若對於調解通知置之不理，基於紛爭儘速解決之理論基礎，立法者設有特別規定允許原告得聲請法院為一造辯論判決，此時因被告未到場，無從主張答辯或是提出證據，可能導致法院作出對其不利之判決，此為實務運作上需要特別留意之點¹⁶⁴。

第三節 爭議處理管道比較與檢討

第一項 訴訟外紛爭解決與司法訴訟程序

立法上就爭議處理設計有多元管道供當事人選擇，循司法訴訟解決固然在完整的訴訟程序中，能獲得更充足之程序保障，然而也必定需要耗費更多的勞力、時間及費用，對於雙方當事人而言，不一定是最有利或是最有效的紛爭解決方式。是以，無論是出租人或是承租人在尋求救濟管道時，透過訴訟外紛爭解決，在考量經濟成本之層面上，應是比起司法訴訟程序更具有優勢，以符合保障租賃當事人權益之旨，同時亦能紓減法院訟源，達成提升司法品質之公益目的。

一、訴訟外紛爭解決不違背憲法訴訟權保障

按憲法第 16 條，人民有請願、訴願及訴訟之權，我國就民事糾紛得採取司法訴訟或是循訴訟外紛爭解決機制，然而民間型 ADR 如仲裁與行政型 ADR 如行政調解、調處，並非透過法院訴訟程序解決，是否有牴觸憲法保障人民訴訟權之疑慮，而司法院大法官釋字第 591 號解釋就針對仲裁制度是否違憲指出，訴訟外紛爭解決機制之功能在於解決現今社會多元發展所衍生之問題，基於當事人具有程序處分權及程序選擇權，自得衡量自身實體利益與程序利益後選擇提起訴訟或依循訴訟外紛爭解決機制，而仲裁制度係以當事人合意

¹⁶⁴ 陳冠甫等，《租賃住宅市場發展及管理條例釋義與實務解說》，頁 178。

為前提，又本於契約自由原則，故大法官認為仲裁制度不違背憲法上訴訟權保障¹⁶⁵。

至於行政調解或行政調處，為立法者基於將案件分流處理以減輕法院負擔之目的，透過法律明文授權於司法訴訟程序制度外所設計之機制，而關鍵應是在於行政處理之決定並不拘束法院，使司法審查能作為最終的救濟途徑，以確保訴訟權之保障¹⁶⁶，例如直轄市縣（市）不動產糾紛調處委員會設置及調處辦法第 19 條，即有規定不服調處結果仍能訴請法院審理，又例如鄉鎮市調解條例第 12 條第 2 項但書指出，受理法院移付調解後二個月內不成立調解者，調解委員會應將該事件函送法院，續行訴訟程序，故由此可見司法審查仍是最後的救濟管道¹⁶⁷。

二、建構多元的訴訟外紛爭解決管道

訴訟外紛爭解決機制發展的核心特徵在於其多元性，各類解決管道之功能與效果略有不同，透過程序轉換相輔相成，在訴訟程序外另行建構紛爭解決之程序體系，提供更具效率與彈性之程序予當事人選擇，蓋現代社會爭議類型日趨多元，解決管道在設計上亦需多樣化發展，始能滿足人民私權紛爭圓滿解決並提升社會整體效益¹⁶⁸。據此，本於訴訟外紛爭解決機制之功能與目的在於紓減法院訟源，供當事人得以選擇迅速有效率之管道解決紛爭，國家政策上應是要發展多元且完善的訴訟外紛爭解決機制，不僅使案件單純之當

¹⁶⁵ 司法院大法官釋字第 591 號解釋理由書。

¹⁶⁶ 黃明陽，〈我國行政機關 ADR 制度之理論探討—以行政調解制度為中心（上）〉，《政大法學評論》89 期，2006 年 2 月，頁 39-43。

¹⁶⁷ 即法院「應有說最後一句話，而非有說第一句話」的權限，詳見，林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制（ADR）與司法改革（上）〉，頁 2。

¹⁶⁸ 吳光明，〈從金融風暴論訴訟外糾紛解決（ADR）機制〉，《法令月刊》，60 卷 10 期，2009 年 10 月，頁 88。

事人可以利用經濟有效率之程序節省勞力、時間與費用，更能減輕法院負擔提升司法品質，故應加強宣導並鼓勵人民多加利用。

以租賃條例為例，除依循民事訴訟程序外，設計有各種紛爭解決管道，例如鄉鎮市調解與行政調處，租賃條例修正後免徵行政調處費用，增加住宅租賃當事人依循之誘因，又因住宅租賃契約適用消費者保護法，擴大承租人於租賃糾紛能透過消費爭議調解處理之空間，至於逕行提起訴訟只要不屬於強制調解事件，即非法所不許，然礙於訴訟成本等因素，一般而言是於已無法合意調解或不服調處後的最後手段。

三、住宅租賃糾紛法律扶助規定之設置

為了促進住宅租賃市場的健全發展，主管機關依據租賃條例第 14 條第 1 項的規定，推動專業租賃服務機制，培育住宅租賃產業，並致力於研究相關法制，以完善住宅租賃制度。此外，主管機關亦可提供租賃糾紛的協調與諮詢服務，以保障租賃雙方的權益，提升市場運作的穩定性與公平性。

據此，內政部為提供住宅租賃糾紛法律扶助，訂定「住宅租賃糾紛法律扶助規定」，目的在於提升承租人在糾紛發生時能獲得及時且有效的法律協助，使承租人能申請法律扶助，包含法律諮詢、法律文件撰擬以及相關程序之代理、辯護與輔佐¹⁶⁹，以避免因為經濟能力不足，無法支應訴訟成本而放棄尋求救濟之情形，促使承租人捍衛自身權益¹⁷⁰，並針對承租人得申請法律扶助之情形，訂有具體規定，例如出租人無故終止契約導致承租人權益受損、押金遭不當扣除或產生違約金紛爭、住宅租賃的維修責任未明確履行，以及其他因住宅租賃契約履行或權利義務爭議所引發的法律糾紛等情形¹⁷¹，以及承租人申

¹⁶⁹ 住宅租賃糾紛法律扶助規定第二點。

¹⁷⁰ 楊文瑞，〈住宅租賃糾紛法律扶助規定的制定與影響〉，《月旦財稅實務釋評》，57 期，2024 年 9 月，頁 80-84。

¹⁷¹ 住宅租賃糾紛法律扶助規定第三點。

請扶助之資格規定，例如申請法律文件撰擬以及相關程序¹⁷²之代理、辯護與輔佐，需要領有租金補貼核定函並經行政調解不成立或不服調處¹⁷³。

換言之，一般承租人均可申請法律諮詢，更重要的是，經濟弱勢之承租人於訴訟外紛爭解決無法達成目的時，如有意繼續尋求民事訴訟程序進行救濟，更能進一步申請法律文件撰擬以及相關程序之代理、辯護與輔佐，不僅提升弱勢承租人尋求訴訟程序救濟之意願，強化權益保障，更適當劃分申請資格，使社會資源不至於浪費或是發生濫訴之情形。

第二項 行政調解（調處）與法院調解

在廣義的調解概念下，包含法院調解與行政調解，然而各種類型的調解程序分別有不同法律規定，法院調解係規定於民事訴訟法第 403 條至第 426 條，常見的行政調解例如依據鄉鎮市調解條例所設置之鄉鎮市調解委員會，其他尚有消費者保護法、勞資爭議處理法、著作權法、政府採購法等，均就調解制度有明文規定¹⁷⁴。

一、調解之方式

學理上有針對調解之方式區分為評價式調解與促進式調解，所謂評價式調解是指調解人本於公正第三人之立場，依自身專業檢視案件，主動提出判斷評價供雙方當事人作為參考依據，並透過建議與勸導方式使雙方當事人接受調解人所提出之解決方案；促進式調解則是調解人居於協助地位，促使雙方當事人考量自身利益，共同思考如何解決紛爭以創造雙贏之解決方案。而我國調解制度採取評價式調解，例如法院調解所提出之解決方案或例如鄉鎮

¹⁷² 包含法院調解程序、訴訟程序、保全程序、督促程序、強制執行程序、仲裁程序。

¹⁷³ 住宅租賃糾紛法律扶助規定第五點。

¹⁷⁴ 李紀宏，〈調解理論暨實務——「促進式調解」簡介〉，《仲裁季刊》，93 期，2011 年 9 月，頁 99-100。

市調解以及消費爭議調解，皆為調解委員介入協調，並有提出解決方案之權限¹⁷⁵。

二、行政調解與法院調解

此外有學者透過實證研究指出，法院調解案件數量大於鄉鎮市調解案件，代表民眾傾向利用法院調解程序解決私權糾紛，一大問題可能在於調解委員之專業性，鄉鎮市調解條例經修正後針對調解委員之選任有嚴謹之規定，蓋過往調解委員素質參差不齊之弊，導致民眾對於鄉鎮市調解不信任¹⁷⁶，足見推廣調解制度亦應同時注重調解委員於專業領域之能力，始能提升民眾信賴並加以運用。

有學者針對鄉鎮市調解成立之效力與民事確定判決有同一之效力持反對見解，不贊同的理由在於調解人組成較為複雜，並不一定為法律專業或是具備爭議事件之專業知識，而在程序標的特定之能力方面可能有所不足，並指出德國法之訴訟上和解僅有執行力，我國似乎有過度擴張既判力適用之情形¹⁷⁷。尤其是在面對專業領域事件有必要探求真相之時，調解人不應執著於調解成立之績效，以免發生是非不分之後果，例如使應獲得賠償者無法獲致應有賠償或使不該受償者獲得額外賠償¹⁷⁸。

據此可知，調解委員於調解程序運作中扮演至關重要的腳色，故對於其專業領域之能力更應嚴格要求，始能於爭議處理時，令雙方當事人信任其專業能力，並認同所提出之解決方案，換言之，行政調解之專業程度不能與法院

¹⁷⁵ 姜世明，〈調解（調處）制度之研究—兼談調解人之法律風險〉，《月旦法學雜誌》，246期，2015年10月，頁86-89；李紀宏，〈調解理論暨實務—「促進式調解」簡介〉，頁99-110。

¹⁷⁶ 沈冠伶，〈台灣之裁判外紛爭處理制度（ADR）現況與發展—以法院之調解制度為中心〉，頁315-318。

¹⁷⁷ 姜世明，《調解法》，頁385-386。

¹⁷⁸ 姜世明，〈調解（調處）制度之研究—兼談調解人之法律風險〉，頁93-94。

調解差距過大，蓋評價式調解的概念下，調解委員對於爭議事件之解決方案有一定權限，攸關雙方當事人重要權益，是以國家政策上為紓減法院負擔而推廣行政調解，即應更加重視調解委員之專業能力，如此民眾方有意願選擇透過行政調解，進而達成紓減法院負擔之政策目的。

三、行政調解與行政調處

行政調解與行政調處皆屬訴訟外紛爭解決機制，惟我國法制設計有用語混和併用之情形，區別實益並不大，概念上亦非以行政處理者稱調處，司法處理者稱調解，是以整體制度規劃上不連貫¹⁷⁹，亦有論者將其合併歸類於行政調解型之訴訟外紛爭解決機制¹⁸⁰。

而在住宅租賃事項，常見鄉鎮市調解與租賃爭議事件調處，前者由鄉鎮市公所之調解委員會處理，後者則由縣市政府地政機關專責處理，皆是由行政機關介入處理，僅只是成立後之效果有所不同，當事人得依自身需求自行選擇。

第三項 申訴與消費爭議調解之優勢

在租賃條例修正使住宅租賃關係視為具消費關係，解決過往難以判斷是否具備消費關係之困境，使住宅租賃承租人因具備消費關係而有消費者保護法可資主張，不僅在主張權利義務保障有所提升，而在爭議處理時亦可依照消費者保護法第 43 條及第 44 條主張。

申訴與消費爭議調解，程序上有多個階段，首先消費者先向企業經營者、消費者保護團體或消費者服務中心申訴，於第一次申訴未獲妥適處理時，得再向消費者保護官進行第二次申訴，皆未能獲得妥適處理時，得向消費爭議調解委員會申請調解，其特色在於消費爭議調解機制之受理及申訴階段有行

¹⁷⁹ 姜世明，〈調解（調處）制度之研究—兼談調解人之法律風險〉，頁 84。

¹⁸⁰ 林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制（ADR）與司法改革（中）〉，頁 2。

政機關公文書通知，提升民眾重視並處理之意願，並且有消費者保護官介入，故多數案件在申訴階段即可獲得解決，就訴訟外紛爭解決而言極具優勢與效率¹⁸¹。同時研究指出消費爭議調解為現行較多人使用，且成功機率較高的救濟管道¹⁸²，是以自消費爭議處理之角度觀察，將住宅租賃關係適用消費者保護法，使承租人得運用申訴與消費爭議調解機制，確實有助於提升承租人之權益保障。

第四項 住宅租賃契約公證之實益

爭議發生的事後處理管道，當事人本於程序處分權與程序選擇權，只要不違背公益，自得依照自身利益，合意選擇循訴訟程序或訴訟外紛爭解決機制處理¹⁸³，就訴訟外紛爭解決機制而言，固然具有經濟與迅速等優點，惟在另一方消極不到場或是難以取得共識的情況下，最終仍是要進入訴訟程序處理，如此將大量耗費雙方當事人之勞力、時間與費用，故值得思考的是事前預防措施，即契約公證。

所謂公證，是指請求公證人證明法律行為或是私權事實之存在，並作成公證書，目的在於透過公證制度確立權利義務，以避免爭訟¹⁸⁴。而針對住宅租賃契約之公證，其功能在於公證書載明應逕受強制執行者，得依該證書執行¹⁸⁵，

¹⁸¹ OURs 都市改革組織，〈為青年租屋族減壓！應修法降低租屋負擔，保障租屋權利〉，載於：<https://ours.org.tw/2022/03/10/rent/>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁸² 「OURs 都市改革組織指出，依 2020 年臺北市租屋糾紛使用消費爭議調解及區公所調解之實際數據，前者調解成功率達 85.1%，後者成功率則僅為 34.2%，由此可見消費爭議調解是目前最有效的糾紛處理管道。」詳見，陳宏明，〈住宅租賃糾紛處理機制之探討〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=219617>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁸³ 司法院大法官釋字第 591 號解釋理由書。

¹⁸⁴ 司法院，〈公證制度與新制簡介〉，載於：<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1484-57445-947c2-1.html>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁸⁵ 公證法第 13 條第 1 項第 1 款與第 3 款：「當事人請求公證人就下列各款法律行為作成之公證書，載明應逕受強制執行者，得依該證書執行之：一、以給付金錢或其他代替

針對住宅租賃常見之糾紛事項，例如請求承租人返還房屋，給付租金及違約金或是請求出租人返還押租金等，不需要訴訟即具有執行力，可請求法院強制執行，以求儘速解決紛爭¹⁸⁶。

故有論者指出，公證制度能減少紛爭並迅速解決，更能減少訴訟程序之勞費，此外觀察現行住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項第 21 點其他約定，即明確以勾選的方式供雙方當事人約定是否辦理公證、逕受強制執行，是以國家政策上應加強推廣住宅租賃契約之公證¹⁸⁷。

第四節 小結

本章第一節探討訴訟外紛爭解決機制，分析各種救濟管道之意義與類型，並探討適用於住宅租賃事項之實際情形與優缺點，例如法院調解、行政調解與調處、消費者保護法之申訴機制及消費爭議調解等。訴訟外紛爭解決機制相較於司法訴訟程序，具有程序簡便、成本較低、效率較高以及保障隱私的優勢，能夠減少當事人間的對立，透過公正第三人介入協調，促進雙方溝通協商以尋求達成共識。

本章第二節就司法訴訟程序為分析，法院判決固然具有既判力，能確保爭議之終局解決，惟審理過程冗長與訴訟成本高昂，可能使住宅租賃爭議當事人卻步，因此訴訟制度上設計有簡易程序與小額程序，將訴訟流程簡化，在

物或有價證券之一定數量為標的者。三、租用或借用建築物或其他工作物，定有期限並應於期限屆滿時交還者。」

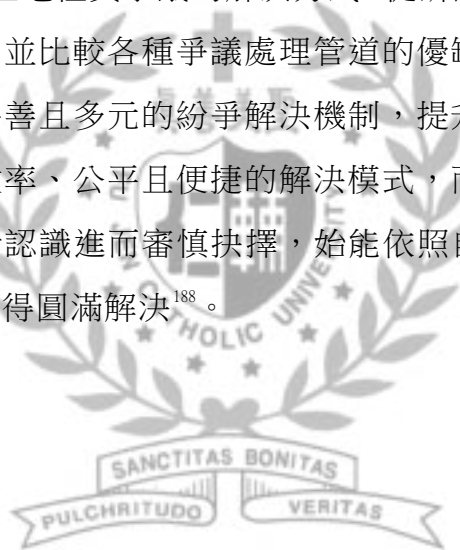
¹⁸⁶ 司法院，〈如何辦理房屋租賃契約公證？〉，載於：<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1654-2751-f6a88-1.html>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

¹⁸⁷ 陳宏明，〈住宅租賃糾紛處理機制之探討〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=219617>（最後瀏覽日：2025/2/17）。

事件單純或標的金額較甚小，惟仍無法達成合意時，能透過較簡便的訴訟程序解決。

本章第三節透過爭議處理管道的比較與檢討，發現行政調解與法院調解各有適用情境，消費爭議調解則更貼近承租人權益保護需求，當事人應本於程序處分權與程序選擇權衡平自身實體利益與程序利益，決定應採取何種紛爭解決管道處理。此外住宅租賃契約透過公證制度可提升契約的證明力，為事前預防機制，減少日後爭議的發生，並依照逕受強制執行之約定，在爭議處理上可以更加迅速。

綜上，本章節探討住宅租賃爭議的解決方式，從訴訟外紛爭解決機制到司法訴訟程序進行分析，並比較各種爭議處理管道的優缺點，本文亦認為住宅租賃爭議處理應建構妥善且多元的紛爭解決機制，提升行政調解機制之效能及專業性，以達更有效率、公平且便捷的解決模式，而在面臨爭議處理時應對各程序與其性質有所認識進而審慎抉擇，始能依照自身需求做出更有利之決定，亦能促使爭議獲得圓滿解決¹⁸⁸。



¹⁸⁸ 李念祖，〈訴訟外紛爭解決機制導論〉，頁 21。

第六章 結論

本文以住宅租賃契約之法律關係與爭議處理機制在租賃條例修法後納入消費者保護法之適用為核心，檢視修法後對於住宅租賃關係發生何等變化，透過比較法分析、立法演進探討、當事人法律關係之解析以及爭議解決機制的整理，試圖釐清住宅租賃關係中的法律關係與權益保障。而隨著我國社會經濟發展，都市地區房價不斷攀升，現今以住宅租賃滿足住房需求者逐漸增加，國家政策上亦應更加重視住宅租賃市場的公平與穩定，蓋住宅租賃事項已非單純為人民之間的私法契約，而是涉及到人民居住權的公益事項，近年來先是制定租賃條例規範住宅租賃事項，後又透過修法使消費者保護法的適用更加全面，促使住宅租賃契約當事人之權利義務越加明確，以達成保障人民居住基本權利之核心立法目的。

一、適居性擔保責任為建構住宅租賃法律制度的重要內涵

透過對美國阿拉巴馬州統一住宅房東與房客法的分析，剖析適居性擔保責任之內涵與發展，以及其作為住宅租賃事項的重要基礎，可謂現行住宅租賃立法上滿足人民居住權保障所不可或缺之概念，特別是在住宅租賃市場發展成熟的國家，承租人權益受到較為嚴謹的法律保障，而與我國現行民法與租賃條例相比較，可以發現美國法規設計上針對住宅租賃雙方當事人之權利義務有更具體的明文，藉由明確規範減少私法自治與契約自由原則可能導致締約弱勢方的實質不公平情形，值得我國立法制度參酌。

二、租賃住宅市場發展及管理條例有較民法嚴謹之規定亦有重申民法之規定

針對租賃條例的法規內容進行解析，其為住宅租賃事項之特別規定，可以發現該條例之制定除有重申民法規範外，亦有諸多較具體之規範，例如明確規範承租人返還住宅並清償費用後，出租人負有押金返還之責任、出租人應提供聯絡方式以強化修繕義務之規範、轉租規定上有相較於民法更詳盡之規範，並條

列確立雙方當事人得提前終止契約之事由，上述規定皆有助於提升住宅租賃當事人之權益，促進住宅租賃市場之公平與穩定，惟同時仍有規定僅是重申民法規定，例如出租人所提供之租賃住宅應合於約定居住使用。然而立法者制定專門規範住宅租賃事項之法規範，足見保障住宅租賃權益為國家政策所重視，雖在法規設計上仍有部分疑義有待改進，惟整體而言仍是大幅強化住宅租賃關係，尤其是承租人之權益保障。參酌美國法制規範住宅租賃事項，將出租人與承租人間各自之權利義務細緻化，並有明文規範可供依循，確保雙方權益平衡，我國民法第 423 條與租賃條例第 8 條第 1 項則有相似之規定，要求出租人有交付與保持租賃物符合約定使用之義務，惟正如學者所指出，所謂合於所約定仍有使出租人透過契約條款規避之虞，致使承租人權益無法受到充足保障，本文亦認為，租賃條例作為特別規定而專門處理住宅租賃事項，則在規範上應可以為更細緻且具體之設計，確立雙方權利義務，例如美國法直接指出應提供必要設備以及符合建築法規之房屋，否則可能導致出租人透過契約條款，技巧性規避擔保責任。

三、以租賃住宅市場發展及管理條例精確規範租金上限實有難度且缺乏彈性

針對租金管制與否之爭議並非只見於我國，美國法上亦是基於所欲達成之立法目的或所著重之層面而有所不同，致生肯否意見之爭執，結論上則取決於政策之決定並無絕對，本文以為基於市場價格之浮動性，同時考量影響住宅租賃關係之租金因素，除整體房價波動外，尚須個別檢視屋齡屋況與內部裝修等，透過租賃條例精確訂出租金上限實有難度且缺乏彈性，甚至可能導致雙方當事人皆不滿意之結果，進而衍生住宅租賃市場供需失衡或是出租人有意無意降低品質或是閒置不予出租之情形，反而更不利承租人之選擇，倒不如回歸自由市場機制，尊重雙方合意結果，再透過法規範自其他監管面向強化承租人之權益保障。

四、租賃住宅市場發展及管理條例與土地法之適用關係應透過立法者明確化

針對租賃條例與土地法之關係，有學者認為租賃條例與土地法在條文規範比較上，似乎難以透過自法學方法論得出租賃條例為土地法之特別規定。本文以為，依據立法理由可以推知，租賃條例乃為專門處理住宅租賃事項之法規範，在條文用語部分，應由立法者直接透過修法，促使條文構成要件要素更加明確且細緻，避免在與其他法規範有競合之情形時，增添適用上爭議。法規範適用結論上，如認為租賃條例屬特別規定，則應是以租賃條例有規定時為優先適用，僅在租賃條例未有規範，始依序適用土地法之規定，倘土地法亦未規定，則尋找民法之規定適用。

五、租賃住宅市場發展及管理條例與消費者保護法之適用關係應視實際情形為判斷

租賃條例為民法之特別規定並無疑問，有疑問者為租賃條例與消費者保護法之關聯性，本文分析不同見解並予以統整，因消費者保護法之條文本質上並無住宅租賃關係實質權利義務之相關規範，故在涉及實質租賃糾紛之時，有認為消費者保護法未有規定而適用租賃條例，有認為在實質權利義務之認定應以租賃條例為優先適用，亦有認為產生雙重規範的保護效果，結論上而言法律適用上並無扞格，應以實際面臨之狀況性質為斷。

六、修法後全面適用消費者保護法有助於提升承租人權益保障

因應新法修正，刪除過去區分是否具備消費關係之認定方法，將住宅租賃關係視為消費關係，縱使是自然人出租人亦應適用消費者保護法，如此認定對於承租人權益保障而言乃全面提升，解決過去採取實際認定區分適用，導致難以證明出租人係反覆實施租賃行為，而遭認定成為非具消費關係之情形，倘能認定為具消費關係將賦予具消費者之地位，對於承租人權益將受到大幅提升與更充足之保障，尤其是定型化契約條款顯失公平之認定，現行民法之管制並不如

消費者保護法，亦即消費者保護法在法規範上較為精緻且完善，解釋原則上更是有利於消費者，運用於住宅租賃事項，並有助於防止出租人濫用締約優勢，同時強化行政機關公權力介入之權限，以調和住宅租賃契約雙方當事人之權利義務。

七、提升承租人保障亦應兼顧出租人利益始能避免失衡

租賃條例新修法透過擴大適用消費者保護法，對於承租人權益保障而言實屬邁出重要的一步，無論從法律關係或是爭議處理的角度出發，惟最重要的是，提升承租人之保障，同時亦應兼顧出租人之權益，避免過度損及出租人利益，致使有閒置房屋之情形，進而引發住宅租賃市場供需失衡，是以如何平衡出租人與承租人的權益須審慎為之，況且所謂平衡是會隨著社會變遷或是民眾觀念改變而有所變化，故現行法制仍需持續觀察評估，行政機關亦應靈活應對，從實質層面檢視住宅租賃關係雙方之權利義務，始能真正實踐維護人民居住權之立法目的。

八、住宅租賃紛爭解決機制的多元發展

針對住宅租賃爭議解決機制之探討，可以觀察出現行訴訟外紛爭解決機制呈現多元發展趨勢，制度設計有各類型之管道供民眾選擇，例如法院調解、行政調處、鄉鎮市調解以及消費爭議調解等，優勢在於具備彈性且成本較低，可減少司法資源浪費，提升當事人爭議處理之效率，值得注意者在於適用消費者保護法後，承租人得依消費爭議調解進行處理，並且為解決成功率較高的一種管道，惟制度上仍是依照當事人合意作為成立之基礎，如無法達成協議，則是回歸循司法訴訟程序解決。為提升住宅租賃爭議的解決效率與公平性，應發展多元化的爭議解決機制，提供租賃雙方更靈活且有效率的選擇，不同紛爭解決管道皆有其特色以及利弊，針對使用效率不彰者如行政調處，亦不宜貿然刪除，而是應尋求改善措施，避免減少民眾選擇不同救濟管道之機會。又，國家政策上應建構不同管道，促使爭議解決機制朝向發展多元化，例如住宅租賃事項有消費者保

護法之適用，承租人即可循消費爭議申訴、調解處理，增加不同紛爭解決管道，提高民眾採取之機會。此外應鼓勵民眾選擇訴訟外紛爭解決機制處理，例如以免調解費用方式做為誘因，促進使用率，透過案件分流的方式，使案件單純或標的金額較小的案件，盡量不要進入訴訟程序，避免龐大案件造成法院過度負擔，故發展多元化的爭議解決機制不僅對於民眾處理案件而言，具有低成本高效率之優勢，更對於提升司法品質之公益層面有所助益。

九、出租人適用消費爭議調解之疑慮

有意見指出考量住宅租賃雙方當事人調解管道之公平，應透過明文準用消費者保護法之申訴、調解等相關法規範，使出租人亦可依循消費爭議申訴、調解處理。惟本文以為，縱使考量出租人之資訊、財力優勢程度，確實未必如消費者保護法中典型企業經營者懸殊，然而法規上為強化保障承租人已將住宅租賃契約視為消費關係，出租人即屬企業經營者，此時倘若又慮及住宅租賃雙方當事人之救濟管道公平性，使得出租人亦得循消費爭議申訴、調解之規定處理，在概念上不免有所矛盾，故似乎不宜貿然開放特例而放寬法規範，如未來有開放之考量亦應更加審慎評估，以避免對於原有法制體系造成衝擊。

十、選任調解委員應更加重視專業能力

根據法院調解與行政調解之比較，在數據上民眾似乎較為信賴法院調解，有學者推測是調解委員專業程度影響民眾選擇，足見調解委員於調解程序中所扮演之角色至關重要，乃調解程序運作之基礎，故應更加重視調解委員之專業能力為選任，包含調解程序運作之專業，以及案件專業領域之能力，始能使雙方當事人信任其專業能力，進而選擇合意成立調解。是以國家政策上為將案件分流處理，推廣各種行政調解程序以紓減法院負擔，即應在選任調解委員之時，強化專業能力之審核，提升民眾透過行政調解解決紛爭之意願，以達成紓減法院負擔之目的。

十一、加強公證制度之宣導與運用

住宅租賃契約的公證制度不僅能確保契約內容的法律效力，還能降低訴訟風險，提高爭議處理的效率，因此政府與相關單位應加強對公證制度的宣導與推廣，以提升市場對公證的認識與接受度，例如透過官方網站、宣導手冊、社群媒體等相關平台管道，提供清楚的公證程序指引及其法律效力說明，讓住宅租賃雙方理解公證契約之意義與優勢，例如避免不必要的爭議、減少訴訟成本，以及在爭議發生時可直接申請法院強制執行等，此外可研擬提供公證費用補助或優惠措施，以提高其普及率，並推廣住宅租賃契約公證之實益，更可進一步促進住宅租賃契約之透明化與安全性，確保住宅租賃雙方當事人之權益，並減少未來可能發生的法律糾紛。



參考文獻

一、中文部分（依姓名筆畫排列）

（一）專書

1. 王澤鑑，《債法原理(一)基本理論 債之發生 契約、代理權授與、無因管理》，臺北：王慕華，2009 年 9 月，再刷。
2. 王澤鑑，《侵權行為》，臺北：王慕華，2023 年 8 月，增補版 3 刷。
3. 李淑明，《債法總論》，臺北：元照，2018 年 11 月，9 版 2 刷。
4. 吳啟賓，《租賃法論》，臺北：新學林，2018 年 3 月，2 版 1 刷。
5. 林誠二，《債編各論新解一體系化解說（上）》，臺北：瑞興，2018 年 8 月，3 版 1 刷。
6. 姜世明，《調解法》，臺北：元照，2023 年 7 月，2 版 1 刷。
7. 姜世明，《民事訴訟法下冊》，臺北：新學林，2024 年 2 月，10 版 1 刷。
8. 陳冠甫、劉崎富，《租賃住宅市場發展及管理條例釋義與實務解說》，臺北：新學林，2022 年 11 月，1 版 1 刷。
9. 陳榮宗、林慶苗，《民事訴訟法（下）》，臺北：三民，2021 年 1 月，9 版 1 刷。
10. 陳聰富，《契約自由與誠信原則》，臺北：元照，2015 年 12 月，初版 1 刷。
11. 陳聰富，《民法總則》，臺北：元照，2018 年 8 月，2 版 4 刷。
12. 陳聰富，《民法債編總論(一)侵權行為原理》，臺北：元照，2018 年 9 月，2 版 1 刷。

13. 楊文瑞，《住宅租賃契約理論與實務教戰手冊》，臺北：元照，2022 年 8 月，2 版 1 刷。
14. 謝哲勝，《土地法》，臺北：翰蘆，2011 年 9 月，2 版。

（二）期刊論文

1. 王珍玲，〈從立法目的論租賃住宅市場發展及管理條例〉，《月旦法學教室》，248 期，2023 年 6 月，頁 55-61。
2. 尤重道，〈消費爭議處理程序與法律效果暨實務見解分析〉，《消費者保護研究》，16 輯，2010 年 12 月，頁 365-404。
3. 尤重道，〈定型化契約之概念與法律效果暨實務見解分析〉，《消費者保護研究》，17 輯，2011 年 12 月，頁 153-197。
4. 吳光明，〈美國之訴訟外糾紛解決（ADR）機制——兼論美國仲裁協會之仲裁人教育訓練〉，《仲裁季刊》，69 期，2003 年 9 月，頁 15-31。
5. 吳光明，〈從金融風暴論訴訟外糾紛解決（ADR）機制〉，《法令月刊》，60 卷 10 期，2009 年 10 月，頁 74-96。
6. 吳光明，〈兩岸訴訟外爭議解決（ADR）機制之發展趨勢——以調解及仲裁制度為中心〉，《仲裁季刊》，105 期，2017 年 8 月，頁 73-97。
7. 吳明軒，〈通常、簡易、小額訴訟程序與調解程序之範圍及其互動〉，《月旦法學雜誌》，271 期，2017 年 12 月，頁 50-59。
8. 吳從周，〈臺灣租賃法上押租金規定修正芻議——兼論租賃住宅市場發展及管理條例之相關規定〉，《月旦民商法雜誌》，70 期，2020 年 12 月，頁 31-46。

9. 李紀宏，〈調解理論暨實務—「促進式調解」簡介〉，《仲裁季刊》，93 期，2011 年 9 月，頁 96-110。
10. 何彥陞，〈租賃住宅市場發展及管理條例體系與定位之探究〉，《全國律師》，26 卷 2 期，2022 年 2 月，頁 4-33。
11. 李晴瑜，〈淺談美國法之適居性默示擔保義務〉，《土地問題研究季刊》，21 卷 1 期，2022 年 3 月，頁 134-144。
12. 林旺根，〈論制定住宅租賃專法之必要性〉，《月旦法學雜誌》，245 期，2015 年 10 月，頁 168-187。
13. 林旺根，〈租賃專法上路 保障百萬房客權益？〉，《消費者報導》，445 期，2018 年 5 月，頁 18-23。
14. 林旺根，〈評 2023 年租賃專法之修正—以租賃契約回歸消保法為中心〉，《全國律師》，27 卷 10 期，2023 年 10 月，頁 49-70。
15. 林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(上)〉，《司法周刊》，1879 期，2017 年 12 月，頁 2-3。
16. 林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(中)〉，《司法周刊》，1880 期，2017 年 12 月，頁 2-3。
17. 林俊廷，〈訴訟外紛爭解決機制(ADR)與司法改革(下)〉，《司法周刊》，1881 期，2017 年 12 月，頁 3。
18. 林輝煌，〈發展精緻多元的糾紛解決機制疏減訟源〉，《司法新聲》，第 100 期，2011 年 10 月，頁 98-100。
19. 姜世明，〈調解(調處)制度之研究—兼談調解人之法律風險〉，《月旦法學雜誌》，246 期，2015 年 10 月，頁 84-95。

20. 姚志明，〈概覽「租賃住宅市場發展及管理條例」〉，《月旦法學雜誌》，277 期，2018 年 5 月，頁 5-25。
21. 陳立夫，〈租賃住宅市場發展及管理條例解說〉，《月旦法學雜誌》，277 期，2018 年 5 月，頁 26-47。
22. 陳忠五，〈不誠實廣告與懲罰性賠償金——最高法院 101 年度台上字第 122 號判決評釋〉，《臺灣法學雜誌》，229 期，2013 年 8 月，頁 101-116。
23. 陳冠甫，〈住宅租賃契約未約定轉租之效力〉，《土地問題研究季刊》，18 卷 2 期，2019 年 6 月，頁 58-64。
24. 陳冠甫，〈租賃住宅紛爭解決模式之立法分析〉，《月旦財稅實務釋評》，36 期，2022 年 12 月，頁 38-50。
25. 陳冠甫，〈論租賃條例與消費者保護法之連動關係〉，《不動產研究》，2 期，2023 年 9 月，頁 80-90。
26. 陳冠甫，〈論積欠租金之期前終止權行使爭議〉，《月旦律評》，29 期，2024 年 8 月，頁 114-122。
27. 陳美琳，〈租賃住宅市場發展及管理條例適用問題之初探——以公證人審查為視角〉，《財金法學研究》，3 卷 2 期，2020 年 9 月，頁 55-91。
28. 徐婉寧，〈住居租賃轉租之效力〉，《月旦法學教室》，192 期，2018 年 10 月，頁 15-17。
29. 徐婉寧，〈住居租賃終止租約之特別規定〉，《月旦法學教室》，233 期，2022 年 3 月，頁 6-8。
30. 徐婉寧，〈租賃契約之期限〉，《月旦法學教室》，249 期，2023 年 7 月，頁 18-21。

31. 黃明陽，〈我國行政機關 ADR 制度之理論探討—以行政調解制度為中心（上）〉，《政大法學評論》89 期，2006 年 2 月，頁 1-54。
32. 黃明陽，〈我國行政機關 ADR 制度之理論探討—以行政調解制度為中心（下）〉，《政大法學評論》90 期，2006 年 4 月，頁 119-170。
33. 黃明陽，〈住宅租賃法律關係解析—以租賃住宅市場發展及管理條例為中心〉，《消費者保護研究》24 輯，2020 年 3 月，頁 69-96。
34. 溫豐文，〈租賃專法體系之定位與適用問題〉，《台灣法學雜誌》，400 期，2020 年 9 月，頁 41-46。
35. 楊文瑞，〈住宅租賃糾紛法律扶助規定的制定與影響〉，《月旦財稅實務釋評》，57 期，2024 年 9 月，頁 80-84。
36. 楊淑文，〈定型化契約之管制與契約自由—德國與我國法制發展之比較分析〉，《政大法學評論》，132 期，2013 年 4 月，頁 163-214。
37. 劉琦富，〈租賃住宅市場發展及管理條例第 12 條適用疑義〉，《全國律師》，26 卷 2 期，2022 年 2 月，頁 43-50。
38. 劉書瑋，〈住宅租賃契約擬制為消費關係之檢討—兼論住宅租賃契約之公證〉，《公證法學》，20 期，2024 年 8 月，頁 30-49。
39. 歐陽勝嘉，〈定型化契約之審閱期間／高院 101 上易 146 號民事判決〉，《台灣法學雜誌》，371 期，2019 年 7 月，頁 271-289。

（三）專書論文

1. 李念祖，〈訴訟外紛爭解決機制導論〉，《訴訟外紛爭解決機制》，台北：三民，2012 年 2 月初版，頁 3-21。

2. 沈冠伶，〈台灣之裁判外紛爭處理制度（ADR）現況與發展－以法院之調解制度為中心〉，《跨世紀兩岸民事程序法學之新視野》，台北：元照，2012年7月1版，頁306-335。
3. 李家慶，〈我國訴訟外糾紛解決機制之發展現況與檢討〉，《訴訟外紛爭解決機制》，台北：三民，2012年2月初版，頁22-50。
4. 楊淑文，〈消費者保護法與民法的分與合一雙軌制立法下的消費者與消費關係〉，《民事法與消費者保護》，台北：元照，2011年5月1版，頁151-199。
5. 蔡彥敏，〈論訴訟外的紛爭解決機制〉，《跨世紀兩岸民事程序法學之新視野》，台北：元照，2012年7月1版，頁427-450。

（四）學位論文

1. 何震謙，《論住宅租賃契約當事人權益保障－兼評租賃住宅市場發展及管理條例》，國立中正大學法律系研究所碩士論文，2019年5月。
2. 吳承樺，《住宅租賃承租人保障之研究》，中原大學財經法律學系碩士論文，2022年6月。
3. 李晴瑜，《不動產出租人之交付義務與保持義務》，國立臺北大學不動產與城鄉環境學系碩士論文，2022年7月。
4. 陳世元，《住宅租賃法制之檢討與建議－以押金為中心》，輔仁大學法律學系碩士論文，2022年7月。
5. 陳建文，《論行政型消費訴訟外紛爭解決機制》，中原大學財經法律學系碩士論文，2017年1月。

6. 許家瑋，〈從消費者保護法探討住宅租賃定型化契約〉，國立中興大學法律學系碩士在職專班碩士論文，2020 年 7 月。

（五）政府公報

1. 〈黨團協商紀錄：111 年 12 月 16 日〉，《立法院公報》，112 卷 8 期，台北：立法院公報處，2022 年 12 月。

（六）網頁文獻

1. 王成機，〈租賃住宅市場發展及管理條例與相關子法修正重點解析〉，《國立政治大學不動產研究中心》，載於：<https://rer.nccu.edu.tw/article/detail/2309290623646>
2. 林明忠，〈租屋糾紛好煩惱？不動產律師告訴你遇到租屋糾紛可以如何處理〉，載於：<https://masterlaw.com.tw/%E7%A7%9F%E5%B1%8B%E7%B3%BE%E7%B4%9B/>
3. 吳淑青，〈健全租屋市場管理之研析〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=220434>
4. 陳宏明，〈住宅租賃契約適用法律問題研析〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=222390>
5. 陳宏明，〈住宅租賃糾紛處理機制之探討〉，《立法院法制局議題研析》，載於：<https://www.ly.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=6590&pid=219617>
6. 彭建文，〈租賃專法、租賃市場與經濟〉，載於：<https://rer.nccu.edu.tw/article/detail/2309132018772>

7. 蔡志雄，〈租賃條例修正之影響與實務亟待解決之問題〉，《國立政治大學不動產研究中心》，載於：<https://rer.nccu.edu.tw/article/detail/2309290023078>
8. 司法院，〈民事訴訟〉，載於：<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1447-58182-7cb42-1.html>
9. 司法院，〈訴訟外紛爭解決機制 ADR 簡介〉，載於：<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1497-57069-fceff-1.html>
10. 司法院，〈如何辦理房屋租賃契約公證？〉，載於：<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1654-2751-f6a88-1.html>
11. 司法院，〈公證制度與新制簡介〉，載於：<https://www.judicial.gov.tw/tw/cp-1484-57445-947c2-1.html>
12. 宜蘭縣地政處，〈租賃專法懶人包(簡報版).pdf〉，載於：[https://land.e-land.gov.tw/archive/file/%E7%A7%9F%E8%B3%83%E5%B0%88%E6%B3%95%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85\(%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E7%89%88\).pdf](https://land.e-land.gov.tw/archive/file/%E7%A7%9F%E8%B3%83%E5%B0%88%E6%B3%95%E6%87%B6%E4%BA%BA%E5%8C%85(%E7%B0%A1%E5%A0%B1%E7%89%88).pdf)
13. 崔媽媽基金會，〈台日住宅租賃國際研討會系列 1：以他山之石為台灣發展租屋市場的借鏡〉，載於：<https://enews.url.com.tw/tmm/84796>
14. 崔媽媽基金會，〈台日住宅租賃國際研討會系列 2：台灣住宅租賃法令之現況與問題〉，載於：<https://enews.url.com.tw/tmm/84884>
15. OURs 都市改革組織，〈為青年租屋族減壓！應修法降低租屋負擔，保障租屋權利〉，載於：<https://ours.org.tw/2022/03/10/rent/>
16. 〈你無法想像的這三個原因：租金管制反而害了租客〉，載於：<https://www.genglaws.com/blogs/kheh2sf4cw73tnmfdhnl1p6fscypat>

二、外文部分

(一) 網頁文獻

1. As rents and evictions rise across the country, more cities and states debate rent control, at <https://www.usatoday.com/story/news/nation/2023/08/18/what-is-rent-control-california-los-angeles-debate-laws/70601895007/>
2. Alabama Landlord-Tenant Law: Rights, Rules, and Responsibilities, at <https://fly.homes/blog/accommodation-abroad/alabama-landlord-tenant-law/>
3. Alabama Landlord-Tenant Laws: The 2025 Guide for Landlords & Renters, at <https://www.avail.co/education/articles/alabama-landlord-tenant-law-overview>
4. Implied Warranty of Habitability: Meaning, Pros and Cons, at <https://www.investopedia.com/terms/i/iwoh.asp>

